

forma en que los procedimientos alternativos aplicados fueron suficientes para alcanzar los objetivos del requerimiento,

6. Los objetivos son:

- a) presentar las SASs con un formato que facilite su lectura, comprensión y aplicación;
- b) hacer converger las SASs con las ISAs;
- c) evitar conflictos innecesarios con las NA del PCAOB.

CAPÍTULO 5

LA INDEPENDENCIA

5.1. INTRODUCCIÓN



En este capítulo, y al único efecto de simplificar su redacción y su lectura, nos tomaremos ciertas licencias:

*Cuando utilicemos
la palabra*

Nos estaremos refiriendo a

Firma	Un conjunto de profesionales que opera bajo una razón social o un contador público que ejerce su actividad sin socios ni asistentes.
Auditoría	Una auditoría o una revisión
Auditor	La firma (con el sentido arriba indicado) que ejecuta una auditoría o una revisión.
Cliente	El emisor de la información objeto del trabajo, el grupo económico al cual pertenece y, si se tratase de otra persona, el contratante del trabajo.
Director	Un integrante del grupo de personas a cargo del gobierno del cliente.

Para que una auditoría de estados financieros les agregue fiabilidad, es necesario que:

- a) el trabajo sea efectuado por una firma que actúe con independencia, ya que su ausencia le impediría actuar con objetividad e integridad;
- b) la independencia del auditor sea reconocida por los usuarios de su informe.

Esto es:

- a) el auditor debe ser independiente y también parecerlo;

- b) existen una *independencia mental* y una imagen de ella (la *independencia aparente*);
- c) ambas son necesarias.

La independencia mental podría existir aunque no hubiera independencia aparente, pero como el público no conoce la primera, en la definición de las normas sobre independencia debe primar la segunda.

Si el auditor de los estados financieros de una empresa fuese el hermano de su accionista mayoritario, sería improbable que el público considere el primero es independiente, por más íntegro, objetivo y escéptico que pudiese ser.

Por supuesto, siempre habrá descreídos que afirmen que la independencia del auditor nunca existe porque sus honorarios son pagados por su cliente, como si esto convirtiese al primero en un servidor incondicional del segundo.

En este capítulo:

- a) nos referiremos a las condiciones que deben cumplirse para que un auditor de informaciones financieras pueda ser considerado independiente (esto es, para que tenga independencia aparente);
- b) comentaremos normas y propuestas referidas a esa materia.



La cuestión de la independencia de quienes prestan servicios que no son de atestiguación será considerada en el § 23,2,b).

5.2. CONCEPTO

En 2000, la Independence Standards Board (ISB, Junta de Normas de Independencia) publicó un borrador de marco conceptual para la independencia del auditor, donde la definió como:

(...) la libertad de las presiones y otros factores que comprometen, o que razonablemente podría preverse que comprometan, la capacidad del auditor para tomar decisiones que no estén sesgadas (1).



Nos referimos a la ISB en el § 4,9.

Según el código de ética de la IFAC:

(1) *A Conceptual Framework for Auditor Independence*, Exposure Draft 00-2 de la ISB, 2000, ¶ 4.

La independencia requiere:

Independencia mental

El estado mental que permite la expresión de una conclusión sin estar afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe con integridad y ejerce la objetividad y el escepticismo profesional.

Independencia aparente

La evitación de hechos y circunstancias que sean tan significativos como para que un tercero razonable e informado, teniendo conocimiento de toda la información relevante, incluyendo las defensas aplicadas, pudiera concluir razonablemente que han sido comprometidas la integridad o el escepticismo profesional de una firma o de un miembro del equipo de aseguramiento (2).

5.3. AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA

A) CONSIDERACIONES GENERALES

La independencia del auditor puede verse afectada cuando:

- a) el auditor tiene intereses propios que puedan verse afectados por el resultado del trabajo;
- b) la auditoría incluye la revisión de otro trabajo que él mismo efectuó previamente;
- c) el auditor interviene en la defensa de intereses del cliente;
- d) existe familiaridad entre el auditor y su cliente o determinadas personas relacionadas con él; o
- e) el auditor recibe (o cree recibir) intimidaciones de parte de directores, administradores o empleados del cliente.

Esta enumeración responde a la clasificación de las amenazas en cinco tipos, presentada por el ISB en 2000 (3), adoptada por la IFAC en los códigos de ética que emitió desde 2001 y mantenida en el actual (4).

Salvo en la revisión del propio trabajo y dependiendo de los casos, las amenazas que nos ocupan pueden involucrar:

(2) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, ¶ 290.8. Recuérdese que en los pronunciamientos de la IFAC los servicios de atestiguación son denominados de *aseguramiento*.

(3) Marco conceptual mencionado, ¶ 12.

(4) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, ¶ 100.10.

a) por una parte:

- 1) a los propietarios del cliente del auditor;
- 2) a sus directores;
- 3) a sus administradores principales;
- 4) a empleados que puedan influir sobre el contenido de los estados financieros;

b) por la otra:

- 1) al firmante del informe resultante de la auditoría;
- 2) a sus socios en una firma profesional, cuando ésta efectúa el trabajo;
- 3) a integrantes de una red a la que pertenezca dicha firma;
- 4) a quienes participan en la ejecución del trabajo o asesoran al auditor en determinadas cuestiones;
- 5) a quienes, sin participar en la ejecución del trabajo, revisan la evidencia reunida y el informe de auditoría preparado (antes de hacerlo público), como una actividad interna de control de calidad.

En relación con el inciso b)3), se considera que una *red* es una estructura integrada por auditores o firmas profesionales que, cualquiera fuera su relación jurídica, comparten:

- a) su propiedad, su control, su estrategia empresarial, su gestión, sus beneficios o sus costos;
- b) las políticas y procedimientos de control de calidad;
- c) el uso de un nombre; o
- d) una parte significativa de sus recursos profesionales.

No obstante, las normas sobre independencia que deban aplicarse en un caso particular, podrían contener otra definición de *red*.

A continuación nos referiremos con más detalle a las cinco clases de amenazas. Luego, analizaremos algunas cuestiones a ser consideradas al evaluar la independencia, teniendo en cuenta los tipos de relaciones personales arriba enunciados y los momentos en que podrían producirse hechos amenazantes para la independencia.

B) AMENAZAS TÍPICAS

1) Amenazas por intereses propios

Esta amenaza se presenta cuando el informe del auditor puede, debido a su contenido, generar un beneficio o un perjuicio a él, a quienes participan

en la revisión interna del trabajo, a la firma a la cual pertenece el firmante del informe o a un miembro del equipo de auditoría.

Ejemplos:

- El auditor tiene acciones u otros instrumentos de patrimonio del cliente o se ha comprometido a adquirirlos.
- El auditor ha efectuado un préstamo (o ha garantizado un préstamo que otras personas hicieron) al cliente, a sus propietarios, a sus directores o a sus administradores.
- El cliente mantiene impagas facturas del auditor y esto afecta significativamente a la economía personal del profesional.
- El auditor ha recibido o tiene acordado un préstamo del cliente, de sus propietarios, de sus directores o de sus administradores (o éstos han garantizado un préstamo que terceros le hicieron o acordaron hacerle).
- El auditor tiene la perspectiva de recibir un préstamo del cliente, de sus propietarios, de sus directores o de sus administradores o de que éstos garanticen un préstamo que podría recibir de terceros.
- El auditor depende mucho de los honorarios totales que recibe de su cliente, de modo que la ruptura del contrato de servicios profesionales podría afectar significativamente su economía personal. Aunque esta presunción es razonable, plantea un problema a quienes, no teniendo otros recursos financieros importantes, obtienen su primer cliente de auditoría, ya que éste será el suministrador, al menos por algún tiempo, de la totalidad de sus ingresos profesionales.
- Entre el auditor y el cliente (o sus propietarios, sus directores o sus administradores) existe una relación comercial estrecha.
- El auditor es a la vez empleado del cliente.
- El auditor recibe importantes remuneraciones del cliente por trabajos distintos a la auditoría.
- Existe una probabilidad no despreciable de que el cliente ofrezca un empleo rentado al auditor.
- La remuneración por el trabajo profesional se calcula sobre la base de cifras de los estados financieros sometidos a auditoría (como la suma de los importes informados en concepto de activo y de pasivo).
- El auditor interviene en la selección de ejecutivos del cliente que tendrán a su cargo la contratación de auditorías futuras.

2) Amenazas por revisión del propio trabajo

Esta amenaza se presenta cuando:

- a) la ejecución del trabajo de atestiguación incluye la evaluación:
 - 1) de un servicio prestado anteriormente por el mismo contador público, por su firma profesional o por una red a la que ésta pertenece; o
 - 2) de un juicio emitido con motivo de ese trabajo anterior;
- b) algún miembro del equipo fue anteriormente:
 - 1) administrador o ejecutivo del cliente; o
 - 2) empleado del mismo en una posición desde la cual podía ejercer influencia directa y significativa sobre la cuestión sujeta a examen.

Ejemplo:

- Los estados financieros incluyen valores razonables o valores recuperables de los elementos de propiedades, planta y equipo (bienes de uso) que fueron determinados por la división consultoría de la firma profesional que efectúa la auditoría.
- El auditor es también actuuario y en tal carácter calculó el pasivo que el cliente debe reconocer en su contabilidad por beneficios posteriores al retiro de los empleados.

3) Amenazas por defensa de intereses del cliente

Las amenazas de este tipo se presentan cuando:

- a) el auditor, la firma que integra, la red a la que ésta pertenece o un integrante del equipo de auditoría o del equipo de revisión, ha defendido una posición del cliente;
- b) tal defensa predispone al auditor a subordinar sus juicios a los de su cliente, afectando así su objetividad.

Por ejemplo, coexisten estos hechos:

- a) el cliente ha sido demandado por el fisco debido a una controversia sobre la manera en que liquidó cierto impuesto;
- b) el auditor pertenece a la firma que defiende al cliente ante el tribunal fiscal;

- c) como consecuencia del juicio, existe un pasivo contingente cuyo tratamiento contable depende de una evaluación de su desenlace probable.

4) Amenazas por familiaridad

Aparecen amenazas por familiaridad cuando:

- a) existe una relación estrecha entre:
 - 1) la firma que ejecuta la auditoría o la red a la que ella pertenece o un miembro del equipo de auditoría o del equipo de revisión interna del trabajo; y
 - 2) los propietarios del cliente, sus directores, sus administradores o sus empleados;
- b) debido a esto, se genera una simpatía entre las personas indicadas en el inciso a) 1) y los intereses del cliente.

Ejemplos:

- Un miembro del equipo es el cónyuge o un familiar cercano de un propietario, de un director o de un administrador del cliente, o de un empleado del mismo que está en posición de ejercer una influencia directa o significativa sobre el contenido de los estados financieros.
- Un socio recién retirado de la firma de auditores ocupa alguna de las posiciones recién indicadas.
- Existe una larga asociación entre el cliente y el jefe del equipo de auditores.
- Se aceptan obsequios de valor claramente significativo entregados por el cliente (persona jurídica), sus propietarios, directores, administradores o empleados.

5) Amenazas por intimidación

Este tipo de amenazas existe cuando:

- a) los propietarios del cliente, sus directores, sus administradores o sus empleados tratan de inducir al auditor o a alguien miembro de su equipo (o del equipo de revisión interna del trabajo) a que no actúe con objetividad y escepticismo profesional; o
- b) el auditor percibe intimidaciones (reales o imaginarias) de ese tipo.

Ejemplos:

- Entre el auditor y el cliente existe una controversia acerca de la aplicación de una regla contenida en las NCR aplicables al caso y el segundo da a entender que si el primero no acepta su punto de vista, para la siguiente auditoría se contratará a otro contador público.
- El cliente presiona al auditor para que reduzca sus honorarios a partir de una disminución del alcance de su trabajo.

C) ASPECTOS A CONSIDERAR AL EVALUAR AMENAZAS**1) Momentos**

Al evaluar las amenazas a la independencia deben considerarse:

- las que se presenten durante la realización de la auditoría; y
- las que guarden alguna relación con los períodos cubiertos por los estados financieros examinados.

Respecto de las segundas, lo que debería considerarse son sus efectos remanentes.

Si un contador se hubiera desempeñado como gerente general (CEO) de una empresa entre enero y marzo de 20X1:

- los estados financieros de ella por el año terminado el 31/12/X1 reflejarán parcialmente las consecuencias de su actuación;
- por lo tanto, ese profesional no sería independiente para auditarlos, aunque su designación se efectuó después de marzo de 20X1.

Si el auditor de unos estados financieros por el ejercicio 20X1 hubiera tenido acciones de su cliente pero las hubiera vendido en enero de 20X1 y hubiese comenzado su trabajo profesional en febrero de 20X1, su anterior carácter de propietario no debería tener efecto sobre su trabajo.

2) El "cliente" y las personas cercanas a él

La evaluación de la independencia del auditor debe incluir la consideración de las relaciones que existan entre el emisor de los estados financieros examinados y otras entidades.

Todo lo que antes dijimos sobre *el cliente* debe extenderse a:

- cualquier otra entidad que integre el grupo económico al cual él pertenece (su controladora inmediata, su controladora final, controladoras intermedias y cualquier otra controlada de la controladora final);
- las entidades que ejercen control conjunto o influencia significativa sobre el emisor;
- las entidades sujetas a control conjunto o influencia significativa por parte del emisor.

Para aplicar esta idea, deberían considerarse las definiciones de control, control conjunto e influencia significativa que ha elaborado la doctrina contable.



Esos conceptos son caracterizados en las págs. 1049-1053 de *Contabilidad superior* (quinta edición, La Ley, 2005).

Por otra parte, deberían considerarse las relaciones que pudieran existir entre el auditor y:

- las personas físicas relacionadas con el cliente o dependientes de él, como sus propietarios, directores, administradores o empleados;
- los parientes cercanos de las anteriores.

No es independiente la auditoría de los estados financieros de una empresa, si los principales ingresos del auditor provienen de un puesto remunerado en otra empresa que es propiedad del padre del gerente general de la primera.

3) Firmas profesionales y redes

Es posible que el auditor ejerza su profesión asociado con otros contadores, en una *firma profesional* y que esa firma integre una red (*network*) nacional o internacional.

El código de ética de la IFAC indica que para evaluar si una firma pertenece a un red, debe tenerse en cuenta cuál sería la probable conclusión que un tercero razonable e informado obtendría después de dar consideración a todos los hechos y circunstancias del caso (5). Esto es, lo que debe considerarse es si las apariencias indican que una red existe.

Estas relaciones también deben considerarse al evaluar la independencia.

(5) IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, ¶ 290.17.

Si los contadores públicos A y B son socios en una firma profesional, debería considerarse que ninguno de los dos es independiente para auditar los estados financieros de una empresa cuyo propietario sea B.

De lo contrario, cualquier incompatibilidad entre un socio de una firma integrante de una red y un cliente potencial podría ser burlada con sólo asignar el trabajo a otro socio de la misma firma o a otra firma de la misma red.

En el ejemplo, la maniobra consistiría en encargar la auditoría al contador A.

4) Los participantes en la auditoría

Al evaluar la independencia, debe considerarse:

- a) la de todos los colaboradores del firmante del informe de auditoría;
- b) la de todos los miembros de la firma profesional a cargo del trabajo, que puedan tener alguna influencia sobre el resultado final del mismo, incluyendo a:
 - 1) los que colaboren en la ejecución de la auditoría;
 - 2) los que asesoren al auditor en determinadas materias;
 - 3) los que de cualquier manera participen en una revisión del trabajo antes de la publicación del informe;
- c) la de los auditores que, sin pertenecer a la firma a cargo de la auditoría o a la red que dicha firma integra, examinen componentes de los estados financieros auditados;
- d) la de los expertos en cuestiones distintas a contabilidad y auditoría que sean contratados por el auditor para realizar determinados trabajos.



Las participaciones de auditores de componentes y de expertos serán consideradas en los §§ 13,2,d) y 13,2,e).

Supongamos que:

- a) una empresa ha contratado la auditoría de sus estados financieros con una firma profesional;
- b) de acuerdo con las normas de control de calidad de la firma:

- 1) en cada auditoría se designa un socio a cargo (que firma el informe), un socio revisor (que examina la tarea del primero), un gerente y un jefe de equipo;
- 2) las declaraciones juradas de impuestos y las correspondientes provisiones contables son examinadas por miembros de otro departamento del estudio;
- c) para la auditoría del caso, el jefe de equipo cuenta con la colaboración de dos asistentes.

Dados estos supuestos, debe evaluarse la independencia de todas las personas indicadas. En cambio, no tendría importancia la falta de independencia (en relación con el caso) de los miembros del personal de la firma que:

- a) no integran el equipo de auditoría; o
- b) desempeñan tareas puramente administrativas que no les permiten la alteración definitiva de las conclusiones de la auditoría (sea: una persona cuya única intervención consista en transcribir un informe de auditoría que posteriormente será sometido a controles adecuados).

Esta extensión de incompatibilidades es necesaria porque la falta de independencia de cualquiera persona de las indicadas podría llevarla a realizar sus tareas negligentemente o a ocultar información cuya revelación en el informe de auditoría sea necesaria.

Ejemplo: un colaborador del auditor que sea hermano del gerente general del cliente podría, a causa de su relación, no informar al primero determinados hallazgos de auditoría.

5.4. DEFENSAS

La ISB y la IFAC han propuesto que junto con las amenazas a la independencia se identifiquen y documenten las defensas que puedan eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable.

En 2000, la primera caracterizó a dichas defensas diciendo que:

- a) son controles que mitigan o eliminan las amenazas a ellas;
- b) pueden incluir prohibiciones, restricciones, publicaciones de información, políticas, procedimientos, prácticas, normas, reglas, acuerdos institucionales y condiciones del contexto (6).

(6) Marco conceptual mencionado, ¶ 13.

T La palabra inglesa utilizada por ambos organismos es *safeguards*. Lattuca la traduce como *salvaguardas* (7), que es lo mismo que *salvaguardias*, pero el DRAE no asigna a ninguna de las dos palabras en *bastardilla* una denotación como la presentada en el párrafo anterior. Por eso, preferimos traducir *safeguards* como *defensas*.

Analicemos por separado las defensas que provienen de:

- a) normas profesionales y legales;
- b) medidas internas de los clientes;
- c) decisiones o actitudes de las firmas.

A) DEFENSAS PROVENIENTES DE NORMAS PROFESIONALES Y LEGALES

Se ha dicho que estas defensas incluyen:

- a) los requerimientos educativos, de entrenamiento y de experiencia necesarios para ingresar a la profesión;
- b) los de educación continua;
- c) las normas profesionales y los procesos de monitoreo y disciplinarios;
- d) las revisiones externas de los sistemas de control de calidad de las firmas;
- e) la legislación que rige los requerimientos de independencia de las firmas profesionales.

Según nuestra percepción, estos requerimientos ayudan a detectar amenazas, pero la mitigación o reducción de éstas depende de decisiones posteriores a su identificación. En consecuencia, nos parece exagerado que se asigne a estos elementos el carácter de *defensas*.

B) DEFENSAS PROVENIENTES DE MEDIDAS INTERNAS DE LOS CLIENTES

Facilitan la detección de problemas de independencia:

- a) el examen y la aprobación del contrato de auditoría por parte de los propietarios o directores del cliente;
- b) la realización de actividades de supervisión y comunicaciones con el auditor por parte de un comité de auditoría.

(7) LATTUCA, ANTONIO JUAN, *Compendio de auditoría*, tercera edición, Tesis, 2008, pág. 111.

C) DEFENSAS PROVENIENTES DE DECISIONES O ACTITUDES DE UNA FIRMA

Pueden caracterizarse como defensas de este tipo a las siguientes:

- a) un liderazgo de la firma que ponga el acento sobre:
 - 1) la importancia de la independencia;
 - 2) la expectativa de que los miembros de los equipos de servicios de atestiguación actúen en el interés público;
- b) la designación de un miembro de la gerencia superior (*senior management*) como responsable de la supervisión del funcionamiento adecuado de los sistemas de defensas;
- c) la definición y la documentación de políticas y procedimientos que faciliten:
 - 1) la identificación de intereses o relaciones entre la firma y sus clientes de trabajos de atestiguación;
 - 2) la identificación los ingresos recibidos de cada cliente;
 - 3) la identificación de amenazas a la independencia;
 - 4) la evaluación de la importancia de estas amenazas;
 - 5) la identificación y la aplicación de defensas que permitan eliminar o reducir a un nivel aceptable las amenazas que no sean claramente insignificantes;
 - 6) la comunicación, a los niveles superiores de la firma, de cualquier cuestión de independencia y objetividad que preocupe a un socio o a un miembro del personal;
 - 7) la obtención de asesoramiento, que permita que un socio o un miembro del personal pueda evaluar sobre bases sólidas si es independiente respecto de un cliente (actual o potencial) en particular;
 - 8) la vigilancia de la aplicación de las políticas referidas a las cuestiones anteriores;
- d) respecto de tales políticas y procedimientos y de los cambios que se les introduzcan:
 - 1) su comunicación oportuna a todos los socios y profesionales de la firma;
 - 2) la realización de las actividades de entrenamiento y educación que fueren necesarias;
- e) la asignación de socios y equipos distintos (y que rindan cuentas por separado) para la provisión de otros servicios a los clientes de trabajos de atestiguación;

- f) la prohibición, a las personas que integren un equipo, de actividades dirigidas a lograr alguna influencia sobre el resultado del trabajo;
- g) la consideración de las cuestiones de independencia en el diseño de los programas y procedimientos de control de calidad;
- h) la existencia de un mecanismo disciplinario que promueva el cumplimiento con las políticas y procedimientos.

5.5. MEDIDAS PARA FORTALECER LA INDEPENDENCIA

A) MEDIDAS QUE PODRÍAN RESULTAR DE DECISIONES INDIVIDUALES DE LAS FIRMAS

La aplicación de las defensas antes enunciadas debería conducir a la adopción de decisiones más específicas, como las de requerir:

- a) que cualquier segunda revisión de un trabajo de atestiguamiento (medida de control de calidad) esté a cargo de:
 - 1) una persona o un equipo de la firma que sea independiente de quienes lo ejecutaron; o
 - 2) una persona externa a la firma;
- b) que los casos conflictivos motiven consultas a terceros, como un comité de directores independientes, un organismo profesional u otro contador;
- c) la rotación periódica de los socios a cargo de equipos;
- d) la discusión de las cuestiones de independencia con el comité de auditoría o con los directores o administradores del cliente;
- e) la implantación de políticas y procedimientos que aseguren que los miembros de un equipo no se involucren en las decisiones gerenciales del cliente;
- f) la exclusión de un equipo de cualquier persona cuyos intereses financieros o relaciones pudieran crear amenazas a la independencia.

Por otra parte, pensamos que el sistema de comunicaciones sobre cuestiones de independencia debería incluir:

- a) la enunciación de las políticas y los procedimientos de la firma;
- b) la preparación y el mantenimiento de listas de:
 - 1) incompatibilidades previstas por las normas profesionales y legales o definidas por la propia firma;
 - 2) ejemplos de situaciones que podrían provocar problemas de independencia;

- 3) los clientes de servicios que requieren independencia;
- c) cuando exista una actividad que pueda culminar con la incorporación de un nuevo cliente, la obtención de información sobre el mismo, su grupo económico, sus propietarios, sus directores y sus administradores;
- d) la comunicación periódica:
 - 1) a los socios de la firma, de la información referida en los incisos b) y c);
 - 2) al resto de sus miembros, de la indicada en los incisos b) 1) y b) 2);
- e) el requerimiento de que todos los socios de la firma informen si de sus respectivas situaciones personales surgen presunciones de falta de independencia referidas a clientes actuales o potenciales;
- f) cuando se está por iniciar un trabajo de atestiguación para un cliente en particular:
 - 1) el suministro, a todos los miembros del equipo, a los auditores de componentes y a los expertos contratados, de la información indicada en el inciso c) que tenga relación con el cliente;
 - 2) el requerimiento de que declaren que no están vinculados con el cliente de un modo que afecte su propia independencia.

En general, estas defensas deberían preexistir a las amenazas. Sin embargo, en la redacción de algunas regulaciones se ha considerado la posibilidad de crear defensas de estos tipos frente a amenazas específicas.

Imaginamos este ejemplo:

- a) una firma designa a uno de sus empleados técnicos para que integre el equipo que se encargará de una auditoría en particular;
 - b) casualmente, se detecta que esa persona tiene intereses financieros en el cliente;
 - c) se decide, en consecuencia, reemplazar a tal persona en dicho equipo y establecer un sistema de información de incompatibilidades.
-

Finalicemos con un par de observaciones:

- a) cuando una firma participa de una red y ésta tiene cierto tamaño, los mecanismos de distribución de ganancias basados en el resultado de la red ayudan a fortalecer la independencia de cada firma, que se ve menos afectada por las pérdidas de clientes individuales;

- b) para evitar que su independencia aparente se vea afectada, un auditor no debería emitir sus informes de una manera que induzca a confundir las responsabilidades del profesional con las del emisor de los estados financieros, lo que puede ocurrir si:

- 1) el informe del auditor se emitiese en papel con membrete del cliente; o
- 2) en la carátula de los estados financieros apareciese el nombre o un logotipo de la firma.

B) POSIBLE ROTACIÓN OBLIGATORIA DE LOS AUDITORES

Algunas personas consideran conveniente la rotación obligatoria (cada tantos años) de los auditores de los estados financieros de una firma determinada, cuestión que no debe ser confundida con la rotación de los socios a cargo del trabajo (dentro de una misma firma).

A favor de esta propuesta se ha dicho que:

- a) la independencia suele debilitarse en el largo plazo debido a la continua relación entre el auditor y su cliente;
- b) la rotación solucionaría el problema de que la calidad del trabajo de auditoría tiende a decrecer conforme avanza el tiempo y permitiría:
 - 1) la aplicación de enfoques nuevos (con relación a un mismo cliente, se entiende);
 - 2) el incremento de la competencia entre los profesionales, dado que éstos se preocuparían más por la calidad de sus servicios y éste sería el factor que los diferenciaría de sus competidores;
- c) al existir una rotación segura, la posible decisión del cliente disponiendo el cambio de auditor tendría menos peso y en consecuencia éste podría actuar más independientemente;
- d) la rotación permitiría que cada nuevo auditor controlase el trabajo de los anteriores.

Contra la idea de establecer una rotación obligatoria, debe señalarse que:

- a) las mejores auditorías se practican una vez que se ha logrado un amplio conocimiento del cliente, lo que demanda varios años;
- b) la rotación no permitiría que esas mejores auditorías llegasen a practicarse;
- c) como cada primera auditoría requiere el examen de datos de períodos anteriores, la rotación ocasionaría un aumento de los costos totales que la comunidad paga por contar con informes de auditoría;

- d) para los profesionales, la continua rotación de su clientela generaría tensiones e incertidumbre y provocaría complicaciones tal vez caóticas (quizá, algunas firmas pequeñas no se atreverían a tomar clientes importantes porque su posterior pérdida forzosa podría obligarlos a reducir drásticamente sus estructuras).

En cuanto conocemos, nunca se ha demostrado que la rotación obligatoria tenga más beneficios que costos. En consecuencia, nos parece razonable que la SOX haya dispuesto que la Government Accounting Office (GAO, Oficina Gubernamental de Contabilidad) (8) de los Estados Unidos realizase un estudio sobre los efectos potenciales de tal medida. En el informe resultante de esa tarea se concluyó:

- a) que la imposición de la rotación de auditores tendría costos importantes;
- b) que es mejor esperar los efectos de la aplicación integral de la SOX;
- c) que el curso de acción más prudente por el momento es que la SEC y la PCAOB monitoreen y evalúen la efectividad de los requerimientos de la SOX para la mejora de la independencia del auditor y la calidad de la auditoría;
- d) que la evaluación de los beneficios de rotar a las firmas de auditores puede quedar a cargo de los comités de auditoría, teniendo en cuenta las circunstancias de cada empresa (9).

5.6. CUESTIONES ESPECIALES

A) PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

1) Consideraciones generales

La prestación de otros servicios profesionales por parte del auditor puede plantear amenazas a la independencia por intereses propios, cuando la incidencia de la facturación de esas otras tareas sea muy importante para el auditor, como sucedió en el caso Enron.

También se genera una amenaza por revisión del propio trabajo cuando del servicio anterior surgen datos que de alguna manera inciden sobre los estados financieros objeto de la auditoría.

(8) La GAO funciona como un brazo del Congreso en cuestiones de auditoría, evaluación e investigación. Su denominación actual es Government Accountability Office (Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas).

(9) *Required Study on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation*, Report to the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs and the House Committee on Financial Services de la General Accounting Office, 2003, pág. 2.

Entran en esta clase de servicios:

- a) el mantenimiento de los registros contables del cliente (o de parte de ellos);
- b) la determinación de valores razonables a ser incluidos en los estados financieros;
- c) el cálculo de valores recuperables a ser considerados como límites para la medición contable de activos al aplicar las NCR del caso;
- d) la representación del cliente en un juicio impositivo (o el asesoramiento a un abogado que se ocupe de la tarea) cuando el reconocimiento (o no) de un pasivo contingente deriva de la evaluación que se haga acerca del probable desenlace de ese juicio.

Con otro criterio:

- a) una corriente que parece mayoritaria considera que la independencia no se ve afectada (por revisión del propio trabajo) cuando:
 - 1) los otros servicios no involucran decisiones subjetivas; o
 - 2) los resultados de los otros servicios están sujetos a la revisión y aprobación de los administradores del cliente;
- b) estas ideas fueron recogidas en diversos códigos de conducta y normas legales.

Con este enfoque, la independencia del auditor no se vería afectada por la provisión de servicios como éstos:

- a) preparación y registración de asientos contables que son revisados por los administradores del cliente;
- b) cálculo de valores razonables que se obtienen de mercados activos (10);
- c) vuelco a declaraciones juradas (contenidas en archivos electrónicos o escritas en papel) de determinaciones de impuestos o de aportes a sistemas de seguridad social, siempre que el resultado de esta actividad sea examinado por la gerencia del cliente;

(10) Los bienes se compran y venden regularmente y los precios de las transacciones se informan debidamente al público, de modo que los valores razonables determinados por el auditor deberían coincidir con los que estime cualquier otra persona suficientemente capacitada y debidamente informada.

- d) transmisión de esos archivos electrónicos a los correspondientes organismos gubernamentales, siempre que la administración del cliente pueda satisfacerse de que dicha transmisión se efectuó y de que los archivos transmitidos hayan sido los correctos.

Este enfoque no nos convence, porque el cumplimiento de las condiciones recién indicadas no impide que:

- a) el auditor, al prestar el otro servicio, cometa errores;
- b) esos errores no sean advertidos por los administradores de su cliente, sea:
 - 1) porque no cuentan con los conocimientos necesarios para detectarlos;
 - 2) porque confían excesivamente en el trabajo del auditor; o
 - 3) por simple descuido;
- c) al efectuar a la auditoría esos errores salgan a la luz;
- d) el auditor prefiera no revelarlos a su cliente para no deteriorar su imagen.

Cuando la auditoría esté a cargo de una firma con suficientes recursos humanos, y ésta preste servicios adicionales (permitidos) que tengan efecto sobre los estados financieros auditados, es conveniente que el equipo de auditoría no incluya a ninguna persona que haya participado en la provisión de los otros servicios.

Otro enfoque dado al tema consiste en permitir que el auditor preste otros servicios si la facturación efectuada por ellos no supera un porcentaje determinado del total facturado por el auditor por todos los servicios prestados. Esta solución no nos parece adecuada porque considera únicamente la cuestión de las amenazas por intereses propios pero no la emergente de la revisión del propio trabajo.

2) Servicios de teneduría de libros

En el caso de la provisión de teneduría de libros (11), prevalece el enfoque flexible arriba descrito, de modo que hay normas y autores que admiten que esa tarea esté a cargo del auditor siempre que:

- a) sea mecánica;
- b) no implique el ejercicio de funciones gerenciales, como la selección de criterios de reconocimiento, medición o exposición contable.

(11) En realidad, *teneduría de registros contables*, pues éstos ya no suelen tener la forma de libros.

El código de conducta profesional del AICPA considera que la independencia se ve afectada cuando el contador, actuando como tenedor de libros:

- a) sin obtener la autorización previa del cliente, determina o cambia asientos de diario, códigos de cuentas o clasificaciones de operaciones o contables;
- b) autoriza o aprueba operaciones;
- c) prepara documentos fuente; o
- d) modifica documentos fuente sin autorización previa del cliente.

También enuncia actividades que, según su visión, no tienen efecto sobre la independencia (12).

Estos son algunos argumentos que se esgrimen a favor de esta flexibilidad:

- a) los propietarios y administradores del cliente:
 - 1) conocen la situación;
 - 2) la aceptan;
 - 3) suelen considerar natural a la ligazón entre ambos servicios, al extremo de que algunos de ellos creen (erróneamente) que un informe de auditoría es un simple *subproducto* del servicio de teneduría de libros (13);
- b) como el público desconoce que el contador presta ambos servicios, la *independencia aparente* no se ve afectada;
- c) consecuentemente, el problema queda limitado al potencial conflicto de intereses que se le presentaría al profesional si como auditor detectase errores que cometió al actuar como tenedor de libros;
- d) la resolución de ese problema requiere actuar con sentido ético y profesional, que son exigencias aplicables a todo trabajo de auditoría;
- e) son raros los casos conocidos de pérdida o de menoscabo de independencia originados por la prestación simultánea de ambos servicios, lo que favorece la posición de quienes la consideran aceptable;
- f) la situación sólo se presenta en organizaciones pequeñas;

(12) AICPA Code of Professional Conduct, Interpretation 101.3.

(13) Este error es inducido por los contadores que presentan propuestas de servicios que no distinguen claramente las tareas de teneduría de libros de las de auditoría o que prometen la prestación de un *servicio integral*.

g) al menos en la Argentina, es una práctica arraigada.

Por las razones expuestas en el § 1), nos parece que sería mejor presumir que, en el caso bajo análisis, no hay independencia. Por otra parte, nada impide que un emisor de estados financieros contrate servicios de teneduría de libros con un contador público distinto al auditor de tales estados.

A favor de la compatibilidad de los servicios de teneduría de libros y auditoría, también se ha dicho que su superposición es una buena solución cuando los estados financieros se presentan auditados al único efecto de cumplir con normas legales, pero tienen pocos usuarios. Opinamos que esto es cambiar el objeto del análisis, pues:

- a) lo que debería discutirse en el caso es si la obligación legal indicada se justifica o no;
- b) mientras tal obligación exista, la auditoría de los estados financieros debería hacerse *con todas las de la ley*.

3) Servicios de "auditoría integral"

Como señalamos en el § 1,4:

- a) en los últimos años se han escuchado algunas voces que sostienen la conveniencia de que los contadores presten servicios de *auditoría integral*;
- b) este servicio podría incluir auditorías de distinto tipo, incluyendo a la de estados financieros.

En estos casos, la auditoría de los estados financieros podría obligar a evaluar el producto resultante de otras auditorías, provocando una amenaza a la independencia por revisión del propio trabajo.

Supongamos que:

- a) un contador público prestase a un cliente un servicio de *auditoría "integral"* que incluyese la de estados financieros, la de cumplimiento legal y otras (que para el ejemplo son irrelevantes);
- b) la *auditoría de cumplimiento legal* consistiese, como dice Casal, en:

(...) la comprobación o el examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales,

reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables (14);

- c) durante la *auditoría de cumplimiento legal*, el contador no detectó un incumplimiento que ocasiona un pasivo significativo para el emisor de estados financieros;
- d) ese pasivo no está reconocido en los estados financieros bajo examen.

En un caso así, al auditor no podría cuestionar la omisión del pasivo sin rectificar la conclusión de su *auditoría de cumplimiento legal* y esto le generaría una presión contraria a su objetividad.

4) El auditor síndico

Consideraciones generales

Las leyes de algunos países requieren que ciertos entes cuenten con organismos internos de fiscalización (frecuentemente denominados *sindicaturas*) que deben:

- a) emitir opiniones sobre los estados financieros del ente, lo que obliga a su auditoría;
- b) cumplir otros deberes, algunos de los cuales requieren la aplicación de procedimientos de auditoría.

En la Argentina, el síndico de una sociedad anónima debe presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados (15); Para emitir tal dictamen, se necesita efectuar una auditoría

Por otra parte, la designación de la misma persona para el ejercicio de la auditoría de estados financieros y de la sindicatura evita una duplicación de tareas, con el consiguiente ahorro de costos.

En casos como éstos, la evaluación de la independencia del auditor y del síndico debería efectuarse juntamente y con los mismos criterios.

En particular, debería considerarse si los deberes asignados al síndico (adicionales a la emisión de informes sobre los estados financieros o sobre

(14) CASAL, ARMANDO MIGUEL, *La auditoría integral*, en: WAINSTEIN, MARIO (coordinador) y otros, *Auditoría. Temas seleccionados*, Macchi Grupo Editor, Buenos Aires, 1999, págs. 1-40. La cita corresponde a la pág. 14.
(15) LSC, art. 294, inc. 5).

componentes de ellos) pueden crear amenazas o incompatibilidades de los tipos ya estudiados en partes anteriores de este capítulo.

En la Argentina, las tareas de los síndicos societarios son de emisión de informes o de control, pero hay excepciones que deben ser analizadas:

- a) la convocación, en ciertos casos, a una asamblea extraordinaria de accionistas (16);
- b) la inclusión de puntos en el orden del día de las asambleas (17);
- c) la designación de directores suplentes, en caso de vacancia (18).

Las tareas a) y b) no involucran la toma de decisiones que incidan sobre los estados financieros. En cuanto a la c), en 1997 Verón consideraba que la designación temporaria de directores sustitutos no afecta a la función de control de legalidad y tampoco a la independencia (19). Sin embargo, pensamos que ésta podría perderse si los designados llegasen a tomar decisiones cuyos efectos se reflejen en los estados financieros sujetos a la opinión del síndico, en cuyo caso la sociedad debería reemplazarlo (también como auditor, si cumpliera ambas funciones) (20).

El mero hecho de que el auditor y el síndico tengan funciones que se superponen, no crea ninguna amenaza a la independencia y sólo provocaría una incompatibilidad si alguna ley así lo dispusiese, lo que sería irrazonable.

Normas argentinas

En la Argentina, el ejercicio simultáneo de las funciones de síndico y auditor:

- a) no está prohibido (ni aludido aunque sea de manera tangencial) por norma alguna que conozcamos, incluyendo las especialmente establecidas en materia de independencia por la SEFyC y la SSN, a las que nos referiremos más adelante;
- b) está expresamente admitido:
 - 1) respecto de las sociedades en general, por la res. C.145/81 del CP-CECF y por la RT 15 (21), que ha sido adoptada por todos los CPCE del país;

(16) LSC, art. 294, inc. 7).

(17) LSC, art. 294, inc. 8).

(18) LSC, art. 258.

(19) VERÓN, ALBERTO V., *Auditoría y sindicatura societaria*, Errepar, 1997, pág. 98.

(20) Reconocemos que no hemos visto esta opinión en ninguna otra obra.

(21) *Normas sobre la actuación del contador público como síndico societario*, RT 15 de la FACPCE, 1998, segunda parte, punto III.A.3.

- 2) para las sociedades con cotización, por el reglamento de la BCBA, que estipula que el auditor puede ser uno de los miembros de la comisión fiscalizadora (22);
- 3) en el caso de las cooperativas, por el art. 81 de la ley 20.337, que establece que la auditoría contable de una de ellas puede ser desempeñada por el síndico, siempre que éste sea un contador público matriculado;
- c) es aceptado, de hecho, por los organismos nacionales y provinciales de fiscalización estatal.

Un caso interesante se produjo años atrás:

- a) en marzo de 1993, YPF S. A. consultó sobre el tema a la SEC porque existía la posibilidad de que esa empresa solicitase la cotización pública de sus acciones en una bolsa estadounidense;
- b) días después, la SEC consideró que algunas de las tareas asignadas a la sindicatura podrían considerarse gerenciales y afectar su independencia, lo que impediría la designación del síndico como auditor;
- c) el colega Mario Vázquez consultó sobre el tema al CPCE de la Capital Federal (CPCECF, antecesor del CPCECABA);
- d) este consejo profesional constituyó una comisión especial que estudió el tema y a comienzos de 1994 elaboró una extensa respuesta, que fue publicada poco después (23).

La conclusión del Consejo fue que:

- a) las funciones de síndico societario y auditor no son incompatibles sino complementarias;
- b) no debe objetarse su acumulación en una misma persona.

Estos son algunos de los extensos fundamentos de la respuesta:

- a) el síndico no controla la ventaja o desventaja de determinados actos u operaciones (*control de gestión*) sino la manera en que se ha actuado para cumplir con la ley y los estatutos (*control de legalidad*);
- b) no existe *intimidad* entre la sindicatura y los otros órganos de la sociedad, que están absolutamente diferenciados;
- c) la responsabilidad solidaria de directores y síndicos no enerva la independencia de éstos últimos, pues para que la primera llegue a concretarse el directorio debería haber incumplido sus deberes y el síndico debería haber omitido el control de legalidad;

(22) Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, art. 62, inc. e).

(23) Universo Económico, marzo de 1994, págs. 6-17.

- d) algunas tareas especiales que la LSC asigna al síndico hacen al control de legalidad y no a la ejecución de actos de gestión (24).

Posteriormente, YPF resolvió designar síndicos distintos a los auditores y la cuestión se volvió abstracta. Que sepamos, la SEC nunca dio a conocer su posición sobre el tema.

Controversias

La compatibilidad entre las tareas de auditoría y sindicatura nos parece clara. En relación con el tema, Abraides (abogado) ha señalado que:

(...) la doctrina se pronuncia por la compatibilidad entre el cargo de síndico y el de auditor, al considerar que se trata de un doble control que refuerza la labor del primero (...) (25).

No es ésta la única opinión de un profesional del derecho a favor de la compatibilidad (26). Sin embargo, algunos abogados y al menos un contador sostienen lo contrario.

Es de señalar que algunos opositores a la compatibilidad denominan *contador certificante* al auditor o *certificación* al informe del auditor. Como el auditor no *certifica* estados financieros, dudamos que dichas personas comprendan cabalmente qué es una auditoría.

La controversia doctrinaria a la que nos referimos no es nueva. Ya en la década del setenta había concitado la atención de Chapman (27) y de Verón (28), que se manifestaron favorables a la compatibilidad entre ambas funciones. El segundo mantiene su opinión (29).

Los principales argumentos contra la compatibilidad se resumen en la obra recién referida y en artículos de Nissen (abogado) (30) y Mariscotti (contador) (31). Seguidamente los resumiremos y refutaremos.

(24) Es el caso de la firma de las acciones de la sociedad prevista por el art. 212 de la LSC.

(25) ABRALDES, SANDRO F., *Delito de balance falso (inc. 3° del art. 300 del C. P). Implicancias para el profesional de Ciencias Económicas*, Enfoques Contabilidad y Administración, La Ley, 2000, págs. 890-913. El párrafo transcrito aparece en la pág. 900.

(26) VERÓN, ALBERTO VÍCTOR, *Auditoría, sindicatura y consejo de vigilancia*, La Ley, 2007, pág. 539.

(27) CHAPMAN, WILLIAM LESLIE, *Responsabilidad del profesional en ciencias económicas*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1979, pág. 220-221.

(28) VERÓN, ALBERTO V., *La sindicatura en las sociedades anónimas*, Editorial Abaco, Buenos Aires, 1977, pág. 251.

(29) Obra citada en la nota 19, págs. 93-130.

(30) NISSEN, RICARDO, *Incompatibilidad entre las funciones de síndico societario y contador certificante de los balances*, Doctrina societaria, octubre de 1995, págs. 389-395. El autor fue titular de la IGJ.

(31) MARISCOTTI, RAÚL E. P. P., *El ejercicio de la auditoría externa y la sindicatura societaria, ¿son compatibles?*, Doctrina societaria, junio de 1998, págs. 1141-1151.

Argumento

- Es inadmisibles que el síndico *certifique el balance* porque el art. 286, inc. 2) de la LSC prohíbe que los empleados de una sociedad ejerzan su sindicatura (32).
- Los contadores de la sociedad mantienen con ésta un vínculo que involucra una relación económica que (aunque no sea estrictamente la de empleador y empleado) afecta a su independencia y que, por lo tanto, les impide ser síndicos (33).
- En cierta medida, el contador certificante avala con su firma lo actuado por el órgano administrativo, al que el síndico debe fiscalizar. Esto crea una incompatibilidad ética (34).
- Las opiniones de quienes sostienen la compatibilidad entre ambas funciones son equivocadas porque parten de la idea de que el informe de la sindicatura, o bien constituye un gasto superfluo, que puede ser evitado con el simple recurso de recurrir al mismo profesional que elabora los mismos, o bien resulta de relativa seriedad, al sostenerse que el dictamen del funcionario sindical debe apoyarse en el dictamen del auditor para exhibir mayor autoridad (35).

Refutación

El auditor no es un empleado del cliente sino un tercero que le provee un servicio.

Los auditores no son contadores de la sociedad ni empleados de ella (ver el comentario precedente).

Como ya hemos visto, la mera percepción de honorarios sólo podría debilitar la independencia del auditor en casos específicos (cliente único o muy importante en relación con el resto).

Falso. El auditor debe informar si los estados financieros fueron preparados de acuerdo con ciertas NCR, pero no corresponde que avale ninguna actuación del órgano administrativo distinta a la confección de esos documentos.

Falso. Los organismos legales y profesionales que han dictado normas sobre el tema y los autores favorables a la compatibilidad han definido su posición sobre bases distintas a los costos involucrados y a la relación entre los informes del síndico y del auditor.

La asignación de la sindicatura y la auditoría a la misma persona ayuda a reducir costos, pero —que sepamos— la observación de este hecho jamás fue usada como argumento (y mucho menos como la idea inicial) para fundamentar la compatibilidad de ambas funciones.

(32) HALPERÍN, ISAAC, *Sociedades anónimas*, pág. 524, citado por Nissen (pág. 391) sin aclaración de editorial y año.

(33) ZALDÍVAR, ENRIQUE; RAGAZZI, GUILLERMO; MANOVIL, RAFAEL y ROVIRA, ALFREDO, *Cuadernos de Derecho Societario*, tomo III, págs. 797-768, citado por NISSEN (pág. 391) sin aclaración de editorial y año. Lo mismo aparece en la pág. 627 de la segunda parte del tomo II de la edición de 1975 (Editorial Abeledo Perrot). De la nota 31 al pie de tal página, surge que aunque los autores hablen de los *contadores* (a secas), se refieren a quienes *certifican los balances* de ella.

(34) MASCHERONI, FERNANDO, *Manual de Sociedades Anónimas*, Editorial Cangallo, 1973, pág. 109, citado por VERÓN en la obra referida en la nota 233, pág. 109.

(35) NISSEN, RICARDO, *artículo citado*, págs. 392-393.

Argumento

- El auditor asume, principalmente, responsabilidad hacia terceros, en tanto que el síndico lo hace ante los accionistas. Ejemplo de incompatibilidad:
 - a) como el auditor está interesado en que no se distribuyan dividendos para que la situación patrimonial de su cliente sea más sólida, tendería a que el directorio constituya conservadoras reservas y provisiones (37);
 - b) en el mismo caso, la mejor actuación del síndico estaría lograda por la distribución de buenos dividendos, por lo que prevalecería su tendencia a no constituir dichas provisiones (38).

Refutación

La relación entre el informe del auditor y el del síndico no es pertinente a la cuestión bajo discusión. Además, no conocemos ninguna doctrina que utilice este argumento para sostener la compatibilidad entre ambas funciones. Por otra parte, si ellas fueran asignadas a la misma persona, sería absurdo que el informe del síndico contuviese una referencia al del auditor (36).

El auditor no es responsable por la situación patrimonial del cliente. Lo que debe hacer es determinar que los efectos de ella se midan y expongan en los estados financieros aplicando las NCR.

La evaluación de la actuación del síndico no depende del nivel de los dividendos distribuidos, pues éstos resultan de la gestión del directorio y no del control de legalidad ejercido por el síndico.

Los pasivos deben reconocerse y medirse aplicando las NCR correspondientes, sin sesgo alguno. El auditor que sugiera la constitución de "provisiones conservadoras" podría estar incitando a su cliente a la comisión de un delito.

Tanto el síndico como el auditor deben opinar sobre la aplicación de tales NCR.

Por lo tanto, las conclusiones del colega se basan en premisas indefendibles.

(36) Lo que sí tiene sentido es discutir si el informe del síndico podría contener una referencia al informe del auditor cuando éste es *otra persona*.

(37) El autor habla también de la constitución de reservas, pero esto resulta de un manejo inadecuado de la jerga técnica. Las *reservas* se constituyen por asignaciones de los resultados acumulados y éstas son decididas por los propietarios.

(38) MARISCOTTI, RAÚL E. P. P., *artículo citado*, pág. 1150.



Puede encontrarse un amplio análisis de éstas y otras posturas en: Verón, Alberto Víctor, *Auditoría, sindicatura y consejo de vigilancia*, La Ley, 2007, págs. 525-542.

El caso Benavent

En 1995, la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal dispuso que el auditor de una sociedad debía cesar en su cometido de síndico societario (39). Los fundamentos de la sentencia del caso incluyen estos párrafos (el subrayado es nuestro):

La sociedad demandada está habilitada para prescindir de sindicatura (LSC, art. 284 según reforma por la ley 22.903).

En esta situación es un proceder ocioso y lesivo del mínimo de civilidad en la convivencia propia de las relaciones societarias que los participes mayoritarios de esa sociedad se empeñen en mantener la función sindical y, a la vez, asignen tal calidad al mismo contador certificante de los estados financieros.

Ese proceder provoca una opinable situación, en la cual la misma persona individual que ha producido los estados financieros, o los ha "auditado", o los ha "certificado", de seguido revisa su labor propia para dictaminar sobre ella como síndico.

He de puntualizar que para aceptar que ha ocurrido tal superposición de cometidos me atengo a la relación formulada por las partes, porque este expediente no contiene (tal como ha sido presentado en Segunda Instancia) el estado contable que habría sido elaborado o certificado por el mismo contador que dictaminó respecto de aquél en calidad de síndico de la sociedad.

De entre ambos caracteres incompatibles en la situación conflictiva presente, ha de cesar la persona que los desempeña en el de síndico societario. Porque no cabría imponer la cesación del otro vínculo mencionado en tanto la descripción provista por la parte actora hace suponer que podría consistir en una relación laboral cuya anulación requiere de participación personal en el pleito del prestador del servicio.

(39) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, fallo de 25/04/1995, causa Benavent, Oscar Luis c/Benavent Hnos. S. A., texto completo en La Ley, 1996-A, pág. 502.

No discutiremos aquí si es razonable o no que una sociedad mantenga una sindicatura cuando no tiene la obligación de hacerlo.

Encontramos falta de claridad en las alusiones a:

- a) la falta de lectura de los estados financieros, ya que lo que se discutía no era el contenido de los informes de auditoría y sindicatura sino la compatibilidad de ambas cuestiones;
- b) la posible existencia de una relación laboral, por cuanto:
 - 1) la cuestión no se relaciona con la compatibilidad o incompatibilidad de las dos tareas;
 - 2) si tal relación hubiera existido, habría habido falta de independencia para las dos tareas, pero no por su presunta incompatibilidad sino por configurarse una amenaza por intereses propios (y quizá también por intimidación).

En cuanto al tercero de los párrafos transcritos, entendemos que los jueces sólo intentaron referirse al caso particular que juzgaron, teniendo en cuenta la ya mencionada presunción de relación laboral.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, bajo circunstancias normales, ni el síndico ni el auditor participan en la *producción* de los estados financieros que luego revisan. La responsabilidad por su preparación no compete a ellos sino a los administradores del ente emisor, bajo la supervisión de sus directores, de modo que no existe, por parte del auditor o del síndico, una *revisión del trabajo propio*.

Por lo tanto, la doctrina subyacente en el caso Benavent es absolutamente inadecuada para la generalidad de las situaciones en que existe superposición de funciones entre auditor y síndico. Naturalmente, no faltarán los opositores a la compatibilidad que consideren lo contrario. Nissen, por ejemplo, ha escrito (nuevamente, el subrayado es agregado):

El fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de fecha 25 de abril de 1995 en los autos "Benavent (...)" se pronunció sobre un tema que tradicionalmente fue objeto de un nutrido debate entre la doctrina contable y jurídica de nuestro país (...), ratificando, con muy sólidos argumentos, la incompatibilidad en el ejercicio de la sindicatura societaria y el desempeño de la función de contador certificante o auditor de los balances de la misma sociedad, por el mismo profesional (40).

La realidad es que el fallo comentado:

- a) no ratificó nada;

(40) NISSEN, RICARDO, *artículo citado*, pág. 390.

- b) contiene argumentos que, para la formulación de generalizaciones, carecen de solidez;
- c) no contiene mención alguna a lo dispuesto por la RT 15, a su adopción por parte de los CPCE y a las facultades de éstos para regular el ejercicio de la profesión de contador público dentro de sus respectivas jurisdicciones.

B) LA AUDITORÍA DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Analicemos ahora la situación que se presenta cuando un Estado (nacional, provincial o municipal) controla simultáneamente:

- a) a un ente que emite estados financieros; y
- b) al organismo que los audita.

Sobre la cuestión, compartimos la opinión dada en 1987 por Gordicz y Slosse:

Evidentemente, si los conceptos extremadamente claros existentes en materia de independencia (reconocidos por las normas profesionales, la comunidad de negocios y el sentido común), tuvieran plena vigencia (...) ningún funcionario de organismos del estado debería estar a cargo de la tarea de auditoría externa de los estados financieros de las empresas públicas. Dicha función debería ser efectuada por auditores independientes del sector privado (41).

Además de asegurar una mayor independencia, la privatización de las auditorías de entidades gubernamentales traería ventajas adicionales:

- a) posibilitaría la licitación de los servicios y su contratación a costos razonables;
- b) evitaría la pérdida de calidad del trabajo que se produce cuando la selección de los miembros de la oficina estatal de auditoría se basa menos en la idoneidad de los postulantes que en su afinidad política con el poder ejecutivo correspondiente (cuestión que también incide sobre su independencia).

Si, por razones ideológicas o de otra índole, dichas auditorías estuviesen a cargo de oficinas estatales, éstas deberían tener algún grado de independencia *relativa*. La siguiente enunciación marca nuestro orden de preferencias acerca de quién debería -en tales circunstancias- designar a los miembros de tales oficinas:

(41) SLOSSE, CARLOS ALBERTO y GORDICZ, JUAN CARLOS, *Normas de auditoría - Un nuevo enfoque*, Administración de empresas, tomo XVIII-A (abril a setiembre de 1987), págs. 95-105. La cita corresponde a la pág. 97.

- a) la ciudadanía, mediante su voto;
- b) el Poder Legislativo;
- c) el Poder Ejecutivo, con ratificación por parte del Legislativo.

Por otra parte, la independencia se vería fortalecida si los hallazgos de la auditoría fueran:

- a) dirigidos a un Poder distinto del Ejecutivo; y
- b) difundidos públicamente (sea: mediante la Internet).

C) INTERESES EN EMPRESAS CON ACTIVIDAD SIMILAR A LA DEL CLIENTE

El auditor de unos estados financieros podría tener intereses en empresas con actividad similar a la de su emisor.

Lattuca vincula esta cuestión con la independencia del auditor (42), pero no sabemos por qué. Quizá considere que la relación indicada podría llevar al profesional a actuar con algún sesgo, probablemente negativo.

Ahora bien, no siendo frecuente que el público reciba información sobre este tipo de situaciones, raro sería que la independencia aparente del auditor se viera afectada. Por lo tanto, nos parece que la situación no debería ser considerada en la elaboración de normas sobre independenciá, aunque sí debería requerirse que el profesional informe de ella al interesado antes de aceptar el trabajo.

Cabe acotar que, para el autor citado, también se tienen intereses en otras empresas cuando se perciben honorarios de ella (43). Nos parece una extensión excesiva del concepto.

D) ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS AL CLIENTE EN CONDICIONES VENTAJOSAS

La adquisición de bienes o servicios del cliente en condiciones más favorables que las ofrecidas a terceros sólo debería prohibirse si produjese beneficios patrimoniales importantes al auditor. Una cosa es que éste compre a su cliente un automóvil lujoso con un 50% de descuento y otra es que:

- a) el cliente ofrezca a los miembros del equipo de auditoría bienes o servicios de su propia producción (como alimentos, bebidas, materiales de limpieza o artículos de tocador) con descuentos similares a los que otorga a miembros de su personal; y

(42) LATTUCA, ANTONIO JUAN, *obra citada*, pág. 105.

(43) Ídem.

- b) dichos miembros adquieran, en cada año, unas pocas unidades de esos bienes o servicios.

5.7. ENFOQUES REGULATORIOS

En el § 1,9,e), señalamos que:

- a) la independencia del auditor suele ser requerida en las mismas normas legales que exigen la realización de auditorías.
- b) las condiciones que hacen que un contador público pueda ser reputado independiente figuran, según los países, en uno o más de estos elementos:
 - 1) dichas normas legales;
 - 2) pronunciamientos específicos sobre el tema, elaborados por un organismo independiente del estado y de la profesión;
 - 3) los códigos de conducta profesional emitidos por organismos de la profesión contable;
 - 4) las NA.

Independientemente del lugar en que aparezcan las normas sobre independencia, podría elaborárselas con diversos enfoques.

Y cualesquiera fueren las normas que se establecieran, convendría complementarlas con guías (no regulatorias) para su aplicación. Estos elementos son educativos tanto para los auditores como para los usuarios de estados financieros (incluyendo a las oficinas estatales de fiscalización) y ayudan a tomar decisiones en casos conflictivos.

A) ENFOQUES TRADICIONALES

Lo que nos parece mejor es que cualquier regulación del tema:

- a) establezca explícitamente que un contador público no debe aceptar un trabajo de auditoría cuando estén afectadas su independencia mental o su independencia aparente;
- b) enuncie casos concretos en que deba presumirse, sin admitir prueba en contrario, que la independencia aparente del profesional está menoscabada;
- c) suministre guías para la resolución de otros casos.

La aplicación de este enfoque requiere que se estimen (subjektivamente) los efectos de cada situación sobre las percepciones que el público tenga acerca de la independencia del auditor.

Consideramos insuficiente que las normas que se establezcan:

- a) contengan:

- 1) únicamente la regla que impide aceptar trabajos de auditoría a un profesional que no sea independiente del cliente, pues esto crea incertidumbres y dificulta la aplicación de criterios objetivos por parte de los organismos que deban juzgar la conducta de los contadores públicos; o
 - 2) solamente listas de incompatibilidades, pues la falta de independencia podría presentarse en casos no previstos en ellas;
- b) enunciasen presunciones refutables porque las *pruebas en contrario* raramente serán conocidas por el público, de modo que la percepción de éste sobre la independencia aparente del profesional no se vería alterada.

B) ENFOQUE DE LAS AMENAZAS Y LAS DEFENSAS

Este enfoque se ha desarrollado en los últimos años. Sus bases son éstas:

- a) se establecen criterios generales para que, en cada caso concreto, los profesionales o firmas identifiquen:
 - 1) amenazas a la independencia que no sean claramente insignificantes;
 - 2) defensas que eliminen o reduzcan las amenazas significativas a un nivel aceptable;
- b) se requiere que un profesional o una firma no acepte un trabajo de atestiguamiento si es que:
 - 1) existen amenazas significativas;
 - 2) las defensas contra ellas (las preexistentes y las que puedan desarrollarse en el momento) son insuficientes para eliminarlas o para reducirlas a un nivel aceptable.
- c) se requiere que cada decisión de aceptar o continuar con un trabajo, a pesar de existir amenazas a la independencia (que no sean claramente insignificantes), sea debidamente documentada, identificándose:
 - 1) las amenazas detectadas;
 - 2) las defensas aplicadas para eliminarlas o para reducirlas a un nivel aceptable;
- d) no se establecen presunciones de falta de independencia.

Este enfoque fue propuesto por la ISB en su marco conceptual de 2000 y fue rechazado por la SEC, cuya contadora jefa dijo:

La Comisión (44) advirtió que este enfoque depende del análisis propio y de la revisión propia de la firma. El enfoque de "amenazas" y "defensas" no provee el tipo de guía definitiva en materia de transparencia que mejore la confianza del inversor en la capacidad de la firma para tomar decisiones de auditoría libres de sesgos y objetivas. Bajo tal enfoque, los inversores no sabrán cuando existe una amenaza, si se han adoptado "defensas" y qué es, para la firma, un nivel aceptable de riesgo. El enfoque de "amenazas" y "defensas" también permite que el auditor reduzca el nivel de riesgo de independencia a un nivel aceptable sobre la base de su propio albedrío. A los inversores se les pide que creen, ciegamente que el auditor hará lo correcto. El enfoque de las "amenazas" y "defensas" ha sido referido en algunos círculos como el enfoque "del zorro cuidando el gallinero" porque la firma contable se convierte en el árbitro único y final acerca de si su independencia ha sido dañada (45).

Compartimos estas observaciones y podemos agregar que, si el enfoque descrito fuera adoptado, se afectaría la confianza del público en los organismos reguladores de la actividad del contador público.

Esto no impide que los estudios sobre amenazas y defensas se aprovechen en la elaboración de presunciones sobre falta de independencia.

Distinta debe ser la opinión de la IESBA, ya que:

- a) al elaborar el código de ética de la IFAC de 2001, aplicó el enfoque que cuestionamos para el tratamiento de las cuestiones de independencia;
- b) posteriormente, lo extendió para considerar otras amenazas a los principios éticos fundamentales que deben respetar los contadores públicos.



Nos referimos a la cuestión en el § 6,7,b).

C) REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Algunas normas requieren que, en los estados financieros o en el informe del auditor se agreguen datos que ayuden a los usuarios de los estados

(44) Se refiere a la SEC.

(45) Discurso de Lynn Turner ante la IOSCO el 28 de junio de 2001, accesible en <http://www.sec.gov/news/speech/spch504.htm>. La SEC siempre aclara que los discursos de sus funcionarios son personales y no necesariamente reflejan los puntos de vista del organismo, pero en este caso suponemos que lo hicieron.

financieros a efectuar sus propias evaluaciones sobre la independencia del auditor.

Por ejemplo, se requiere que se suministre información sobre el porcentaje que representan los honorarios de auditoría respecto del total de honorarios ganados por el profesional (por cualquier tipo de servicios prestados al cliente del caso).

5.8. ESTÁNDARES DE JUNTAS DE LA IFAC

A) REQUERIMIENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE 2005

Los estándares de la IFAC sobre independencia deben buscarse dentro de su código de ética. Como ya señalamos, éste constituye una propuesta que los organismos reguladores de la profesión pueden adoptar, adaptar o ignorar.

La versión más actualizada del código es la aprobada en 2005 y revisada en 2006 (46), que integra el *Handbook 2008* de la IFAC (47). Aunque nos referiremos a él en el capítulo próximo, a continuación suministramos alguna información sobre su contenido, con el ánimo de facilitar la continuidad de la lectura.

La parte A del código contiene:

- a) principios fundamentales de la ética profesional que deben ser cumplidos por todos los contadores profesionales;
- b) un *marco conceptual* para la aplicación de esos principios, basado en el enfoque de amenazas y defensas.

El segundo elemento:

- a) está integrado por un conjunto de reglas o pautas, por lo que no vemos razón alguna para denominarlo *marco conceptual*;
- b) no debe ser confundido con un *marco conceptual para la elaboración del código*, pues éste debería incluir supuestos sobre las expectativas de los clientes, del público y de la profesión acerca de la conducta profesional de los contadores.

Según el código, sus partes B y C presentan ilustraciones sobre la aplicación del denominado *marco conceptual* a situaciones específicas que pueden presentárseles a los contadores públicos que:

(46) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*.

(47) *Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements*, IFAC, 2008, págs. 11-126.

a) actúan en la práctica pública, categoría que incluye a quienes prestan servicios de los estudiados en este libro (parte B); o

b) realizan otras actividades (parte C).

Sin embargo, dentro de la parte B aparecen algunas normas específicas, que deberían haberse presentado en algún lugar más prominente del código.

Dentro de los principios fundamentales que contiene la parte A, se incluye la objetividad, que no puede lograrse sin independencia. De hecho, el código suministra una definición de objetividad que recoge los conceptos básicos vinculados con la independencia:

Objetividad

Un contador profesional no debería permitir que sesgos, conflictos de intereses o la influencia indebida de otros sobrepasen sus juicios profesionales o de negocios (48).

Dentro de la parte B aparece el requerimiento de que el contador que presta un *servicio de aseguramiento* (*de atestiguación*, en la terminología que preferimos) sea independiente de su cliente (49) y de la parte responsable por la preparación de la información sobre la que se ejecuta el servicio (50).

En la sección 290 de esa parte (que ocupa 37 páginas del manual 2008):

- a) aparecen otras normas que, en general, están en línea con las propuestas en este capítulo;
- b) se precisan algunos conceptos necesarios para aplicar las normas (como el de *red*);
- c) se ilustra la aplicación del marco conceptual indicado a cuestiones que se relacionan con la independencia en los servicios de aseguramiento y que consideran numerosas situaciones específicas.

Vinculadas con la sección 290, la IESBA ha emitido tres interpretaciones: la 2003-01, la 2003-02 y la 2005-01.

Dada nuestra oposición a la aplicación del enfoque de las amenazas y las defensas, opinamos que un organismo regulador que adopte el código de la IFAC debería complementar esa medida con el establecimiento de presunciones irrefutables sobre:

- a) conductas que se reputen contrarias a la ética;

(48) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*. ¶ 100.4(b). La idea vuelve a presentarse en el ¶ 120.1.

(49) *Ibidem*, ¶ 280.2.

(50) *Ibidem*, ¶ 290.33.

- b) casos en que el contador público no debe ser considerado independiente.

Pese a nuestra opinión sobre el código utilizado, debemos señalar que algunas de las defensas enunciadas en la sección 290 pueden brindar ideas para la resolución de problemas puntuales.

Por ejemplo, si un asistente del contador tuviera intereses financieros en el cliente, una defensa (enunciada en el código) consistiría en removerlo del equipo (51).

B) NORMAS DEL ISQC 1

El ISQC 1 requiere que una firma establezca políticas y procedimientos que provean una seguridad razonable de que tanto ella como su personal y otras personas sujetas al requerimiento de independencia lo cumplan.

Esas políticas y procedimientos deberían permitir:

- a) la comunicación de los requerimientos de independencia a las personas sujetas a ellos;
- b) la identificación y la evaluación de las circunstancias y relaciones que creen amenazas a la independencia;
- c) la adopción de las medidas adecuadas para eliminar tales amenazas o reducirlas a un nivel aceptable aplicando defensas o, si esto fuera más adecuado, abandonando el compromiso tomado con el cliente (52).

Como parte de los mecanismos que se establezcan, debería requerirse:

- a) que los socios a cargo de trabajos suministren a la firma información relevante sobre los trabajos con clientes, incluyendo el alcance de los servicios, de modo que la firma pueda evaluar su impacto global sobre los requerimientos de independencia;
- b) que el personal notifique rápida y oportunamente a la firma acerca de las circunstancias y relaciones que puedan crear amenazas a la independencia;
- c) la acumulación de información relevante al tema;
- d) su información al personal adecuado, de modo que:
 - 1) tanto la firma como su personal puedan determinar rápidamente si satisfacen los requerimientos de independencia;

(51) *Ibidem*, ¶ 290.106.

(52) ISQC 1, ¶ 21.

- 2) la firma pueda mantener registros referidos a la independencia que estén actualizados; y
- 3) en los casos en que se identifiquen amenazas a la independencia que no estén dentro de un nivel aceptable, la firma pueda tomar acciones adecuadas (53);
- e) la presentación, por parte de todo el personal alcanzado por los requerimientos de independencia, de confirmaciones de su cumplimiento (54), con una periodicidad no superior a un año;
- f) la fijación de criterios para determinar la necesidad de aplicar defensas que compensen las amenazas por familiaridad que se presentan cuando el mismo personal técnico *senior* interviene en un compromiso de credibilidad durante mucho tiempo (55);
- g) en los casos de auditorías de empresas con cotización, la rotación periódica de los socios a cargo y de las personas que ejecutan los controles de calidad, de acuerdo con las normas de la IFAC o las locales, las que sean más restrictivas (56).

5.9. NORMAS ARGENTINAS

A) PROPUESTAS DE LA FACPCE

La última propuesta de la FACPCE en materia de independencia está contenida dentro de su *código de ética unificado*, aprobado mediante su resolución 204/00.



En el § 6,8,c), nos referiremos a la posibilidad de que este código sea modificado por la FACPCE para dar cumplimiento a algunas de sus obligaciones como miembro de la IFAC.

B) NORMAS DE CONSEJOS PROFESIONALES

A la fecha, las normas profesionales sobre independencia están contenidas en:

- a) los arts. 39, 40 y 43 del referido *código de ética unificado*, que fue adoptado por todos los CPCE del país (en algunos casos con limitaciones), excepto el de la CABA;
- b) el art. 25 del código de ética del CPCECABA, aprobado por su antecesor (el CPCE de la Capital Federal) en 1980;

(53) ISQC 1, ¶ 22.

(54) ISQC 1, ¶ 24.

(55) ISQC 1, ¶ 25(a).

(56) ISQC 1, ¶ 25(b).

- c) la RT 7 (de 1985), que fue incorporada a las NA de todas las jurisdicciones.

Suponemos, ya lo dijimos, que las normas sobre independencia que contiene la RT 7 fueron incluidas para cubrir eventuales huecos que pudieran contener los códigos de ética vigentes en la Argentina cuando dicho pronunciamiento fue emitido.

La normativa *más blanda* es la del código del CPCECABA, porque enumera incompatibilidades pero no contiene una norma general que requiera la independencia del auditor.

El cuadro siguiente resume la manera en que estos tres pronunciamientos tratan las cuestiones relacionadas con la independencia. Nuestros comentarios, que se basan en conceptos ya presentados en este capítulo, se presentan en las notas al pie de página que se identifican en la última columna del cuadro.

Cuestiones	Requerido o mencionado por		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7
Exigencias generales			
Independencia mental		✓	✓ (57)
Independencia aparente		✓	✓ (58)
Descripción de cualidades inherentes a la independencia			
Actuación imparcial, libre de prejuicios (independencia mental)		✓	
No exponerse a presiones que obliguen al auditor a aceptar o a silenciar hechos que afecten la corrección de su informe.		✓	
Casos en que se presume que el auditor no es independiente			
El auditor es propietario, socio, director o administrador del cliente o de entidades económicamente vinculadas, con estas excepciones:			
• Ninguna.	✓		(59)

(57) Tanto este requerimiento como el de independencia aparente son esenciales, por lo que su omisión en el código del CPCECABA nos parece grave.

(58) Ver la nota anterior.

(59) El código del CPCECABA debería considerar la significación de la participación en el cliente, como lo hace el de la FACPCE.

Cuestiones	Requerido o mencionado por			Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7	
• El auditor es socio con una participación no significativa en relación con su patrimonio o con el del cliente.		✓		
• El cliente es un ente sin fines de lucro o una cooperativa.		✓	✓	(60)
• El cliente es un ente sin fines de lucro o una cooperativa y el auditor es socio o asociado en un ente económicamente vinculado con el cliente.		✓		(61)
Durante el período cubierto por los estados financieros, el auditor ha sido propietario, socio, director o administrador del cliente o de entidades económicamente vinculadas, con estas excepciones:				(62)
• Ninguna.	✓			(63)

(60) Suponemos que las excepciones relativas a los entes sin fines de lucro y las cooperativas se establecieron porque:

- los síndicos de las cooperativas y las mutualidades deben ser asociados de esos entes;
- por razones de costo, es conveniente que la auditoría y la sindicatura se contraten con la misma persona.

Sin embargo, consideramos que estas excepciones no se justifican porque:

- ya existe una regla más abarcadora que considera la significación de los intereses del auditor en estos entes;
- en la Argentina ha habido cooperativas que —de hecho— quedaron bajo el control de grupos reducidos de personas, no siendo razonable que (utilizando la dispensa comentada) alguna de éstas pueda efectuar la auditoría de los estados financieros del ente.

Por otra parte, el texto que consagra la excepción es:

No existe falta de independencia cuando el auditor fuera socio o asociado de entidades civiles sin fines de lucro (clubes, fundaciones, mutuales u otras organizaciones de bien público) o de sociedades cooperativas, cuya información contable es objeto de la auditoría o de los entes económicamente vinculados a aquél del que es auditor.

Esta redacción es defectuosa porque abre la puerta a la interpretación (irrazonable) de que el auditor de uno de estos entes sería independiente *siempre*, aunque tuviera otras incompatibilidades (por ejemplo, las ocasionadas por el ejercicio de cargos directivos).

(61) Esta excepción no parece tener fundamento alguno.

(62) El período a considerar debería incluir también el de ejecución del trabajo.

(63) Las reglas referidas a los intereses que el auditor pueda tener en su cliente deberían considerar la significación que ellos tengan para el profesional.

Cuestiones	Requerido o mencionado por			Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7	
• El auditor es socio con una participación que no es significativa en relación con su patrimonio o con el del cliente.		✓		
• El cliente es un ente sin fines de lucro o una cooperativa.		✓	✓	(64)
• El cliente es un ente sin fines de lucro o una cooperativa y el auditor es socio o asociado en un ente económicamente vinculado con el cliente.		✓		(65)
Un propietario, director o administrador del cliente o de entidades económicamente vinculadas con él es cónyuge del auditor o es su pariente por consanguinidad en línea recta, colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, con estas excepciones:				(66)
• Ninguna.	✓		✓	(67)
• El parentesco es con socios o accionistas cuya participación no es significativa con relación al patrimonio de ellos o del ente.		✓		
• El parentesco es con socios o asociados de entes sin fines de lucro o de cooperativas.		✓		(68)
El auditor tiene relación de dependencia con el cliente o con personas, entidades o grupos de entidades económicamente vinculadas.	✓	✓	✓	

(64) Ver la nota 60.

(65) Esta excepción no parece tener fundamento alguno.

(66) En los tres pronunciamientos analizados, la definición de incompatibilidades por parentesco coincide con la establecida en el art. 286, inc. 3) de la LSC para el ejercicio de la sindicatura societaria y parece basada en presunciones que hacen a la independencia aparente. La mental podría verse afectada por otras relaciones personales, como las surgidas de un concubinato o de una "unión civil".

(67) Las reglas referidas a las participaciones en el cliente deberían considerar su significación para los titulares de ellas.

(68) Ver la nota 60.

Cuestiones	Requerido o mencionado por			Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7	
Tal relación existió durante el ejercicio al que se refiere la información examinada.		✓	✓	(69)
El auditor o su cónyuge o sus hijos han aceptado bienes o servicios del cliente en condiciones más favorables que las ofrecidas a terceros.		✓		(70)
El auditor ha aceptado invitaciones y regalos en una escala que no guarda proporción con las cortesías normales de la vida social.		✓		
El auditor tiene intereses económicos comunes con el cliente, por montos significativos en relación con su patrimonio o con el del cliente.	✓			(71)
El auditor tiene (o ha tenido durante el ejercicio al que se refiere la información examinada) intereses económicos comunes con el cliente o con entidades económicamente vinculadas con el cliente:				
• Cualesquiera fueren los montos involucrados.	✓		✓	(72)
• Por montos significativos en relación con su propio patrimonio o con el del cliente.		✓		
El auditor es, en otra entidad, socio del propietario, socio, accionista, directivo o administrador del cliente por montos significativos en relación con el patrimonio suyo propio o con el del cliente.		✓		
El auditor es, por montos significativos con relación a su propio patrimonio o al del cliente, deudor, acreedor o garante:				

(69) La omisión del código del CPCECABA es especialmente grave porque éste no contiene el requerimiento general de actuar con independencia.

(70) La prohibición debería limitarse a los casos en que el beneficio obtenido por el auditor o su familia sea importante.

(71) Llama la atención que en este caso el CPCECABA haya considerado la cuestión de la significación y en otros no lo haya hecho.

(72) Sería más razonable considerar la significación de las cifras.

Cuestiones	Requerido o mencionado por			Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7	
• Del cliente o de entidades económicamente vinculadas con él.	✓	✓		
• De cualquier director o administrador del cliente.		✓		
El auditor tiene intereses económicos en empresas similares o competidoras del cliente, sin que esta situación sea conocida por las partes interesadas.		✓		(73)
Entre el auditor y el cliente existe una situación litigiosa.		✓		(74)
La remuneración del auditor es contingente o depende de las conclusiones o los resultados de la tarea o del resultado de las operaciones del cliente:				
• Sin excepciones	✓			
• Se exceptúa el caso en que el honorario resulta de la aplicación de disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan los montos mínimos sobre la base de los activos, pasivos o ingresos del cliente.		✓	✓	(75)
El auditor tiene a su cargo (o lo ha hecho durante el ejercicio al que se refiere la información examinada) funciones gerenciales o la representación del cliente o la toma de decisiones gerenciales de éste o de entes económicamente vinculados con él.		✓		

Entes (personas físicas o jurídicas o grupos de éstas) que se consideran "económicamente vinculados" a los fines de aplicar las normas anteriores

(73) Ver lo expuesto en el § 5,6,c).

(74) Éste parece un caso de laboratorio, pues raro sería que un emisor de estados financieros contratase como auditor a una persona con la cual mantiene una controversia legal.

(75) Las normas legales que fijaban honorarios mínimos de los tipos indicados fueron derogadas por el decreto nacional 2.284/91, ratificado por la ley 24.307, de 1993. Si estuvieran vigentes, igual afectarían la independencia del auditor porque su examen debería incluir a esas cifras, de modo que la excepción prevista nos parece deplorable.

Cuestiones	Requerido o mencionado por			Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	RT 7	
Los que tienen vinculación significativa de capitales.		✓	✓	
Los que tienen, en general, los mismos directores, socios o accionistas.		✓	✓	
Los que, de hecho, constituyen una organización económica única.		✓	✓	
Situaciones que no implican incompatibilidades				
El auditor ha prestado servicios (remunerados con honorarios) de consultoría financiera, contable, impositiva o laboral.		✓		(76)
El auditor ha efectuado tareas (remuneradas con honorarios) de registro, recopilación, procesamiento, análisis de información, preparación de estados financieros o similares.		✓	✓	(77)
Extensión de las incompatibilidades				
A los socios del profesional	✓		✓	(78)
A todos los integrantes del equipo de trabajo, incluyendo a quienes no son contadores.		✓	✓	
Las normas son aplicables a las sociedades entre profesionales debidamente inscriptas en el registro especial que lleve el CPCE de la jurisdicción.		✓		

C) NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

El Régimen de Transparencia de la Oferta Pública requiere que los profesionales designados para efectuar auditorías de sociedades autorizadas a

(76) Nuestra opinión sobre la independencia del auditor que también presta servicios de teneduría de libros o servicios impositivos fue presentada en el § 5,3,b)2).

(77) Ver la nota anterior. Aunque la cuestión no está mencionada en el código del CPCECABA, la compatibilidad está aceptada en la res. C. 145/81 del CPCECF. En las normas indicadas se aclara que la tarea no debe coincidir con funciones de dirección, gerencia o administración del cliente.

(78) Por lo ya expuesto en el § 5,3,c)4), es razonable que las presunciones de falta de independencia se extiendan a todos los miembros del equipo de auditoría y no sólo a los socios del auditor.

efectuar oferta pública de sus valores negociables sean independientes de acuerdo con los criterios que fije la CNV (79).

En sus normas, este organismo de control se refiere a la independencia de las firmas (incluyendo a las unipersonales) que ejecuten esas auditorías:

a) en una sección específica (80), donde:

- 1) requiere que los auditores reúnan las condiciones de independencia establecidas en la RT 7 y en cualquier otra reglamentación que dicten los CPCE (lo que incluye a los códigos de ética);
- 2) adopta ciertas presunciones de falta de independencia, referidas a la prestación de servicios adicionales a la auditoría externa;
- 3) amplía el período a considerar para la aplicación de ciertas presunciones que contiene la RT 7;
- 4) requiere que el auditor exponga, en su informe, cierta información referida al tema;

b) en otra sección que describe los elementos mínimos que deben reunir los sistemas de control de calidad de dichas firmas (81).

El requerimiento de rotación de socios de una firma (en relación con la auditoría de una entidad determinada) figura en la sección referida en el inciso b), aunque habría sido más lógica su inclusión dentro de la identificada en el inciso a).

1) Presunciones de falta de independencia

La CNV presume que el auditor no es independiente cuando otros servicios profesionales, prestados al mismo cliente, incluyan:

- a) la asunción de actividades de gestión, como la autorización, realización o consumación de una operación;
- b) la autorización para representar a la entidad, aunque no haya sido ejercida;
- c) la toma de decisiones relacionadas con tareas gerenciales o de dirección por las que se responde ante el órgano de gobierno del cliente;
- d) la custodia de activos del cliente;
- e) la confección de documentos fuente o la creación de datos electrónicos o de otro tipo, que respalden la realización de una operación;

(79) RTOP, arts. 13 y 14.

(80) Normas de la CNV, nuevo texto 2001 (NT2001), sección III.9.1, art. 18.

(81) NT2001, sección III.9.8, art. 25.

- f) la realización de tareas de teneduría de libros o de preparación de estados financieros, cuando esto implique la adopción de decisiones de administración o la ocupación de un rol equivalente al de la gerencia;
- g) la asignación de valores a rubros significativos de los estados financieros, cuando la tarea incluya un grado significativo de subjetividad;
- h) la toma de decisiones sobre las políticas impositivas de la entidad;
- i) la adopción de criterios para la preparación y presentación de las declaraciones juradas de impuestos del cliente;
- j) el diseño y la implementación de sistemas tecnológicos de información que se utilicen para generar información a ser incluida en los estados financieros, salvo cuando el personal del auditor no tenga a su cargo funciones de dirección o un rol equivalente al de la gerencia de primera línea y el cliente:
 - 1) reconozca que tiene la responsabilidad de establecer, mantener y realizar el seguimiento del control interno;
 - 2) asigne a un empleado competente (preferiblemente de la primera línea gerencial) la responsabilidad de tomar todas las decisiones de dirección con respecto al diseño e implementación de un sistema de equipos y programas de computación;
 - 3) tome todas las decisiones de dirección referidas al proceso de diseño e implementación;
 - 4) evalúe tanto la suficiencia como los resultados del diseño e implementación del sistema;
 - 5) sea responsable por la operación del sistema (equipos y programas) y por los datos utilizados o generados por el sistema;
- k) la asistencia al desarrollo de las actividades de auditoría interna o la asunción (vía tercerización) de algunas de sus actividades, cuando esto no asegure la existencia de una clara separación entre la realización de tales actividades y su dirección y control (que deberá estar a cargo del órgano de administración de la entidad);
- l) la prestación de servicios legales —en virtud de la existencia de una asociación profesional con abogados— cuando esto implique actuar en representación de la entidad en la resolución de una disputa o litigio; o
- m) la promoción, compraventa o suscripción inicial y colocación de las acciones del cliente, incluso si la operación es realizada por cuenta y orden de ésta.

Comentarios:

- a) algunas de estas incompatibilidades están ya previstas por las normas profesionales;
- b) la responsabilidad del cliente por el diseño y el mantenimiento de su sistema de control interno no es renunciable, de modo que la mención al *reconocimiento* de ella es innecesaria y puede hacer pensar a alguien que la asunción de tal responsabilidad es optativa;
- c) no nos convence la posibilidad de que el auditor externo ejecute tareas de auditoría interna, porque:
 - 1) la auditoría interna forma parte del control interno del cliente, que el auditor externo debe evaluar, en cuanto afecte a la preparación de la información financiera;
 - 2) los errores que pudiere cometer con motivo de esta tercerización, no necesariamente serán descubiertos gracias a las actividades de supervisión que establezca el órgano de administración;
- d) no entendemos por qué la última prohibición se refiere sólo a las acciones (títulos de patrimonio) del cliente y no menciona sus títulos de deuda.

2) Períodos a considerar en relación con las incompatibilidades

La CNV establece también:

A los efectos de lo dispuesto en el punto III.2 de la Resolución Técnica N° 7, el período de cómputo para las incompatibilidades comprenderá desde el ejercicio en que se realizan los trabajos hasta el tercer año anterior al ejercicio al que se refieran los estados financieros auditados.

La RT 7 no contiene ningún *punto* III.2. Suponemos que la CNV quiso referirse al III.A.2 de su segunda parte, donde se enuncian las incompatibilidades ocasionadas por:

- a) la relación de dependencia del auditor respecto de su cliente o de entidades económicamente vinculadas;
- b) el carácter de socio, asociado, director o administrador del cliente o de entidades económicamente vinculadas;
- c) la tenencia de intereses significativos en los mismos entes.

En consecuencia, al aplicar las normas del punto III.A.2 de la segunda parte de la RT 7 a auditorías de sociedades con cotización, deberá imaginarse que cada expresión "ejercicio al que se refiere la información objeto

de auditoría" es seguida por las palabras "o cualquiera de los tres ejercicios precedentes".

3) Información a incluir en el informe de auditoría

Cuando cualquiera de las personas alcanzadas por las incompatibilidades enunciadas por la RT 7 venda o provea bienes o servicios al cliente o a sus controladoras, controladas o vinculadas, el informe de auditoría deberá exponer tres cocientes, que resultan de dividir el total facturado al cliente por servicios de auditoría por:

- a) el total facturado al cliente por todo concepto, incluyendo los servicios de auditoría;
- b) el total facturado por servicios de auditoría al cliente, sus controladoras, controladas y vinculadas;
- c) el total facturado al cliente, sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, incluyendo los servicios de auditoría.

Sólo el primer indicador parece tener una utilidad.

El segundo:

- a) se basa en un algoritmo que incluye honorarios facturados a vinculadas, que son manejadas por terceros ajenos al grupo;
- b) a lo sumo (si se corrigieran los efectos del problema recién indicado) podría indicar la importancia relativa de la auditoría de un integrante del grupo respecto a la de éste, que es un dato que poco ayuda en la evaluación de la independencia.

El tercer cociente suministra información desprovista de sentido, ya que se la elabora comparando lo facturado a un integrante de un grupo por un único servicio, con lo facturado a ese grupo (y a entidades vinculadas) por varios servicios.

Por otra parte, la CNV no ha aclarado si para el cálculo de los coeficientes indicados deben considerarse:

- a) los servicios prestados:
 - 1) únicamente al emisor de los estados financieros;
 - 2) a dicho emisor y a los integrantes nacionales de su grupo económico;
 - 3) a dicho emisor y a todos los integrantes de dicho grupo;
- b) los honorarios facturados:
 - 1) solo por la firma del auditor;
 - 2) por ella y por otros integrantes de la red de firmas al que el auditor pertenece;

- 3) por dicha red, pero sólo si el importe de los honorarios fuera de fácil determinación.

Por lo expuesto, pensamos que en lugar de los requerimientos actuales debería requerirse que el auditor informe un cociente entre:

- a) los importes cargados por servicios de auditoría; y
- b) los correspondientes a todos los servicios profesionales prestados.

A estos efectos, deberán considerarse los importes cargados por el auditor (o por su red de firmas, si integrase alguna) al grupo al cual pertenezca el cliente (o, si esto fuera muy complejo, al grupo encabezado por la controladora de mayor nivel que presente estados financieros en la Argentina).

4) Elementos del sistema de control de calidad de una firma



Nos referimos a los sistemas de control de calidad (SCC) en el capítulo 7.

Al describir los elementos que debe incluir el SCC de una firma que preste servicios de auditoría externa (82) a entidades autorizadas para ofertar públicamente sus valores negociables, se establecen los siguientes requerimientos que se relacionan con la independencia:

- a) los socios y el personal de la firma, así cualquier otra persona que resulte alcanzada (sea: un experto contratado) deben respetar los requerimientos de independencia establecidos en las normas de la CNV;
- b) deben establecerse mecanismos que permitan que la firma:
 - 1) informe sobre los recaudos de independencia a todas las personas comprendidas, así como su modo de cumplimiento;
 - 2) requiera que las personas que vean afectada su independencia lo informen al responsable por el control de calidad;
 - 3) obtenga, no menos de una vez por año, una confirmación por escrito de su personal profesional y de los profesionales contratados acerca del cumplimiento de los requisitos de independencia;
 - 4) en caso de identificarse un incumplimiento o el riesgo de un incumplimiento, adopte las medidas necesarias para evitar su repetición;
- c) un socio individual de una firma no puede conducir las tareas de auditoría en una entidad por más de cinco años continuados, con las siguientes excepciones:

(82) De estados financieros, suponemos.

- 1) el plazo indicado puede extenderse un año más siempre que:
 - se presenten situaciones especiales que conviertan en especialmente importante la continuidad de dicho socio (83); y
 - la extensión del plazo no sea objetada por comité de auditoría de dicha entidad (o por su directorio, si tal comité no existiere);
- 2) si dentro de una firma sólo hubiera un socio especializado en servicios de auditoría, la rotación puede reemplazarse con la participación de un profesional adicional (independiente del equipo de trabajo) que:
 - revise el trabajo realizado; o
 - brinde asesoramiento apropiado, teniendo en consideración —entre otros factores— la naturaleza de la entidad, los riesgos involucrados y la complejidad de las operaciones;
- 3) si con anterioridad al ingreso de una entidad al régimen de oferta pública de sus valores negociables, un socio de la firma hubiera estado a cargo de su auditoría durante tres o más años, puede permanecer sin ser rotado durante tres años a partir de tal momento;
- d) el profesional adicional referido en el inciso c)2) puede ser externo a la firma y debe:
 - 1) cumplir los mismos requisitos que se exigen para efectuar auditorías de las indicadas;
 - 2) ser rotado cada cinco años;
- e) el socio que haya dejado de participar en una auditoría en cumplimiento del requisito de rotación, sólo podrá volver a hacerlo después de dos años (84).

D) NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

1) Norma básica

Como señalamos en el § 3,2, la SEFyC puede establecer requisitos a ser cumplidos por los auditores de las entidades financieras y cambiarias (85).

(83) Los ejemplos que se dan en la norma son una reestructuración de magnitud, un concurso preventivo, una renegociación de pasivos o cambios significativos en el grupo gerencial o en el de control.

(84) NT2001, sección III.9.8, art. 25.

(85) Contenidos en:

Texto ordenado de las normas mínimas sobre auditorías externas y controles internos para entidades financieras, anexo I.

En lo que hace al tema de este capítulo se requiere que quien audite estados financieros de las entidades indicadas:

- a) tenga la independencia requerida por las NA vigentes reconocidas o establecidas por el CPCE de la jurisdicción "donde actúe";
- b) lo haga constar en una declaración jurada que se debe presentar ante el organismo de control.

Entendemos que el requerimiento debe aplicarse caso por caso.

Esto es, si un contador público que actúa en las provincias de Córdoba y Mendoza quiere auditar los estados financieros de una entidad financiera o cambiaria domiciliada en la primera, lo que debe tener en cuenta son las NA adoptadas por el CPCE de Córdoba.

De todos modos, la aplicación de esta regla no causará problemas mientras los CPCE locales tengan en vigencia las mismas NA.

Llama la atención que la referencia sea a las NA y no a los códigos de ética. Suponemos que las reglas serían cambiadas si los CPCE de la Argentina adoptasen las ISAs, que no contienen ninguna regla sobre independencia.

2) Presunciones de falta de independencia

También se ha establecido que el requerimiento de independencia no se cumple cuando el profesional (o alguno de sus socios, si actuase un estudio de contadores) dispone de facilidades otorgadas por las entidades que auditen, hubieran sido aprovechadas o no. Observaciones:

- a) la aplicación estricta de la norma impide que un auditor tenga (en la entidad emisora de los estados financieros auditados) una tarjeta de crédito o una cuenta corriente con autorización para girar en descubierto, aunque lo hiciera en condiciones similares a las que obtendría en otras entidades financieras;
- b) aunque la cuestión no cause un problema grave (86), nos preguntamos si la SEFyC no ha exagerado;
- c) en el caso de las casas y agencias de cambio, no sabemos (ni nos imaginamos) a qué tipo de facilidades se quiso hacer referencia.

Texto ordenado de las normas mínimas sobre auditorías externas para cajas de crédito, anexo I.

Texto ordenado de las normas mínimas sobre auditorías externas para casas y agencias de cambio, anexo I.

(86) El auditor puede contratar servicios financieros con otras entidades.

E) NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Como vimos en el § 3,6, la SSN no tiene facultades regulatorias en materia de auditoría de estados financieros, pero actúa como las tuviese. Las cuestiones vinculadas con la independencia se tratan en estos párrafos de la sección 39.12.1 del *reglamento de la actividad aseguradora*:

4. Impedimentos para el ejercicio de la función y para la inscripción en el "Registro de Auditores"

No podrán prestar tales servicios a nombre propio ni a través de sociedades de profesionales, las personas que:

- Sean socios, accionistas, directores o administradores de la entidad, o de entes vinculados económicamente a ella.
- Se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o en entes vinculados económicamente a ella. (...)
- No tengan la independencia requerida por las normas profesionales aplicables.

Dado que se hace referencia a las normas profesionales y se repiten incompatibilidades ya previstas en ellas, estas reglas (aún siendo ilegales) no deberían causar problema alguno.

5.10. NORMAS ESTADOUNIDENSES

A) NORMAS DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES DE 1934

La cuestión de la independencia de los auditores de estados financieros de las entidades que cotizan públicamente sus títulos está tratada en la sección 10A de la Securities Exchange Act of 1934 (*Ley de Mercado de Valores de 1934*), en incisos que fueron agregados por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.



Nos referimos a la SOX en el § 4,7.

Los servicios que no pueden prestarse a un emisor contemporáneamente con la auditoría son los siguientes:

- teneduría de libros u otros servicios relacionados con los registros contables del cliente;
- diseño e implementación de sistemas de información contable;
- tasaciones, valuaciones y ciertos servicios relacionados;

- servicios actuariales;
- tercerización de servicios de auditoría interna;
- funciones gerenciales o de recursos humanos;
- servicios bursátiles, de asesoramiento en materia de inversiones o de banca de inversión;
- servicios legales o de *expertos* no relacionados con la auditoría;
- cualesquiera otros que la PCAOB establezca en sus regulaciones (87).

Se exceptúan los casos en que:

- los honorarios correspondientes a estos servicios (tomados en su conjunto) no superen al cinco por ciento del total de honorarios pagados al auditor en el ejercicio económico;
- el emisor no hubiera reconocido a dichos servicios como distintos a la auditoría, a la fecha de contratación de ésta; y
- estos servicios hayan sido aprobados por el comité de auditoría (o por uno de sus miembros, con poder delegado suficiente) antes de la conclusión de la auditoría (88).

También la contratación de los servicios no prohibidos (que no entren en las excepciones recién indicadas) debe ser autorizada por el comité de auditoría del emisor (89).

Algunas prohibiciones dispuestas por la SOX pueden parecer exageradas, pero debe tenerse en cuenta que:

- dicha ley fue sancionada en el marco de un fuerte cuestionamiento público a la prestación de otros servicios por parte de los auditores;
- se trata de servicios que pueden afectar la independencia aparente del auditor;
- la ley solo alcanza a las auditorías de *empresas públicas*.

Por otra parte, la ley requiere la rotación de socios al considerar ilegal que una firma preste servicios de auditoría a un cliente cuando el socio encargado (el que tiene la responsabilidad primaria por el trabajo) o el socio revisor le han prestado servicios del mismo tipo en cualquiera de los cinco ejercicios precedentes (90).

También se prohíbe que una firma ejecute una auditoría si es que, durante el año anterior a la fecha de su iniciación, tuvo entre sus empleados al

(87) Securities Exchange Act of 1934, sección 10A(g).

(88) *Ibidem*, sección 10A(i)(1)(B).

(89) *Ibidem*, sección 10A(i)(1)(A).

(90) *Ibidem*, sección 10A(j).

gerente general (chief executive officer), al contralor (*controller*), al gerente financiero (*chief financial officer*), al gerente de contabilidad (*chief accounting officer*) o a cualquier otro funcionario del cliente que ocupase una posición equivalente a las indicadas (91).

B) NORMAS DE LA LEY SARBANES-OXLEY DE 2002

Además de modificar a la ley de mercado de valores de 1934, la SOX encargó a la PCAOB (bajo la supervisión de la SEC) el dictado o la adopción de normas de independencia (92).

C) NORMAS DE LA SEC

Las reglas generales y permanentes dictadas por la SEC en materia de independencia pueden encontrarse en el Code of Federal Regulations (*código de reglamentos federales*), dentro de la siguiente ubicación:

Title 17 Commodity and Securities Exchanges

Chapter II Securities and Exchange Commission

Part 210 Form And Content of and Requirements for Financial Statements, Securities Act Of 1933, Securities Exchange Act Of 1934, Public Utility Holding Company Act Of 1935, Investment Company Act Of 1940, Investment Advisers Act Of 1940, And Energy Policy And Conservation Act Of 1975

Sec. 210.2-01 Qualifications of accountants (93)

En esta sección, que ocupa unas doce páginas del código:

- a) se requiere con carácter general tanto la independencia real como la aparente (evaluada con el punto de vista de un inversor razonable que tenga conocimiento de todos los hechos y circunstancias relevantes al caso) (94);
- b) se presenta una lista no excluyente de situaciones en que la independencia se considera vulnerada (95).



Vínculos al texto completo de esta sección (actualizado al 1º de abril de cada año):

- http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/aprqrtr/17cfr210.2-01.htm

(91) *Ibidem*, sección 10A(l).

(92) SOX, título I, sección 101(c).

(93) La cita abreviada de esta parte del código es 17CFR210-2-01.

(94) 17CFR210-2-01(b).

(95) 17CFR210-2-01(c).

- http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/aprqrtr/pdf/17cfr210.2-01.pdf

Para acceder al texto completo de otras secciones de la parte 210 del código, visitar http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx/08/17cfr210_08.html

D) NORMAS DE LA PCAOB

Haciendo uso de la facultad que le otorgó la SOX, en 2003 la PCAOB adoptó normas transitorias sobre independencia, aclarando que:

- a) ellas no reemplazaban a las de la SEC;
- b) cuando existan diferencias entre ambos juegos de normas, deben aplicarse las que sean más restrictivas.

Esto se plasmó en la regla 3600T, según la cual deben aplicarse las normas que al 16 de abril de 2003 contenían:

- a) el código de conducta profesional del AICPA;
- b) tres estándares y tres interpretaciones de la ISB.

Posteriormente, el organismo dictó:

- a) una regla (la 3520) que requiere independencia;
- b) otra (la 3521) que prohíbe la prestación de servicios por los que se reciban honorarios contingentes o comisiones;
- c) cuatro (3521-3524) referidas a la prestación de servicios impositivos y a la aprobación de éstos por el comité de auditoría;
- d) una (la 3525) que trata sobre la aprobación de servicios distintos a la auditoría por parte del comité de auditoría;
- e) otra (la 3526) referida a las comunicaciones entre el auditor y el comité de auditoría que tengan que ver con la independencia.

También dejó sin efecto uno de los estándares de la ISB y sus dos interpretaciones, que habían sido adoptados en 2003.

E) NORMAS DE LAS JUNTAS ESTATALES DE CONTADURÍA PÚBLICA

En la *Uniform Accountancy Act*, se propone que las SBAs tengan la facultad de dictar normas sobre independencia (96). Por ende, es posible que algunas lo hayan hecho.

(96) *Uniform Accountancy Act*, Fifth Edition, 2007, pág. UUA-4-4.

F) NORMAS DEL AICPA

El código de conducta profesional del AICPA incluye:

- a) una *regla* según la cual un miembro que esté en la práctica pública debe ser independiente en el desempeño de sus servicios profesionales, de acuerdo con las disposiciones promulgadas por los cuerpos designados por el Consejo del Instituto (97);
- b) doce interpretaciones (98) desarrolladas por su Professional Ethics Executive Committee (PEEC, Comité Ejecutivo de Ética Profesional) que:
 - 1) se basan en un marco conceptual (99) que considera amenazas y salvaguardas;
 - 2) suministran guías sobre el alcance y la aplicación de dicha regla.

Vale recordar que un miembro del AICPA puede apartarse de esas guías, en cuyo caso debe asumir la carga de justificar esa actitud en cualquier instancia disciplinaria (100).



Para obtener más información sobre el tema, puede consultarse:

Allen, Catherine, *New AICPA Independence Rules Address Ethics Issues*, Journal of Accountancy, noviembre de 2001, págs. 22-23.

El requerimiento de *independencia mental* se trata también en la AU § 220 de las normas profesionales del organismo.

Por su parte, las QC §§ 10 y 20 de las mismas normas se refieren a la consideración de la independencia dentro de los sistemas de control de calidad de una firma, siguiendo los mismos lineamientos que el ISQC 1.

5.11. ARMONIZACIÓN DE NORMAS

Sería conveniente que los organismos reguladores de la contaduría pública en los distintos países trabajen para la armonización de las normas sobre independencia, tal como lo hacen respecto de las NC y las NA.

Para tal tarea, preferimos el enfoque que presentamos en el § 5,7. Esto es, que las normas:

- a) indiquen explícitamente que el auditor debe ser independiente;

(97) *AICPA Code of Professional Conduct*, regla 101.

(98) Numeradas del 101-1 a 101-15. Las interpretaciones 101-7, 101-9 y 101-13 fueron abrogadas.

(99) *AICPA Code of Professional Conduct*, ¶ 100.01.

(100) *Ibidem*, *Introduction*, *Other Guidance*.

- b) enuncien presunciones no refutables de falta de independencia que consideren las percepciones que puedan esperarse del público.

Pensamos que si la armonización mundial se efectuara sobre la base del código de ética de la IFAC, el resultado sería indeseable.

5.12. RESUMEN

El auditor debe ser independiente y también parecerlo.

La independencia mental podría existir aunque no hubiera independencia aparente, pero como el público no conoce la primera, en la definición de las normas sobre independencia debe prevalecer la segunda.

La independencia aparente puede verse afectada cuando:

- a) el auditor tiene *intereses propios* que puedan verse afectados por el resultado del trabajo;
- b) el examen incluye la revisión de un trabajo anterior del auditor;
- c) el auditor interviene en la defensa de intereses del cliente;
- d) existe familiaridad entre el auditor y su cliente o determinadas personas relacionadas con él; o
- e) el auditor recibe (o cree recibir) intimidaciones de parte de propietarios, directores, administradores, o empleados del cliente.

Salvo en la revisión del propio trabajo y dependiendo de los casos, las amenazas que nos ocupan pueden involucrar:

- a) por una parte, a los propietarios, directores o administradores del cliente;
- b) por la otra:
 - 1) al firmante del informe resultante de la auditoría;
 - 2) a sus socios en una firma profesional, cuando ésta efectúa el trabajo;
 - 3) a integrantes de una red a la que pertenezca dicha firma;
 - 4) a quienes participan en la ejecución del trabajo o asesoran al auditor en determinadas cuestiones;
 - 5) a quienes, sin participar en la ejecución del trabajo, revisan la evidencia reunida y el informe de auditoría preparado (antes de hacerlo público), como una actividad interna de control de calidad.

Al evaluar las amenazas a la independencia deben considerarse:

- a) tanto las que se presenten durante la realización de la auditoría como las que guarden alguna relación con los períodos cubiertos por los estados financieros examinados.

- b) las relaciones que existan entre el emisor de los estados financieros examinados y otras entidades;
- c) las existentes entre el auditor y:
 - 1) las personas físicas relacionadas con el cliente o dependientes de él, como sus propietarios, directores, administradores o empleados;
 - 2) los parientes cercanos de las anteriores;
- d) los efectos de la pertenencia del auditor a una red de firmas.

Al evaluar la independencia, debe considerarse:

- a) la de todos los colaboradores del firmante del informe de auditoría;
- b) la de todos los miembros de la firma profesional a cargo del trabajo, que puedan tener alguna influencia sobre el resultado final del mismo;
- c) la de los auditores de componentes de los estados financieros auditados;
- d) la de los expertos contratados por el auditor para realizar determinados trabajos.

La ISB y la IFAC han propuesto que junto con las amenazas a la independencia se identifiquen y documenten las defensas que puedan eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Suele decirse que hay *defensas* provenientes de normas profesionales y legales, medidas internas de los clientes y decisiones o actitudes de las firmas. Algunas de estas defensas implican medidas que fortalecen la independencia.

Cada tanto se escuchan voces que postulan la rotación obligatoria de auditores, pero no se ha demostrado que esto tenga más beneficios que costos. En un estudio, la GAO concluyó que, en los Estados Unidos, no debería innovarse en la materia hasta disponer de información sobre los efectos conjuntos de las normas de la SOX.

La prestación de otros servicios profesionales por parte del auditor puede plantear amenazas a la independencia por intereses propios, cuando la incidencia de la facturación de esos otros servicios sea muy importante para el auditor. También se genera una amenaza por revisión del propio trabajo cuando el otro servicio genera datos que de alguna manera inciden sobre los estados financieros objeto de la auditoría.

En nuestra opinión, la designación de la misma persona para el ejercicio de la auditoría de estados financieros y de la sindicatura prevista por la LSC argentina no provoca problemas de independencia y evita una duplicación de tareas, con el consiguiente ahorro de costos. En casos como éstos, la evaluación de la independencia del auditor y del síndico debería efectuarse juntamente y con los mismos criterios.

La independencia del auditor suele estar exigida en las mismas normas legales que requieren la realización de auditorías. Las condiciones que hacen que un contador público pueda ser reputado independiente figuran, según los países, en esas normas legales, en pronunciamientos específicos sobre el tema (elaborados por un organismo independiente del estado y de la profesión), en los códigos de conducta profesional emitidos por organismos de la profesión contable, dentro de las NA o en dos o más de los elementos citados.

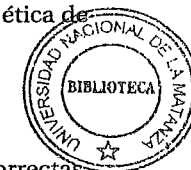
Opinamos que las normas deberían requerir explícitamente que el auditor sea independiente y enunciar presunciones no refutables de falta de independencia basadas en las percepciones que puedan esperarse del público. En consecuencia, nos parece inadecuado el enfoque de amenazas y defensas adoptado por la IFAC y la ISB, que fue fuertemente criticado por una autoridad de la SEC.

Los aspectos relativos a la independencia que contiene el código de ética de la IFAC y las normas argentinas y estadounidenses sobre la materia han sido estudiados y criticados en secciones específicas de este capítulo.

Sería conveniente que los organismos reguladores de la contaduría pública en los distintos países trabajen para la armonización de las normas sobre independencia, tal como lo hacen respecto de las NC y las NA. También pensamos que si esta tarea se efectuara sobre la base del código de ética de la IFAC, el resultado sería indeseable.

5.13. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.
 - a) Como la revisión de estados financieros tiene menor jerarquía que su auditoría, no es necesario que su ejecutante sea independiente del cliente.
 - b) El auditor debe ser independiente y además parecerlo.
 - c) La función de director de una empresa no impide ser auditor de su controladora.
 - d) Para reducir costos, sería razonable que la sindicatura prevista en la LSC de la Argentina se asigne al auditor de sus estados financieros y que éste integre el comité de auditoría del ente.
 - e) El auditor no debería prestar ningún otro servicio profesional a sus clientes.
 - f) Deberían fijarse normas que enumeren los casos de incompatibilidad por amistad.
 - g) Para fortalecer la independencia de los auditores, debería obligarse a su rotación periódica.



- h) Si el auditor interno de una empresa depende directamente de sus propietarios, puede considerársele independiente con respecto a los sectores que audita y, en consecuencia, podría permitirse que colabore en la auditoría de los estados financieros del ente.
 - i) Un auditor no debería emitir informes en papel con membrete del cliente.
2. Enuncie el concepto de *independencia mental*.
 3. Enuncie tipos de amenazas a la independencia del auditor de estados financieros.
 4. Se dice que la independencia del auditor que presta otros servicios a su cliente no se pierde cuando los otros servicios no involucran decisiones subjetivas o cuando los resultados de ellos están sujetos a la revisión y aprobación de los administradores del emisor de los estados financieros auditados. Indique qué argumentos contrarios a esta conclusión presenta el autor de este libro.
 5. Indique cuál es, en relación con el tema de la independencia, el mayor defecto del código de ética del CPCECABA.
 6. En un país determinado, la actividad de los auditores está regulada por un organismo profesional y por otro estatal que han dictado, por separado, normas sobre independencia. Indique cuáles deberían ser aplicadas.
 7. Sobremonite S. A. utiliza un computador que a veces se encuentra sobrecargado de trabajo. El auditor de sus estados financieros, que posee un equipo similar, se lo alquila por horas, estando la operación de la máquina a cargo de la empresa. Indique si la cuestión afecta la independencia del auditor.
 8. A mediados de 20X1, Roldán S. A. ofrece a Lamachica y Asociados la auditoría de sus estados financieros al 31/12/X1. José Lamachica (uno de los socios del estudio) posee 2.000 acciones ordinarias de la empresa (el 0,04 % de las emitidas por ella) que adquirió en un mercado bursátil y cuyo valor corriente representa el 1,3 % del activo de dicho profesional al 31/12/X0. Indique si, en su opinión, hay algún impedimento para que dicha firma profesional acepte la propuesta.

5.14. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Incorrecto. La independencia también es necesaria porque la revisión también agrega fiabilidad a los estados financieros.
 - b) Correcto.
 - c) Incorrecto. Si hay dependencia de otra empresa del grupo no hay independencia respecto de él.
- d) Incorrecto. Las funciones de auditor y síndico son compatibles entre sí pero no con la pertenencia al comité de auditoría, porque éste es un órgano de gobierno corporativo. La incompatibilidad se agravaría si el comité de auditoría participase en la selección del auditor.
 - e) Incorrecto. Sólo deberían considerarse que existe una incompatibilidad cuando la auditoría implique el examen del producto resultante del otro servicio o del juicio emitido con motivo del mismo.
 - f) Incorrecto. La materia no es susceptible de regulación sobre bases objetivas.
 - g) Incorrecto, en nuestra opinión. Hasta ahora no se ha demostrado que los beneficios de la rotación sean superiores a los costos que ella provocaría.
 - h) Incorrecto, en nuestra opinión. Aunque haya independencia respecto de los sectores que audita, no la hay respecto del emisor de los estados financieros, así que su participación en la auditoría de ellos no sería aceptable. Sin embargo, hay países en que se la admite.
 - i) Correcto.
2. Es el estado mental que permite el suministro de una opinión sin estar afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe con integridad y ejercite su objetividad y escepticismo profesional (definición de la IFAC).
 3. La independencia podría verse afectada por:
 - a) intereses propios;
 - b) la revisión del propio trabajo;
 - c) la defensa de intereses del cliente;
 - d) la familiaridad con el cliente, sus directores, ejecutivos o empleados;
 - e) intimidaciones recibidas (o que se crea haber recibido) de parte de propietarios, directores, administradores o empleados del cliente.
 4. El autor de este libro argumenta que el cumplimiento de las condiciones recién indicadas no impide que:
 - a) el auditor, al prestar el otro servicio, cometa errores;
 - b) esos errores no sean advertidos por los administradores de su cliente, sea porque no cuentan con los conocimientos necesarios

para detectarlos, porque confían excesivamente en el trabajo del auditor; o por simple descuido;

- c) al efectuar la auditoría esos errores salgan a la luz;
 - d) el auditor prefiera no revelarlos a su cliente para no afectar su imagen.
5. No contiene una norma general que requiera independencia. Sólo enuncia presunciones de falta de independencia.
 6. En cada situación deberían considerarse las normas más rigurosas.
 7. El contrato no corresponde a un servicio profesional sino a una transacción comercial que, por sí sola, no debería afectar la independencia del auditor.
 8. La participación de José Lamachica es muy pequeña, así que la independencia del estudio no debería verse afectada. Sin embargo, alguna norma podría no tener en cuenta la significación de la inversión y presumir, en consecuencia, que hay falta de independencia.

CAPÍTULO 6

ÉTICA Y CÓDIGOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

6.1. INTRODUCCIÓN

El Diccionario de la Real Academia Española asigna a las palabras *ética* y *moral* varias acepciones. Las que consideramos más relevantes a los efectos del desarrollo de este capítulo son las que siguen:

ético, ca.

2. adj. Recto, conforme a la moral.
4. f. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.
5. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. *Ética profesional*

moral.

1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.
3. adj. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. *Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo*
4. f. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia (1).

Puede haber definiciones más precisas de estos conceptos (2), pero nos parece difícil que las conclusiones que podamos elaborar a partir de ellas difieran significativamente de las que presentaremos en este capítulo.

(1) *Diccionario de la Real Academia Española*, vigésima segunda edición, <http://www.rae.es>.

(2) Numerosos libros toman a la ética y a la moral como objeto específico de estudio.

Por otra parte, la mayoría de las personas, cualquiera fuere su nivel de estudios, puede diferenciar lo que es ético de lo que no lo es.

En las secciones que siguen, nos referiremos a:

- a) la ética de los contadores públicos que prestan servicios de los tipos estudiados en este libro;
- b) las normas que regulan la conducta de estos profesionales.



Las consecuencias profesionales de la comisión de faltas éticas se estudiarán en el capítulo 8.

6.2. ÉTICA Y ACTUACIÓN PROFESIONAL

En nuestra opinión, un profesional actúa éticamente cuando:

- a) como otras personas:
 - 1) orienta su actuación hacia el bien (lo cual implica rectitud de ánimo o buena fe);
 - 2) respeta al prójimo;
 - 3) respeta las normas que debe cumplir;
- b) se preocupa por satisfacer las expectativas de quienes lo contrataron o utilizan sus informes, que esperan que el profesional:
 - 1) preste sus servicios cuidadosa, responsable y eficazmente;
 - 2) sea discreto en el manejo de la información obtenida durante su ejecución.

El requerimiento b) 1) es especialmente imperativo cuando:

- a) el profesional emite informes destinados a hacer fe pública, que es lo que sucede en el caso de la auditoría y otros servicios de atestiguación;
- b) la profesión se ejerce al amparo de protecciones dirigidas a impedir su práctica por personas no habilitadas; o
- c) la comunidad ha contribuido a costear los estudios del profesional.

Las tres circunstancias se presentan en la Argentina, donde:

- a) según se ha visto, la ley 20.488:
 - 1) requiere la obtención del título de contador público (o equivalente) para el ejercicio de la auditoría de estados financieros;
 - 2) castiga el ejercicio ilegal de dicha profesión;

- b) la mayoría de los contadores públicos somos egresados de universidades estatales donde sólo pagamos aranceles insignificantes con motivo de trámites administrativos, de modo que una parte importante del costo de nuestros estudios fue pagada por otros habitantes del país, que abonaron mayores impuestos, se privaron de mejores servicios estatales o soportaron una mayor inflación.

Como se señala en el Código de Ética de la IFAC:

Una marca distintiva de la profesión contable es su aceptación a la responsabilidad de actuar en el interés público. Por lo tanto, la responsabilidad de un contador profesional no es exclusivamente la de satisfacer las necesidades de su cliente o empleador individual (3).

Siguiendo a Chapman, podemos decir que los beneficiarios de la actuación ética son:

- a) *los clientes* del profesional, por la forma en que los servicios prestados satisfacen sus necesidades;
- b) *la comunidad en su conjunto*, por los efectos que tales servicios pueden tener sobre ella;
- c) *la profesión toda*, por el impacto que dicha actuación puede tener sobre su imagen;
- d) *el propio profesional*, por la obtención de una recompensa espiritual (o intelectual) derivada de los servicios prestados (4).

Y, como señalaba el prominente colega, se considera falta de ética al mal proceder respecto del cliente, la comunidad y la profesión en su conjunto, o respecto de colegas individualmente considerados.

Agreguemos que:

- a) puede cometerse una falta ética aunque no se viole ley alguna;
- b) la comisión reiterada de faltas éticas por parte de los poseedores de títulos universitarios puede generar el descrédito de las casas de estudio que los otorgaron.

6.3. CÓDIGOS DE CONDUCTA PROFESIONAL O DE ÉTICA

Los requerimientos de que los contadores públicos respeten normas de conducta, se presentan normalmente en códigos titulados con expresiones que hacen referencia a la conducta o a la ética profesional.

(3) IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, ¶ 100.01.

(4) CHAPMAN, WILLIAM LESLIE, *Responsabilidad del profesional en ciencias económicas*, Ediciones Macchi, 1979, pág. 207.

Por ejemplo:

Código de ética para contadores profesionales (propuesta de la IFAC).

Código de ética unificado (propuesta de la FACPCE).

Código de ética (CPCECABA).

Código de conducta profesional (AICPA).

T Las expresiones que hacen referencia a la ética y no a la conducta profesional, sólo deberían emplearse si todas las reglas establecidas en el código tuviesen que ver con la aplicación de normas morales.

Como señala Melzi, los códigos de conducta profesional ordenan lo que "naturalmente" se espera del profesional (5).



En el resto de este capítulo sólo utilizaremos la palabra *código* (a secas) o su plural para referirnos a ordenamientos como los indicados.

Estos códigos podrían ser elaborados por entidades que:

- proponen regulaciones para que otros organismos las adopten o adapten (casos IFAC y FACPCE);
- tienen la facultad legal de regular el ejercicio profesional dentro de una jurisdicción determinada (caso CPCECABA)
- no la tienen, pero establecen estándares que deben ser respetados por los asociados (caso AICPA), aunque su transgresión no les imposibilite el ejercicio profesional.

En nuestra opinión, los códigos para contadores públicos que prestan servicios relacionados con estados financieros deberían incluir:

- la obligación de respetar a los clientes, al público en general y a los colegas;
- los conceptos subyacentes en determinados *principios generales*, como los que enunciaremos en el § 6,4;
- reglas que se basen en ellos y que identifiquen deberes concretos y conductas prohibidas.

(5) MELZI, FLAVIA, *El profesional en ciencias económicas y la ética*, Enfoques, agosto y septiembre de 2008.

Un código que haya sido preparado aplicando este enfoque de una manera estricta:

- permite evaluaciones más objetivas de las conductas profesionales;
- debería generar (suponemos) más confianza en el público.

Las normas contenidas en estos códigos deberían actualizarse periódicamente para considerar:

- los cambios que se hubieren producido en las ideas sobre lo que es (y lo que no es) bueno para los clientes, la comunidad y los miembros de la profesión;
- la jurisprudencia acumulada en el juzgamiento de conductas profesionales por parte de los organismos facultados al efecto.

Un código bien preparado ayuda:

- a los propios profesionales, en la tarea de tomar decisiones y de evaluar sus propias conductas;
- al público, a comprender mejor:
 - qué debe esperar de los profesionales;
 - hasta dónde llega lo que puede exigirles;
 - en qué casos tiene el derecho de denunciar a los profesionales ante los organismos a cargo de la vigilancia de la conducta profesional o de iniciar contra ellos acciones administrativas, civiles o penales;
- a quienes deban juzgar dicha conducta, limitando así el efecto de sus propias concepciones acerca del *bien* y el *mal*, cuyo peso sería decisivo si no se regulase la cuestión;
- a mejorar la imagen de la profesión, pues el establecimiento de códigos (y también el de regímenes disciplinarios) conlleva un halo de seriedad que debería ser valorado positivamente por el público.

A partir del § 6,7 nos referiremos a algunos códigos específicos. Previamente, consideraremos algunas cuestiones sustanciales, referidas a los principios éticos que los contadores deberían respetar y a las reglas de conducta profesional que deberían seguir.

6.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Con criterio que compartimos, el código de ética de la IFAC de 2005 (revisado en 2006) requiere que un contador profesional, cualquiera fuere el

tipo de servicios que preste, dé cumplimiento a cinco principios fundamentales (6):

<i>Integridad</i>	Actuar con rectitud y honestidad en todas sus relaciones profesionales y de negocios.
<i>Objetividad</i>	No permitir que sus juicios se vean sobrepasados por prejuicios, conflictos de intereses o influencias de terceros. Esto implica, en los casos de servicios profesionales de los que surjan informes de uso público, que el contador debe ser independiente.
<i>Competencia profesional y debido cuidado</i>	Mantener los conocimientos profesionales al nivel que sea necesario para que el cliente o el empleador del contador reciban un servicio profesional competente basado en prácticas, normas y técnicas actualizadas. Actuar de acuerdo con las normas técnicas y profesionales cuando se suministran servicios profesionales.
<i>Confidencialidad</i>	No revelar la información adquirida al prestar servicios a menos que exista una autorización adecuada y específica o la obligación o el derecho de hacerlo. No emplear esa información en beneficio propio o de terceros.
<i>Conducta profesional</i>	Cumplir con las leyes y las regulaciones. Evitar cualquier acción que desacredite a la profesión.

6.5. REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA PROFESIONAL

El cuadro que se presenta en las págs. 243-246 contiene una lista tentativa (y probablemente incompleta) de reglas de conducta profesional que los contadores públicos deberían seguir (en nuestra opinión) en la obtención de servicios profesionales sobre estados financieros o con motivo de su ejecución.

Las hemos clasificado en tres niveles. En el primero ubicamos las obligaciones generales de respetar a los clientes, al público y a los colegas. Nos referimos luego a la aplicación de los principios fundamentales antes descritos en general (nivel 2) y finalmente a casos particulares (nivel 3).

Las reglas básicas se exponen en letra común. En algunos casos, agregamos comentarios en *bastardilla*.

Algunas reglas se refieren únicamente a trabajos de auditoría.

El contador público que utilice los servicios de asistentes debería asegurarse que los *principios fundamentales* sean respetados por todos los miembros de su equipo.

(6) IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, ¶ 100.4.

Reglas	Principales afectados por el incumplimiento de la regla		
	Cliente	Público	Colegas
NIVEL 1			
1. Respetar a los clientes	✓		
2. Respetar al público		✓	
3. Respetar a los colegas			✓
NIVEL 2			
4. Obrar recta y honestamente (con integridad)	✓	✓	
5. Resistir los prejuicios, conflictos de intereses o influencias de terceros que pudieren afectar la objetividad.	✓	✓	
<i>Esto es, mantener la independencia mental y la aparente. Si esto no fuere posible, rechazar el trabajo.</i>			
<i>Las cuestiones vinculadas con la independencia mental y la aparente fueron tratadas en el capítulo 5.</i>			
6. Prestar el servicio profesional con aptitud profesional y debido cuidado.	✓	✓	
<i>Tanto la aceptación de una tarea profesional que no se está en condiciones de ejecutar como la negligencia en su ejecución conducen normalmente a la prestación de un servicio ineficaz (afecta al cliente) del cual surge un informe de dudosa fiabilidad (afecta al público). En alguna medida, estos hechos perjudican también a los colegas que no fueron contratados para la prestación del servicio y que podrían haber efectuado un trabajo de mayor calidad.</i>			
<i>Volveremos a referirnos a la negligencia en el § 6,6,d).</i>			
7. Actualizar permanentemente el nivel profesional.	✓	✓	
8. No divulgar, salvo en casos justificados, los conocimientos adquiridos como resultado de la labor profesional o de la preparación de una propuesta de servicios profesionales.	✓		
<i>Nos referimos a esos casos en el § 6,6,c).</i>			
<i>La violación del secreto profesional también constituye un delito, cuando una ley penal lo establezca.</i>			

Reglas	Principales afectados por el incumplimiento de la regla		
	Cliente	Público	Colegas
9. No utilizar en provecho propio o de otra persona conocimientos adquiridos como resultado de la labor profesional o de la preparación de una propuesta de servicios profesionales.	✓		
<i>Para alguna doctrina, también se configuraría falta ética si el contador actuase de un modo que permita suponer que utilizó la información obtenida en provecho propio (o de otra persona), aunque esto no haya ocurrido. Esta es una aplicación de la idea de que el contador público debe ser honesto y además parecerlo.</i>	✓		
10. Actuar de una manera que sea consistente con la buena reputación de la profesión, absteniéndose de ejecutar actos que pudieran desacreditarla.			✓
11. Aplicar los estándares y regulaciones que (en cada caso) sean relevantes al servicio prestado.	✓	✓	
NIVEL 3			
12. No intentar la obtención de nuevos trabajos profesionales mediante prácticas inadecuadas.		✓	✓
<i>Esta cuestión se tratará con mayor detalle en el § 6,6,a).</i>			
13. No aceptar un trabajo profesional que no pueda ser atendido satisfactoriamente debido a) a su magnitud; b) a su complejidad; o c) a la necesidad de poseer conocimientos especializados cuando el auditor no los tiene ni puede obtener un asesoramiento adecuado.	✓	✓	
14. En caso de tener intereses significativos en empresas competidoras del cliente, informarle.	✓	✓	
<i>La prestación de un servicio a un competidor de una empresa en la que el contador público tiene intereses significativos podría permitirle la obtención de información que pudiere otorgar ventajas a esta última.</i>			
15. No aceptar obsequios importantes.		✓	

Reglas	Principales afectados por el incumplimiento de la regla		
	Cliente	Público	Colegas
<i>Además de afectar la objetividad, la recepción de obsequios importantes puede crear una amenaza por intimidación, dada la posibilidad de que el hecho sea dado a conocer públicamente.</i>			
16. No prestar servicios que permitan el acceso al sistema contable de una empresa que mantiene un litigio con otra que es asesorada por el mismo profesional.		✓	
<i>El acceso a la información financiera de una empresa permitiría obtener datos que la otra utilice en contra de la primera.</i>			
17. No interrumpir la prestación de un servicio si no existe una justa causa.		✓	
<i>La interrupción injustificada de una auditoría, una revisión o una compilación de estados financieros podría ocasionar:</i>			
a) demoras en la presentación de dichos documentos ante órganos estatales de fiscalización o de recaudación y ante al público en general;			
b) la aplicación de sanciones al emisor de dichos estados.		✓	
18. No emitir informes falsos o incompletos.	✓	✓	
<i>En un informe de auditoría de estados financieros, podrían ser falsas las manifestaciones referidas a la aplicación de las normas profesionales (por parte del auditor) o de las NCR aplicables al caso (por parte del cliente). Esta es, probablemente, la falta ética más apta para dañar la credibilidad pública.</i>			
19. No retener documentación o registros de propiedad del cliente, sin autorización de éste.	✓		
<i>Estos elementos son de propiedad del cliente y sólo deberían ser retirados de sus establecimientos con su autorización, para facilitar la realización del servicio profesional y por lapsos breves. Su permanencia en poder del contador no tiene justificativo cuando la prestación del servicio ha concluido.</i>			

Reglas	Principales afectados por el incumplimiento de la regla		
	Cliente	Público	Colegas
<i>Por otra parte, la conservación indebida de esta documentación puede constituir un delito. En un caso estudiado separadamente por Chapman (7) y por Petrúngaro (8), la justicia argentina consideró que la retención de registros y documentos de un cliente por parte de cierto profesional fue una maniobra extorsiva efectuada con el único propósito de cobrar sus honorarios.</i>			
20. Respetar las normas legales.		✓	
<i>La transgresión de normas legales no constituiría una falta ética si fuese involuntaria y no resultase de un accionar negligente.</i>			
21. No cooperar con el cliente en la comisión de actos incorrectos.		✓	
22. Respetar el prestigio, la conducta y la moralidad de los colegas.			✓
<i>El menoscabo de colegas podría surgir durante la promoción de un servicio profesional, en conversaciones con un cliente potencial o de la redacción malintencionada de algún informe.</i>			
23. No comportarse en público de una manera que deteriore la imagen de la profesión.			✓
<i>Es raro que esto ocurra con motivo de servicios prestados sobre información financiera.</i>			

6.6. ALGUNAS CUESTIONES ESPECÍFICAS

Seguidamente, pasaremos revista a algunas cuestiones que pueden involucrar controversias. Los puntos de vista que expondremos no tienen por qué coincidir con los considerados para preparar determinados códigos de ética.

A) OBTENCIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES

Es normal que un contador público quiera obtener nuevos trabajos profesionales. Seguidamente nos referiremos a las cuestiones éticas vinculadas con algunas actividades que podrían efectuarse con ese propósito.

(7) Obra citada en la nota 4, págs. 226-227.

(8) PETRÚNGARO, ROBERTO, *Código de ética. Relevancia de los principios de ética profesional sobre las normas de acción contenidas en el código*, tesis doctoral presentada a la Universidad de Buenos Aires, 1974, pág. 124.

1) Comunicaciones al público y ofrecimiento directo de servicios

Estas comunicaciones incluyen normalmente:

- a) información sobre el profesional, los servicios que presta y las formas de entrar en contacto con él;
- b) opiniones o informaciones sobre cuestiones técnicas, que se divulgan para lograr un mayor conocimiento del profesional o como un simple servicio a la comunidad.

Estos medios de promoción podrían cuestionarse si el contador público, dentro de la información del primer tipo:

- a) exagerase los servicios que presta, su capacitación o su experiencia;
- b) comunicase información falsa o engañosa, como la mención de una especialización que no pueda demostrarse o que induzca a suponer la tenencia de un título de posgrado que no se ha obtenido;
- c) prometiese resultados; o
- d) denigrase (sea, mediante comparaciones), el trabajo de colegas.

Ejemplos de expresiones que consideramos inadecuadas:

- Nuestros informes de auditoría le garantizan al acceso al crédito en el mercado internacional y a tasas de interés más bajas.
- Nuestras auditorías culminan siempre con la emisión de opiniones favorables sin salvedades.
- Nuestros informes de auditoría son aceptados por el Banco Central.
- Nuestro estudio es el número uno en auditorías de entidades aseguradoras.
- Nuestro trabajo es serio. Olvídense de los pobres servicios que le brindan otros contadores.

También cabe esperar que se evite la inclusión de información de mal gusto o indigna, pero éstos son conceptos subjetivos. Particularmente, nos parecen de mal gusto:

- a) las expresiones de auto elogio (en las que subyagan comparaciones con colegas);
- b) la reproducción de testimonios o endosos de clientes sobre la calidad de los servicios recibidos, pues es difícil que dichas personas posean

los conocimientos necesarios como para opinar con conocimiento de causa sobre la cuestión.

Por ejemplo:

- Dijo el gerente general de Testimonio S. A.: "Estoy plenamente satisfecho con la auditoría que he recibido de Eutrapelia y asociados".
- Dijo el gerente general de Endoso S. A.: "El Estudio Ludibrio y Asociados asegura efectuar las mejores auditorías de la provincia. Y yo estoy de acuerdo".

Al definir el contenido de las comunicaciones al público, deben tenerse en cuenta las restricciones legales que pudieren existir en la jurisdicción del caso.

Cabe comentar que, por años, los organismos profesionales consideraron que no era ético que los contadores públicos efectuasen comunicaciones al público con el objetivo de atraer clientes o que efectuaran ofrecimientos directos de servicios (9).

En el último cuarto del siglo XX, los consumidores y los gobiernos comenzaron a cuestionar estas prohibiciones, por considerar que ellas no podían prevalecer sobre el derecho del público a la obtención de información que le facilitase el conocimiento amplio de proveedores de los servicios profesionales que necesita.

Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos trató al tema al resolver (por ocho votos contra uno) que la SBA de Florida no podía prohibir que un contador ofreciese sus servicios mediante visitas personales no solicitadas (10).



Para más información sobre este fallo ver:

<http://supreme.justia.com/us/507/761/case.html>

DePree, Chauncey M. Y Jude, Rebecca Kathryn, *Constitutionality of In-Person Solicitation*, Journal of Accountancy, septiembre de 1993, págs. 81-82.



En la Argentina, el art. 1º del decreto 2.284/91 (ratificado por la ley 24.307) prohibió:

- a) las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional;

(9) El AICPA lo hizo en 1922.

(10) *Edenfield v. Fane*, 507 U. S. 761, 1993.

- b) las limitaciones a la información de los consumidores o usuarios de servicios sobre precios, calidades técnicas o comerciales y otros aspectos relevantes relativos a bienes o servicios que se comercialicen;
- c) cualquier otra restricción que distorsione los precios de mercado impidiendo la interacción espontánea de la oferta y la demanda.

Consecuentemente:

- a) la idea de que la publicidad de servicios profesionales *es mala* fue desplazada por la de que *debe ser honesta*;
- b) en las regulaciones profesionales, las prohibiciones a la publicidad fueron reemplazadas por la enunciación de las características que ésta debe tener;
- c) en algunos países comenzó a aceptarse el ofrecimiento directo de servicios.

2) Gestorías y comisiones

La obtención de clientes mediante la utilización de gestores y contra el desembolso de una comisión es incompatible con:

- a) la naturaleza de los servicios de auditoría;
- b) el hecho de que su calidad no es uniforme, pues depende de las condiciones personales de cada auditor (no hay dos auditores iguales), de los miembros de su equipo y de los sistemas de control de calidad de su firma;
- c) el buen gusto;
- d) el mantenimiento de una buena *imagen profesional*.

Consideramos que la figura de gestor incluye a la del contador que pone en contacto a uno de sus clientes con otro profesional y que percibe por ello una *comisión por referimiento (referral fee)*.

Sin embargo, la prohibición del empleo de gestores y del pago de comisiones es vista como una interferencia a la libre competencia por algunos defensores de los consumidores de bienes y servicios. Tanto es así que, en 1990, en los Estados Unidos:

- a) la Federal Trade Commission (FTC, Comisión Federal de Comercio) ordenó que el AICPA no desaconsejase, restringiera, regulase, impidiera, interfiriese o declarase falto de ética el pago o aceptación de las *comisiones por referimiento* (11);

(11) *FTC order concerning restraints on CPAs*, Journal of Accountancy, octubre de 1990, págs. 35-39.

- b) a consecuencia de ello, el AICPA modificó su código de conducta profesional para permitir que sus miembros efectúen o acepten comisiones de este tipo, en cuyo caso tienen la obligación de informarlo al cliente (12).

3) Negociaciones de clientelas

Como no hay dos contadores públicos (ó firmas) iguales, sería absurdo que un contrato de servicios profesionales posibilitase que un contador transfiriese a otro sus derechos y obligaciones.

Consecuentemente, ningún auditor puede considerarse autorizado a vender su cartera de clientes (13).

Ello no obsta a que un contador que se retire de la práctica profesional ponga a sus clientes en contacto con un colega y que éste les ofrezca sus servicios, en cuyo caso:

- a) la decisión final siempre estará en manos de esos clientes;
- b) cualquier pago que el primero recibiera del segundo constituiría, en sustancia, una comisión a la que le serían aplicables los conceptos presentados en el § 2).

B) HONORARIOS

La fijación de honorarios por servicios de los tratados en este libro no es materia susceptible de regulación mediante códigos de ética, porque las propuestas de servicios profesionales —que deberían mencionar los honorarios del caso, una estimación de ellos o las bases para su cálculo definitivo— pueden ser libremente aceptadas o rechazadas por sus destinatarios.

Sin embargo, no sería ético que un contador acordase honorarios sobre la base de:

- a) fórmulas que le permitan modificarlos a su albedrío;
- b) horas reales que él y su equipo asignen al trabajo, cuando planea falsificar esa información;
- c) importes contenidos en los estados financieros, ya que esto afecta su independencia.

Por otra parte, la convención de honorarios muy bajos puede inducir al contador a asignar a un trabajo una cantidad de tiempo insuficiente como para ejecutar su tarea con el debido cuidado profesional.

(12) AICPA Code of Professional Conduct, Rule 503.

(13) La Corte de Apelaciones de Missouri estableció que los clientes tienen el privilegio absoluto de elegir sus propios proveedores profesionales (noticia aparecida en Journal of Accountancy, mayo de 1997, pág. 21). El caso se había iniciado porque un contador retirado de una firma profesional había logrado su contratación por varios clientes de ésta.

C) EL SECRETO PROFESIONAL

Salvo en ciertos casos, un contador no debe divulgar información secreta del cliente a la que hubiera accedido con motivo de sus servicios profesionales. Si actúa con colaboradores, debe requerir que éstos procedan del mismo modo. Esta obligación ética se refiere a cualquier tipo de divulgación a cualquier interlocutor, y no cesa porque el profesional se haya desvinculado de un cliente.

Por otra parte, ya lo mencionamos, la violación de esta regla de conducta puede constituir un delito.

Los códigos de ética o de conducta profesional suelen prever excepciones a la obligación general descripta. Normalmente, se permite que un contador público revele conocimientos adquiridos con motivo de la prestación de sus servicios, cuando:

- a) el cliente lo autoriza, en cuyo caso debería solicitarse su conformidad por escrito;
- b) existe la obligación legal de hacerlo; o
- c) la revelación de la información confidencial es necesaria para la defensa del contador en actuaciones judiciales, administrativas (a cargo de oficinas gubernamentales) o disciplinarias, en cuyo caso la divulgación de información del cliente debería:
 - 1) ser precedida por la evaluación de los otros medios de defensa que estuvieren disponibles;
 - 2) limitarse a lo que resulte *imprescindible* para alcanzar el fin perseguido.

Efectuada una auditoría, la evidencia recogida con tal motivo podría exhibirse, dadas las condiciones indicadas, a:

- a) los nuevos auditores de un ex cliente;
- b) el auditor de los estados consolidados de un grupo empresarial del cual el cliente forma parte;
- c) el auditor de los estados financieros de la casa matriz, cuando el cliente es una sucursal;
- d) una bolsa de comercio o un organismo estatal de control que tuviera la facultad de examinar la documentación reunida en una auditoría, ya sea:
 - 1) en el marco de una investigación administrativa; o
 - 2) para que ejecuten una tarea de control de calidad;

- e) un par del auditor que haya sido contratado por éste para opinar sobre la calidad de auditorías que ya ha efectuado, en cuyo caso el segundo tendrá acceso a las evidencias que respaldan los trabajos que integren la muestra que selecciona.

Por otra parte, una ley anti lavado podría obligar a un auditor a presentar reportes de operaciones sospechosas (de los referidos en el § 2,4) a una UIF

Es conveniente que el contrato de servicios prevea la exhibición de las evidencias recogidas durante un trabajo profesional cuando ella sea necesaria para la realización de controles de calidad.

La exhibición a terceros de evidencias recogidas durante un trabajo profesional debe efectuarse bajo el control del profesional, de modo que no puedan afectarse ni la integridad de la documentación examinada ni la confidencialidad de la información contenida en ella.

Cuando el tercero sea otro profesional, debería obtenerse de él una declaración que indique que:

- a) no tiene intereses significativos en empresas competidoras del cliente;
- b) no divulgará la información exhibida;
- c) no la utilizará en beneficio propio o de otras personas.

D) LA NEGLIGENCIA COMO FALTA ÉTICA

Un auditor, un revisor o un compilador de estados financieros podría actuar con negligencia (esto es, sin el debido cuidado), al ejecutar su trabajo o al preparar los informes resultantes de él.

Opinamos que el accionar negligente constituye una falta ética siempre, aun cuando sus consecuencias hayan dado lugar al pago de indemnizaciones a los afectados.

Por ello, discordamos con los párrafos que transcribimos, en los que parece subyacer la idea de que ciertas negligencias poco graves no deberían considerarse transgresiones a los códigos de ética:

(...) ¿quién puede aseverar, con toda franqueza y candidez, que jamás ha sentido tedio, obrado con cansancio, o bajo el influjo de preocupaciones o males físicos, que le han impedido ejercer toda la destreza, toda la diligencia, toda la atención debida a una cuestión determinada?

En la mayor parte de los casos en que obramos en la forma antedicha, los asuntos así atendidos no han sido muy

importantes y las consecuencias de nuestra falla de diligencia o impericia circunstancial no han sido graves. En los pocos casos que lo fueron, probablemente se ha debido reparar el daño causado (14).

Por otra parte, la aplicación de esta teoría:

- a) abriría la puerta a la justificación de la falta de cuidado profesional recurriendo a excusas (cansancio, preocupaciones) cuya probanza dependería en algunos casos de la palabra del profesional;
- b) deterioraría así la imagen de la profesión.

E) LA CONDENA JUDICIAL COMO FALTA ÉTICA

El código de ética del CPCECABA establece:

Art. 17° - Constituye violación a los deberes inherentes al estado profesional, y en consecuencia se considera infracción al presente Código, el hecho de que un matriculado —aún no estando en el ejercicio de las actividades específicas de la profesión— haya sido condenado judicialmente por un delito económico.

Una norma similar aparecía en un proyecto de la FACPCE de 1989, pero no fue incorporada al *código de ética unificado* aprobado por la Federación en 2000 (15).

En el artículo citado en la nota 5, Melzi explica que:

Esta doctrina se sustenta en la idea de que la figuras penales que encuadran en la especie "delitos económicos" guardan conexión inmediata o mediata con los campos de actuación que abarcan las profesiones en ciencias económicas y con la imagen que de los mismos tiene la comunidad.

Sin embargo:

- a) no nos parece acertado que por una vía indirecta se deje en manos de terceros (los tribunales competentes en el caso) la posibilidad de decidir si un matriculado en el CPCECABA ha violado el código de ética, ya que esta función le corresponde al Consejo;
- b) esta transferencia de atribuciones es peligrosa en un país donde la calidad del trabajo del Poder Judicial está muy lejos de la deseable;

(14) *Obra citada en la nota 4*, pág. 209.

(15) Res. 204/00 de la FACPCE.

- c) los casos de condenas judiciales a matriculados podrían tratarse sobre la base de las reglas de actuación que requieren que respeten la ley y no faciliten la comisión de actos incorrectos.

De todos modos, sería raro que una condena judicial pudiera estar motivada por delitos relacionados directamente con la ejecución de los servicios profesionales sobre los que trata este libro, pues el Código Penal no castiga la emisión de informes falsos de auditoría, revisión, aplicación de procedimientos convenidos, compilación o certificación (16).

6.7. EL CÓDIGO DE LA IFAC DE 2005

A) INFORMACIÓN GENERAL

Según lo señalado en el § 2,2:

- a) existe un *Code of Ethics for Professional Accountants* (Código de ética para contadores profesionales) elaborado por la IESBA de la IFAC;
- b) como la IFAC no tiene facultades legislativas, ese código no pasa de ser una propuesta que otros organismos (regionales, nacionales o provinciales) podrían adoptar, adaptar, rechazar o ignorar;
- c) la IESBA también ha emitido interpretaciones del código (17);
- d) La SMO 4 (18) requiere que los miembros de la IFAC:
 - 1) notifiquen a sus propios integrantes sobre las disposiciones de dicho código y sobre otros pronunciamientos desarrollados por la IESBA;
 - 2) no apliquen normas menos exigentes que las contenidas en él, salvo cuando exista una prohibición legal de aplicar alguna de sus partes, en cuyo caso deben considerar las restantes;
 - 3) cuando un código nacional de ética sea dictado por otra entidad, utilicen sus mejores esfuerzos para convencer a ésta de que incorpore el Código de la IFAC.

La versión del código que comentaremos aquí es la aprobada en junio de 2005 y revisada en julio de 2006.

(16) Algunos hechos que motivan la aplicación del art. 17 arriba transcrita se enuncian en la sección 7.7 del artículo citado en la nota 5.

(17) Hasta ahora, relacionadas sólo con la cuestión de la independencia del contador público.

(18) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, SMO 4 de la IFAC, 2004 (revisada en 2006).

B) ENFOQUE ADOPTADO Y ESTRUCTURA

El código, que ocupa 115 páginas del *IFAC Handbook 2008*, incluye:

- a) un prefacio;
- b) una parte A (12 páginas), en la que:
 - 1) se establecen y desarrollan los principios fundamentales de la ética profesional que deben ser cumplidos por todos los contadores profesionales (19);
 - 2) se suministra un marco conceptual para la aplicación de esos principios (20).
- c) una parte B (77 páginas) en la que se ilustra la aplicación del marco conceptual a situaciones específicas que pueden presentarse a los contadores que actúen en la práctica pública, categoría que incluye a quienes prestan servicios de los estudiados en este libro.
- d) una parte C (14 páginas) donde se hace lo mismo para otras actividades de los contadores públicos, no incluidas en el objeto de estudio de este libro (21);
- e) una fecha de vigencia propuesta;
- f) un glosario.

El marco conceptual suministrado en la parte A debe ser empleado por los contadores para:

- a) identificar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales;
- b) evaluar su significación;
- c) a menos que las amenazas sean claramente insignificantes, aplicar defensas que las eliminen o que las reduzcan a un nivel aceptable, de modo que el cumplimiento de los principios fundamentales no se vea comprometido (22).

Si existiera una amenaza y no pudieran implementarse defensas adecuadas, el contador debería rechazar o discontinuar el servicio profesional del caso (23).

(19) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, 2005 (revisado en 2006), ¶ 100.4.

(20) Como señalamos en el capítulo anterior, no es lo mismo que un marco conceptual para la elaboración del código, que debería incluir supuestos sobre las expectativas de los clientes, del público y de la profesión acerca de la conducta profesional de los contadores.

(21) Por ejemplo, a quienes preparan información financiera para su empleador.

(22) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, ¶ 100.2.

(23) *Ibidem*, ¶ 100.7. Si el contador estuviera en relación de dependencia, debería renunciar a su empleo.

Este enfoque de amenazas y defensas ya se venía aplicando en el código de 2001 para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la independencia del auditor. La idea había sido propuesta por la ISB en 2000 y no fue del agrado a la SEC.



Nos referimos a estas cuestiones en el § 5,7,b).

El código explica:

Las circunstancias en las que operan los contadores profesionales pueden dar lugar a amenazas específicas al cumplimiento de los principios fundamentales. Es imposible definir cada situación que crea tales amenazas y especificar la acción mitigante adecuada. Además, la naturaleza de los compromisos y las asignaciones de trabajos pueden diferir y, en consecuencia, diferentes amenazas pueden existir, requiriendo la aplicación de diferentes defensas. Un marco conceptual que requiera que un contador profesional identifique, evalúe y encare amenazas para cumplir con principios fundamentales, y no que cumpla con un juego de reglas específicas que podría ser arbitrario es, por lo tanto, en el interés público (24).

Es cierto que un juego de reglas específicas podría ser arbitrario, pero creemos que el público debería preferir la existencia de una lista concreta de conductas prohibidas a la de reglas que dejan la evaluación de cada situación concreta a los propios profesionales. Esto es, el interés público estaría mejor protegido, opinamos, si la IESBA hubiera preferido el enfoque que desechó en lugar del que adoptó. Ignoramos si este PIAC realizó encuestas sobre esta cuestión.

De todos modos, nada obsta a que un organismo regulador adopte el código de la IFAC y le agregue una lista de conductas que se presuman contrarias a la ética. Esto, porque su compromiso con la IFAC es el de adoptar normas éticas que no sean menos exigentes que las contenidas en dicho código.

C) PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios fundamentales son los cinco descritos en el § 6,4:

- a) integridad;
- b) objetividad;
- c) competencia profesional y debido cuidado;

(24) *Ibidem*, ¶ 100.5.

- d) confidencialidad;
- e) conducta profesional.

Estos conceptos se profundizan las secciones 110, 120, 130, 140 y 150 de la parte A del código, que también presenta algunas guías para la resolución de conflictos relacionados con la aplicación de estos principios (25).

En la edición anterior de este libro criticamos que el código de ética de 2001 mencionase (como sexto principio fundamental) el respeto por las normas profesionales y técnicas relevantes (incluyendo las referidas a la independencia del auditor) (26). Esto era superabundante, porque se refiere a uno de los varios componentes de una conducta profesional apropiada.

D) TIPOS Y EJEMPLOS DE AMENAZAS Y DE DEFENSAS

Las amenazas previstas por el código son de los tipos que mencionamos el § 5,3, en relación con la independencia del auditor:

- a) por intereses propios;
- b) por revisión del propio trabajo;
- c) por defensa de intereses del cliente;
- d) por familiaridad;
- e) por intimidación.

Según el código, las defensas pueden:

- a) haber sido creadas por la profesión, la legislación o regulaciones; o
- b) ser específicas de un trabajo en particular (27).

El concepto de *defensas* que se emplea en el código es tan amplio que incluye actividades propias del planeamiento, la ejecución y la documentación de trabajos y de la realización de controles de calidad, que se repiten en los estándares de la IFAC referidos a esas materias.

Por ejemplo, dentro del párrafo 210.8 se consideran ejemplos de defensas (entre otras) a:

- a) la comprensión adecuada de la naturaleza de los negocios del cliente, la complejidad de sus operaciones, los requerimientos específicos del compromiso y el propósito, la naturaleza y la extensión del trabajo a ser efectuado.

(25) *Ibidem*, ¶¶ 100.16-100.21.

(26) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, 2001, ¶¶ 15-16.

(27) *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, ¶ 100.11.

- b) el empleo de expertos cuando fuere necesario;
- c) el cumplimiento de políticas de control de calidad diseñadas para obtener una seguridad razonable de que sólo se aceptan trabajos específicos cuando puede ejecutárselos competentemente.

La caracterización como *defensas* de actividades ya requeridas por las normas técnicas profesionales nos parece inútil e innecesaria, pues el mismo código requiere que el profesional cumpla con esas normas profesionales.

Con el enfoque con el que fue preparado el código, cualquier procedimiento de auditoría podría considerarse como una defensa, pues:

- a) un principio ético fundamental es el actuar con cuidado profesional;
- b) cualquier cosa que afecte esa actuación podrían considerarse como una amenaza;
- c) cualquier procedimiento aplicado para lograr una mejor actuación podría considerarse como una defensa.

E) PRESUNCIONES IRREFUTABLES

El código no contiene una parte o una sección dedicada a enunciar presunciones irrefutables sobre conductas profesionales, pero algunas de ellas (relacionadas con la cuestión de la independencia) surgen de párrafos de su parte B en los que:

- a) dado un trabajo profesional, se enuncian amenazas;
- b) se indica que contra ellas no hay defensa alguna;
- c) se concluye que dicho trabajo profesional debería ser discontinuado (si está en ejecución) o rechazado.

Por ejemplo, al analizar si un auditor de estados financieros podría proveer también servicios de valuación, el código indica, dentro de las cuestiones de aplicación del enfoque de amenazas y defensas:

Si el servicio de valuación involucra la valuación de cuestiones que son importantes para los estados financieros y ella involucra un grado significativo de subjetividad, la amenaza por auto revisión creada no puede reducirse a un nivel aceptable por la aplicación de ninguna defensa. Concordantemente, tal servicio de valuación no debería ser prestado o, alternativamente, el

único curso de acción sería retirarse de la auditoría de estados financieros.

Esto podría haberse planteado como una presunción irrefutable, de un modo como éste:

Un auditor de estados financieros no es independiente si suministra a su cliente un servicio de valuación que se refiera a cuestiones importantes para dichos estados y que involucre un grado significativo de subjetividad.

F) COMENTARIOS SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS

1) Secreto profesional

El código especifica los casos en que un contador puede o debe revelar información confidencial adquirida durante un servicio profesional. Dentro de la enumeración se menciona que la revelación podría ser necesaria por someterse el profesional a controles de calidad pero no se indica que, en tal caso, deba requerirse la conformidad previa del cliente (28).

Si bien esta posición es defendible, consideramos conveniente que tal revelación esté prevista en el contrato de servicios profesionales, para así evitar potenciales litigios judiciales.

2) Obtención de nuevos trabajos profesionales

En esta materia, la parte A del código se limita a requerir que el contador:

- a) no afecte la reputación de la profesión;
- b) sea honesto y no falte a la verdad;
- c) no formule afirmaciones que contengan:
 - 1) exageraciones sobre los servicios que puede ofrecer, sus calificaciones o su experiencia;
 - 2) expresiones que degraden a colegas o comparaciones insostenibles con las tareas de ellos (29).

Estas reglas se repiten en la parte B, a pesar de no involucrar ninguna evaluación de amenazas y defensas. En ella se sugiere también que los casos dudosos sean consultados con el cuerpo profesional relevante (30).

(28) *Ibidem*, ¶ 140.7(c).

(29) *Ibidem*, ¶ 150.2.

(30) *Ibidem*, ¶ 250.2.

3) Comisiones

El código del IFAC considera los casos en que un contador:

- a) para obtener un trabajo profesional, paga una comisión por referimiento o adquiere a otra firma;
- b) recibe una comisión por referimiento de otro contador, por ponerlo en contacto con el cliente para la prestación de otro servicio profesional;
- c) recibe una comisión de terceros por ventas de bienes o servicios a su cliente.

El código considera que en estos casos hay amenazas a la ética pero que las defensas podrían incluir:

- a) en los dos primeros casos, el suministro de información al cliente sobre los acuerdos efectuados con otros contadores;
- b) en el último, la obtención de una aprobación previa del cliente (31).

g) CONSIDERACIONES FINALES

Dada nuestra oposición a la aplicación del enfoque de las amenazas y las defensas, nos parecería adecuado que la IESBA efectúe una revisión integral de su código de ética, sobre las siguientes bases:

- a) mantener la enunciación y explicación de los principios fundamentales;
- b) agregar una sección con reglas de aplicación obligatoria, elaboradas sobre la base de presunciones irrefutables sobre:
 - 1) conductas que se consideren contrarias a la ética;
 - 2) casos en que el contador público no pueda reputarse independiente.
- c) agregar una guía de aplicación de los principios fundamentales, sobre la base de los razonamientos contenidos en las partes B y C del código de 2005;
- d) mantener el glosario;
- e) simplificar la redacción, evitando repeticiones innecesarias.

Consistentemente, opinamos que un organismo regulador que adopte el código de 2005, debería complementar esa medida con el establecimiento de reglas del tipo indicado en el inciso b) precedente.

(31) *Ibidem*, ¶¶ 240.5-240.8.

6.8. NORMAS ARGENTINAS

A) CÓDIGOS DE ÉTICA DE LA FACPCE Y DEL CPCECABA

En la Argentina, la sanción de códigos de ética forma parte de las tareas encomendadas por las leyes locales a los CPCE.

Por ejemplo, la ley 466 de la CABA dispone:

- a) en su art. 2, que el CPCE de esa jurisdicción debe cuidar que se cumplan los principios de ética que rigen el ejercicio profesional en ciencias económicas (32);
- b) en el 10, inc. d), que el Consejo Directivo de este ente debe dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento para su aplicación.

El profesional matriculado en un CPCE debe respetar el código de ética sancionado por éste. En los casos de trabajos efectuados sobre informaciones contables, la jurisdicción depende del domicilio del emisor de ellas.

Por ejemplo, en una auditoría de estados financieros de una empresa domiciliada en Córdoba, deben tenerse en cuenta las disposiciones del código de ética adoptado por el CPCE cordobés, aunque parte del trabajo pudiera efectuarse fuera de esa provincia.

El CPCECABA mantiene en vigencia un código de ética adoptado por su antecesor en 1980 y modificado (en un aspecto referido a la publicidad de servicios) en 1995 (33).

Los CPCE provinciales han adoptado (en algún caso, en forma incompleta), el *código de ética unificado* que la FACPCE aprobó mediante su res. 240/00. Como se verá en el § b), es posible (pero no necesariamente probable) que este código sea modificado para dar cumplimiento a las obligaciones que esta Federación tiene en su carácter de miembro de la IFAC.

Los dos códigos mencionados se basan en enunciaciones de deberes y prohibiciones. El de la FACPCE es más amplio, lo que no debe sorprender porque es veinte años más joven.

El cuadro que sigue resume las disposiciones que están contenidas en ambos códigos y son aplicables a los trabajos sobre los que versa este libro, con exclusión de las relacionadas con:

(32) La expresión *ejercicio profesional en ciencias económicas* incluye el de la profesión de contador público (o títulos equivalentes).

(33) Res. C. 355/80 del CPCECB, modificada por su res. C. 201/95.

- a) la independencia del profesional, que ya fueron comparadas y comentadas en el § 5,9,b);
- b) el régimen disciplinario de la profesión, que se considerarán en el § 8,6.

Nuestros comentarios se presentan en las notas a pie de página que se identifican en la última columna del cuadro. Algunas de las críticas presentadas se sustentan en las consideraciones presentadas en secciones anteriores de este capítulo.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
Aspectos introductorios a las normas			
• Importancia del comportamiento ético.	✓	✓	(34)
• Enunciación de las cualidades básicas que deberían reunir los profesionales.		✓	(35)
Normas de actuación			
• Respetar las disposiciones legales y las resoluciones del CPCE.	✓	✓	(36)
• Actuar con integridad, veracidad, objetividad, diligencia, competencia, genuina preocupación e independencia de criterio.	✓	✓	
• Actuar con dignidad, buena fe, lealtad, humildad y responsabilidad		✓	
• Mantener, a lo largo de toda la carrera, un alto nivel de idoneidad profesional	✓	✓	(37)

(34) En su preámbulo, el código del CPCECABA informa que su propósito incluye la enunciación de principios y que:

La ausencia de disposición expresa no debe interpretarse como admisión de actos o prácticas incompatibles con la vigencia de los principios enunciados, ni considerarse que proporcione impunidad.

Sin embargo, nunca pudimos encontrar esos *principios* dentro del código.

(35) El prólogo al código de la FACPCE enuncia estas cualidades básicas que deberían exigirse en función de los objetivos de la profesión: *credibilidad, profesionalidad, confianza* (léase: *fiabilidad*), *calidad de servicios, confidencialidad, objetividad, integridad, idoneidad profesional, solidaridad profesional, responsabilidad y dignidad profesional*. Interpretamos que la solidaridad profesional requerida no obliga a silenciar o defender las conductas cuestionables de los colegas, pues el interés público debe prevalecer sobre el de la profesión y éste sobre el de sus miembros (individualmente considerados).

(36) Las normas de los CPCE también son legales, mientras su sanción resulte de atribuciones que las leyes les hayan conferido.

(37) El código de la FACPCE indica expresamente que para mantener la idoneidad profesional es necesaria la capacitación continua.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• No acumular trabajos cuyo cumplimiento resulte imposible.	✓	✓	
• Actuar acorde al decoro y buena reputación de la profesión, y evitar cualquier conducta que pueda desacreditarla.		✓	
• No permitir, amparar o facilitar violaciones a la ley, engaños a terceros o actos que sean incorrectos o contrarios al interés público.	✓	✓	
• No aceptar ofrecimientos de servicios formulados por organismos estatales en violación de regímenes legales de contrataciones.		✓	(38)
• Respetar todo compromiso asumido por escrito u oralmente.		✓	
• Supervisar debidamente la actuación de colaboradores, aplicando para ello las normas y los procedimientos técnicos que sean adecuados en cada caso.	✓	✓	
• No firmar documentación relacionada con la actuación profesional que no haya sido preparada, analizada o revisada personalmente o bajo su directa supervisión, dejando constancia del carácter en que se la suscribe.		✓	
• Expresar los informes emitidos en forma clara, precisa, objetiva y completa.	✓	✓	
• En los informes emitidos, hacer constar la fuente de los datos y otros elementos utilizados para su formulación.		✓	(39)

(38) Este requerimiento obliga al profesional a interiorizarse del contenido de tales regímenes.

(39) No es razonable que un requerimiento de este tipo alcance a todo trabajo profesional. Si se lo respetase estrictamente, un informe de auditoría sería una larga pieza literaria donde se describirían detalladamente los elementos examinados para arribar a la opinión profesional. En los hechos, tal descripción detallada no se efectúa y los CPCE no consideran que esto constituya una falta ética. Además, si el requerimiento fuese razonable (ya opinamos que no lo es), debería formar parte de las normas técnicas y no de un código de ética.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• No interrumpir los servicios sin comunicación previa, hecha con anticipación razonable, a quien corresponda, salvo que circunstancias especiales justifiquen la omisión de este paso.	✓	✓	(40)
• No retener documentos o <i>libros</i> pertenecientes a los clientes.	✓	✓	
• No permitir que otra persona ejerza la profesión en su nombre.	✓	✓	
• No facilitar el ejercicio de la profesión a quienes carezcan de título.	✓	✓	
• No facilitar el ejercicio de la profesión a quienes no estén matriculados en el CPCE.		✓	(41)
• No mencionar los cargos desempeñados (actual o anteriormente) en un CPCE o en otra entidad representativa de la profesión, salvo en relaciones de antecedentes o al actuar en nombre de dichas entidades.	✓	✓	
• No utilizar ni aceptar la intervención de gestores para la obtención de clientes.	✓	✓	
• No tratar de atraer clientes de colegas con recursos reñidos con el espíritu del código.	✓	✓	
• No dar ni recibir comisiones por la obtención de clientes.	✓	✓	(42)
• Antes de aceptar un pedido de prestación de servicios, informar de manera fehaciente al <i>profesional actuante</i> .		✓	

(40) Ambos códigos hablan de la retención de *libros*. Deberían referirse a *registros* (incluyendo archivos electrónicos), para así abarcar a los no encuadernados.

(41) Lo que debe evitarse es dar a entender que se actúa en representación de un CPCE en casos en que ello no ocurre.

(42) La propuesta de la FACPCE nos parece injustificable, porque:

- el cese de la relación entre el cliente y un profesional anterior es una cuestión bilateral que debe ser tratada y resuelta por los interesados;
- la norma obliga al nuevo profesional a averiguar el domicilio del anterior, a informarle algo que éste ya debería conocer y a obtener constancias *fehacientes* de haber practicado la comunicación requerida;
- no advertimos qué perjuicio podrían sufrir el profesional saliente, el cliente y el público si la comunicación requerida no se efectuase.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• Después de haber sido reemplazado en la atención de un cliente, atender todos los pedidos razonables de asistencia e información que le formule el colega reemplazante.		✓	(43)
• No participar en asociaciones que hayan sido constituidas para desarrollar actividades profesionales y no se dediquen exclusivamente a ello.	✓		
• No integrar sociedades cuyo objeto sea el desarrollo de incumbencias reservadas a profesionales en ciencias económicas, a menos que:			
a) todos sus socios tengan los respectivos títulos profesionales y estén matriculados en el CPCE de su jurisdicción;			
b) la sociedad se dedique solamente a la prestación de servicios profesionales y esté inscripta en el Registro Especial que a tal efecto lleva el CPCE.		✓	
• No integrar sociedades interdisciplinarias que actúen en materia de ciencias económicas a menos que:			
a) todos sus socios sean graduados universitarios;			
b) la sociedad se dedique exclusivamente al desarrollo de las incumbencias propias de sus socios;			
c) las incumbencias de graduados en ciencias económicas estén a cargo, personalmente, de profesionales matriculados de la respectiva especialidad y éstos se encarguen de anotar la sociedad en el registro llevado a tal efecto por el CPCE respectivo.		✓	

(43) El código de la FACPCE debería indicar que los pedidos indicados no deberían atenderse sin la previa autorización del ex cliente. De lo contrario, éste podría aducir que el profesional saliente ha violado su deber de guardar el secreto profesional.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• Conducirse con plena conciencia del sentimiento y solidaridad profesional, de una manera que promueva la cooperación y las buenas relaciones entre los integrantes de la profesión	✓		(44)
• No formular manifestaciones que menoscaben la idoneidad, prestigio o moralidad de un colega.	✓	✓	
• Mantener un trato respetuoso con los profesionales de otras disciplinas	✓	✓	
• No formular cargos contra otros profesionales que no sean de buena fe y estén inspirados en el celo por el mantenimiento de la probidad y el honor profesional.	✓		(45)
• No tomar o apoyar iniciativas que perjudiquen el normal desarrollo de las entidades profesionales.		✓	
• Al ofrecer servicios profesionales, hacerlo con objetividad, mesura y respeto por el público, por los colegas y por la profesión.	✓	✓	
• No difundir publicidad que contenga expresiones:			
• Falsas, falaces o aptas para conducir a error, incluyendo la formulación de promesas sobre el resultado de la tarea profesional o el dar a entender que el profesional puede influir sobre decisiones de órganos administrativos o judiciales.	✓	✓	
• De comprobación objetiva imposible	✓	✓	
• De auto elogio	✓	✓	
• De menoscabo explícito o implícito para colegas (por ejemplo, a través de comparaciones de calidades supuestas de los trabajos profesionales).	✓	✓	

(44) Ver el segundo párrafo de la nota 35.

(45) Entendemos que la alusión al "normal desarrollo de las entidades profesionales" debe considerarse referida a sus operaciones diarias y no prohíbe la formulación de propuestas o la realización de acciones en las que se privilegie el interés general por encima de los intereses de un CPCE. De no ser así, la regla tendría un carácter intimidatorio y corporativo. De todos modos, nos parece mejor que cuando revise su código, la FACPCE corte por lo sano y elimine esta disposición, que no tiene equivalente en el código de la IFAC.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• Que afecten la dignidad profesional	✓	✓	
• De evidente mal gusto	✓		
• No difundir publicidad que mencione montos de honorarios y/o aranceles por tareas profesionales o que ofrezcan servicios gratuitos.		✓	
• No difundir publicidad que mencione la denominación de una sociedad de profesionales que el matriculado integre pero que no esté inscrita en el CPCE.	✓	✓	
• Respetar la confidencialidad de la información obtenida con motivo de la prestación de servicios.	✓	✓	
• Exigir eso mismo a todos los integrantes del equipo de auditoría.		✓	
• No utilizar esa información para beneficio propio o de un tercero.		✓	
• No divulgar esa información a menos que:			
a) el cliente lo autorice; o			
b) se lo haga para la defensa personal del profesional, en cuyo caso la información a revelar debe ser insustituible.	✓		
• No divulgar esa información a menos que:			
a) el cliente lo autorice;			
b) sea legalmente obligatorio;			
c) sea necesario para defenderse de un daño causado por el cliente (sin que esto autorice a la difusión de detalles peyorativos que lo desacrediten como persona);			
d) la conservación del secreto propicie la comisión de un delito que de otro modo se evitaría;			
e) la conservación del secreto pueda conducir a la condena de un inocente; o			

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
f) el profesional deba responder a un requerimiento o investigación del Tribunal de Disciplina (en cuyo caso debe suministrarse la información que sea esencial para la resolución del caso).		✓	
• Acordar honorarios profesionales que sean un justo reflejo del trabajo realizado para el usuario.		✓	(46)
• Para establecerlos, tener en cuenta:			
• La naturaleza e importancia del trabajo	✓	✓	
• Los conocimientos y técnicas requeridos para su ejecución.		✓	
• El nivel de formación y la experiencia necesarios para ejecutarlo.		✓	
• El tiempo empleado por el profesional y por cada miembro del equipo participó en la tarea.	✓	✓	
• El grado de responsabilidad que conlleva la prestación de los servicios	✓	✓	
• Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.	✓	✓	(47)
• En el caso de actuar por delegación de un colega, no recibir honorarios sin autorización de él.		✓	(48)
• En caso de tener intereses como propietarios en competidores del cliente, informárselo:			(49)

(46) Pensamos que la convención de honorarios no es una cuestión susceptible de regulación. Por otra parte:

- el concepto de *justicia* que se presenta no puede aplicarse objetivamente;
- la mención especial del respeto de las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia es innecesaria porque ambos códigos requieren, en general, el respeto por la ley.

(47) Pese a lo indicado en la nota anterior, las pautas listadas pueden ser útil para estimar honorarios a efectos de su inclusión en una propuesta de servicios profesionales.

(48) La hipótesis de que un cliente contrate a un contador y además le pague honorarios a su *delegado* parece de *laboratorio*.

(49) Además de informarlo, debería obtenerse una constancia de la falta de reparos del cliente.

Cuestiones	Mencionado en		Nota
	Código CPCECABA	Código FACPCE	
• En todos los casos.	✓		(50)
• Sólo si son significativos en relación con el patrimonio del cliente o del profesional.		✓	
• Respetar las disposiciones legales que establezcan incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.		✓	
• En caso de ejercer la profesión en otro país, respetar también los requerimientos éticos allí vigentes.		✓	
Otras cuestiones			
• La responsabilidad por la actuación de los profesionales es personal e indelegable.	✓	✓	
• Los socios del firmante de un informe que hayan posibilitado o contribuido a la realización de un acto punible tienen responsabilidad secundaria.		✓	
• La condena judicial por un delito económico se considera infracción al código aunque la causa sea ajena al ejercicio de las actividades específicas de la profesión.	✓		(51)

B) POSIBLES CAMBIOS AL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FACPCE

Como señalamos precedentemente, la SMO 4 impone a los integrantes de la IFAC obligaciones que incluyen:

- la aplicación de normas que como mínimo tengan el nivel de exigencia de las contenidas en el Código de la IFAC, salvo cuando exista una prohibición legal de aplicar alguna de sus partes, en cuyo caso debe considerar las restantes; o
- cuando un código nacional de ética sea dictado por otra entidad, el empleo de los mejores esfuerzos para convencerlos de que ella incorpore el Código de la IFAC.

Como la FACPCE no dicta normas y se limita a elaborar propuestas que los CPCE podrían adoptar, adaptar, rechazar o ignorar, las obligaciones impuestas por la SMO 4 requerirían que este organismo nacional:

(50) Debería haberse considerado la importancia relativa de la participación. Si ésta no es significativa, poco se gana con informarla.

(51) Esta regla fue comentada en el § 6,6,e).

- a) comparase su código de 2000 con el de la IFAC de 2005;
- b) determinase si en el código de la IFAC existe alguna norma que no esté contenida en el código unificado o que tenga un nivel de exigencia superior a una norma similar incluida en éste;
- c) de presentarse tal caso:
 - 1) elaborar un nuevo código de ética;
 - 2) realizar los mejores esfuerzos posibles para lograr que sea adoptado por todos los CPCE del país y, en lo que tiene que ver con la independencia, por los organismos gubernamentales que estén facultados legalmente a regular el tema (a la fecha, la CNV y la SEFyC).

Al respecto, en 2008 la IFAC presentó a la IFAC un plan que incluye lo siguiente (52):

Acción	Trimestres de	
	Comienzo	Finalización
Comparación entre ambos códigos.	1/08	3/08
Determinación de los casos en que las reglas del código unificado son menos exigentes que las del código de la IFAC.	3/08	3/08
Inventario de las diferencias entre ambos códigos que implicarían cambios futuros al código unificado.	4/08	4/08
Establecimiento de un foro de discusión sobre la cuestión.	4/08	4/08
Desarrollo de una propuesta sobre los cambios a efectuar (requiere contribuciones financieras).	1/09	1/09
Discusión y aprobación de la propuesta.	2/09	2/09
Discusión de las posibles maneras de que los CPCE adopten los cambios cuya implementación requiera procedimientos legales más complejos.	3/09	3/09
Análisis separado del concepto de independencia para su aplicación en los pronunciamientos del IA-ASB y su adopción en la Argentina.	2/08	3/08

Desconocemos si el proyecto ha tenido algún avance, pero:

- a) nada hemos encontrado al respecto en el sitio de la FACPCE en Internet;

(52) *Action Plan Developed by Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, FACPCE, 2008, ¶¶ 40-46.*

- b) no tenemos noticia de que exista un foro de discusión sobre la cuestión, pese a que se dijo que se lo constituiría en el cuarto trimestre de 2008.

Tampoco sabemos si el calendario fue elaborado con la intención de cumplirlo o sólo para contentar a la IFAC.

Por otra parte, intuimos que de la comparación entre los códigos de la FACPCE y de la IFAC no surgirán casos que exijan cambios importantes al primero.

De paso, recordemos que la FACPCE sigue sin cumplir con otra obligación impuesta por la SMO 4: la de notificar el código de la IFAC y otros trabajos de la IAESB a sus participantes. Pensamos que los destinatarios de esta difusión deberían ser los CPCE y los matriculados en ellos, aunque los únicos miembros de la FACPCE sean los primeros.

C) OTRAS NORMAS SOBRE EL SECRETO PROFESIONAL

1) Art. 156 del código penal

En la Argentina, la violación del secreto profesional es delito cuando:

- a) el violador tuvo noticia del secreto en razón de su estado, oficio, profesión o arte;
- b) su divulgación puede causar daño; y
- c) el secreto se revela sin justa causa (53).

Suponemos que para evaluar la última cuestión, un juez consideraría las normas del código de ética que debió respetar el profesional, en cuanto establecen circunstancias en que la revelación de un secreto profesional no se considera falta ética.

2) Ley anti lavado



Nos referimos a los aspectos generales de esta ley en el § 3,14.

La ley anti lavado:

- a) requiere que, en ciertos casos, el auditor de estados financieros presente ante la UIF reportes de operaciones sospechosas (ROS);

(53) Art. 156 del Código Penal. La pena (según la ley 23.974) es multa de \$ 1.500 a \$ 90.000 e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años. Según el art. 20 del mismo código, la inhabilitación especial produce la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

- b) establece que en el marco de análisis de un ROS, los sujetos enunciados en el artículo 20 de la ley no podrán oponer a la UIF los secretos bancario, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.

Entre tales sujetos se encuentran los contadores públicos matriculados, excepto cuando actúen en defensa en juicio.

La prohibición de oponer el deber de guardar secreto profesional contradice a la recomendación 16 del GAFI, que explícitamente señala que no se requiere que los profesionales independientes informen sus sospechas cuando la información relevante se obtenga en circunstancias en que se encuentren sujetos al privilegio del secreto profesional o secreto legal.



Nos referimos a dicha recomendación en el § 2,4.

6.9. NORMAS ESTADOUNIDENSES

A) EL CÓDIGO DEL AICPA

Desde hace muchos años, el AICPA tiene un *código de conducta profesional* (54), que integra la sección ET de su codificación de normas. Claro está que la sanción máxima que podría provocar su transgresión por parte de un socio del Instituto es la supresión de su pertenencia a él.



Puede encontrarse un interesante estudio sobre las sanciones impuestas por el AICPA entre 1980 y 1998 en:

Moriarity, Shane, *Trends in Ethical Sanctions within the Accounting Profession*, Accounting Horizons, diciembre de 2000, págs. 427-439.

El código actual fue aprobado en 1988 y modificado en diversas oportunidades. Entre otros elementos, contiene:

- a) *principios*;
- b) *reglas de conducta*;
- c) *interpretaciones de las reglas de conducta*, que suministran guían sobre el alcance y la aplicación de las anteriores;
- d) *regulaciones éticas (ethics rulings)*, que se refieren a la aplicación de las reglas de conducta a situaciones específicas y se presentan bajo la forma de preguntas y respuestas.

Los pronunciamientos indicados en los incisos c) y d):

(54) AICPA Code of Professional Conduct.

- a) son emitidos por el Professional Ethics Executive Committee (PEEC, Comité Ejecutivo de Ética Profesional) del AICPA, después de efectuar consultas con las SBAs y otras partes interesadas;
- b) pueden ser obviados por los profesionales, en cuyo caso debe justificar el apartamiento en cualquier audiencia disciplinaria.

El código se basa en el enfoque de deberes y prohibiciones con el que simpatizamos y no contiene principios ni reglas que nos parezcan cuestionables.



Para una comparación entre los enfoques seguidos por el AICPA y por la IFAC para elaborar sus respectivos códigos, ver:

Allen, Catherine y Bunting, Robert, *A Global Standard for Professional Ethics*, Journal of Accountancy, mayo de 2008.

B) NORMAS DE LA PCAOB

Según se vio en el capítulo 4:

- a) la PCAOB está facultada para adoptar normas éticas y de independencia a ser respetadas por las firmas que ejecuten auditorías de estados financieros de empresas con cotización.
- b) entre las normas adoptadas inicialmente por la PCAOB se incluye el texto existente al 16 de abril de 2003 del código de ética profesional del AICPA (55).

C) UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL

La ley de Mercado de Valores de 1934 establece una excepción al deber de guardar secreto, al disponer que:

- a) el auditor que tome conocimiento de la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de un acto ilegal significativo, debe informarlo al nivel adecuado del emisor de los estados financieros y asegurarse de que la información llegue a su comité de auditoría (o, si éste no existiera, a la junta de directores);
- b) si la situación no es corregida y la falta de remedio justifica la emisión de un informe con salvedad o adverso o la discontinuación del servicio de auditoría:
 - 1) el auditor debe elevar sus conclusiones a la junta de directores;

(55) Interim Ethics Standards Rule 3500T de la PCAOB.

- 2) no después del día hábil siguiente, el cliente del auditor debe informar la situación a la SEC y suministrar al auditor copia de la noticia presentada ante dicho organismo;
- c) si el cliente no da cumplimiento a la obligación recién indicada, el auditor debe:
 - 1) discontinuar su servicio; o
 - 2) suministrar a la SEC, no después del día hábil siguiente al del incumplimiento, una copia de su informe o documentación que pruebe que el informe fue brindado oralmente (56).

Complementariamente, la ley indica que el auditor no puede ser civilmente responsable por cualquier hallazgo, conclusión o declaración expresada en alguno de los informes recién referidos (57).

8.10. RESUMEN

En nuestra opinión, un profesional actúa éticamente cuando orienta su actuación hacia el bien, respeta al prójimo, respeta las normas que debe cumplir y se preocupa por satisfacer las expectativas de quienes lo contrataron o utilizan sus informes.

Se considera falta de ética al mal proceder respecto del cliente, la comunidad y la profesión en su conjunto, o respecto de colegas individualmente considerados.

Las *normas de actuación profesional* suelen presentarse en ordenamientos generalmente denominados *códigos de conducta profesional* o *códigos de ética*, que en nuestra opinión deberían incluir:

- a) la obligación de respetar a los clientes, al público en general y a los colegas;
- b) los conceptos subyacentes en estos *principios generales*:
 - 1) integridad;
 - 2) objetividad;
 - 3) competencia profesional y debido cuidado;
 - 4) confidencialidad (respecto de la información adquirida al prestar servicios);
 - 5) conducta profesional consistente con la buena reputación de la profesión;
- c) reglas basadas en tales conceptos, que identifiquen deberes concretos y conductas prohibidas.

(56) Securities Exchange Act of 1934, sección 10A(b).

(57) Ibídem, section 10A(c).

El respeto de los principios enunciados en los incisos b)3) y b)5) comprende el de las normas legales y profesionales que sean relevantes, incluyendo las referidas a la independencia del auditor.

No estamos de acuerdo con:

- a) el enfoque de la IESBA del IFAC, según la cual los códigos de ética podrían limitarse a enunciar amenazas a la ética y defensas aplicables a ellas, dejando en manos de los propios contadores la identificación de ambas y la adopción de defensas que minimicen los efectos de las amenazas;
- b) la enunciación de presunciones de faltas de ética que admitan prueba en contrario.

En el § 6,5 presentamos una lista tentativa de las normas de conducta profesional que deberían respetarse en la obtención y ejecución de trabajos de auditoría.

La divulgación de información fáctica sobre el contador es aceptable cuando tiene como objeto la notificación al público interesado de las cuestiones o hechos de una manera que no sea falsa, conducente a error o engañosa, sea de buen gusto y profesionalmente digna y evite la repetición frecuente o la prominencia indebida del nombre del profesional.

La propaganda o el ofrecimiento directo de servicios profesionales se consideraban inaceptables años atrás. Hoy se la admite mientras no contenga expresiones falsas, engañosas, falaces o con aptitud para provocar errores o que sean de comprobación objetiva imposible, de auto elogio, de menoscabo hacia colegas, de dudosa credibilidad o de mal gusto.

La obtención de clientes mediante la utilización de gestores y contra el desembolso de una comisión no nos parece profesional, pero es una práctica aceptada en algunos países. Lo mismo ocurre con el pago de comisiones a otro contador como compensación por haber relacionado al auditor con un cliente y con las mal denominadas *ventas* de clientelas.

Se admite que un profesional revele conocimientos adquiridos con motivo de la prestación de sus servicios si el cliente lo autoriza, si existiera la obligación legal de hacerlo o para su defensa en actuaciones judiciales, administrativas o disciplinarias. En este último caso, la divulgación de información del cliente debería estar precedida por la consideración los otros medios de defensa que estuvieren disponibles y limitarse a lo imprescindible.

Las propuestas de la IFAC y las normas argentinas y estadounidenses fueron resumidas en secciones específicas de este capítulo.

8.11. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

- 1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.

- a) El código de ética de la IFAC se basa en la enunciación de deberes y prohibiciones.
 - b) La capacitación permanente hace a la ética del auditor.
 - c) La propaganda profesional que no se limite a exponer hechos puede inducir a error a los posibles compradores de servicios, razón por la cual debería ser prohibida.
 - d) El accionar negligente constituye una falta ética siempre, aun cuando sus consecuencias hayan dado lugar al pago de indemnizaciones a los afectados.
 - e) La retención de documentos o registros de los clientes sólo es admisible cuando tiende a facilitar la cobranza de honorarios ya devengados por el profesional.
 - f) De acuerdo con el código de ética del CPCECABA, puede sancionarse a un profesional que haya sido condenado por cualquier delito.
 - g) La cancelación de la matrícula de un profesional viola su derecho constitucional de trabajar libremente.
2. Enumere las tres personas o grupos de personas que todo contador debería respetar en el ejercicio de su profesión.
 3. Enuncie los cinco principios fundamentales que (según el autor) deberían observar los contadores públicos en su ejercicio profesional.
 4. Enuncie el concepto de *objetividad* e indique cómo se vincula con el de *independencia*.
 5. Indique cuál es la diferencia principal entre la *propaganda* y el *ofrecimiento directo de servicios*.
 6. El auditor de los estados financieros de Mundo Com S. A. al 31/12/X1, aplicó procedimientos de auditoría sobre una parte de los cargos efectuados a una cuenta de *obras en curso* en la que se acumularon costos de un edificio construido por la empresa para su propio uso. En el muestreo, el auditor encontró que algunos de esos cargos (que sumaban \$ 300.000) correspondían a reparaciones que deberían haberse imputado al resultado del ejercicio, pero no calificó su opinión sobre la aplicación de las NCR porque la realización de un ajuste contable por ese importe no habría tenido efectos significativos sobre las decisiones que podrían haber tomado los usuarios típicos de los estados financieros.

En 20X2, la empresa fue vendida y la auditoría de los estados financieros al 31/12/X2 fue encargada a otro contador, quien encontró que los cargos indebidamente efectuados a *obras en curso* en 20X1 sumaban \$ 2.400.000, importe que es significativo.

Los antecedentes reunidos y conservados por el primer auditor ponen en evidencia que:

- a) su muestra fue tomada y ejecutada con todo cuidado;
- b) la evaluación de la significación de un ajuste de \$ 300.000 fue razonable.

Indique si la conducta de este profesional es cuestionable desde el punto de vista ético.

6.12. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Incorrecto. Se basa en el enfoque de las amenazas y las defensas.
b) Correcto.
c) Incorrecto. El argumento no apunta a la propaganda en general sino a la propaganda engañosa.
d) Correcto, en nuestra opinión. No es lo que opinaba Chapman en 1979.
e) Incorrecto. La conducta descrita es de naturaleza extorsiva y además de ser cuestionable desde el punto de vista ético puede configurar un delito.
f) Incorrecto. Debe tratarse de un delito *económico*.
g) Incorrecto. Los derechos constitucionales deben ejercerse de acuerdo con las leyes que los reglamentan. Además, una Constitución puede garantizar el derecho a trabajar (en general), no el de hacerlo como contador público.
2. El cliente, el público en general y los colegas.
3. Son los de *integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad* (respecto de la información adquirida al prestar servicios) y *conducta profesional* consistente con la buena reputación de la profesión.
4. Un auditor es objetivo cuando no permite que sus juicios se vean sobrepasados por prejuicios, conflictos de intereses o influencias de terceros. Para ser objetivo se requiere independencia.
5. La propaganda está dirigida al público en general. El ofrecimiento directo de servicios, a un cliente potencial en particular.
6. El primer auditor actuó sin el debido cuidado profesional, pues:
 - a) evaluó la significación de los problemas encontrados sin proyectar los resultados de la muestra al universo (de cargos a *obras en curso*);
 - b) tampoco expandió su alcance de su revisión.

- e) en los casos de firmas a cargos de segmentos de auditorías, la posible reducción del grado de supervisión del *auditor principal* sobre cada trabajo específico que se le encargue.
6. Sólo debe mantenerse la relación con un cliente si:
- a) se ha concluido que éste respeta las normas éticas establecidas en sus códigos o reglamentos internos (si éstos existieran) o que existe un grado de cumplimiento adecuado de todas las normas, reglamentaciones y resoluciones que le son aplicables, tanto en los aspectos de negocios como los contables y que tal cumplimiento permite caracterizar un nivel ético elevado en las conductas de los directores y funcionarios gerenciales; y
 - b) no se posee información que haga concluir que tal integridad no existe.

CAPÍTULO 8

CONSECUENCIAS DE LA MALA PRAXIS

8.1. INTRODUCCIÓN

En el § 1,5 señalamos que:

- a) quien firma un informe de atestiguación asume responsabilidades con quien lo contrató (su cliente) y con el público en general;
- b) la segunda responsabilidad es la más importante cuando se trata de auditorías o revisiones de estados financieros;
- c) para dar cumplimiento de esas responsabilidades, quien émita un informe de atestiguación debe respetar las normas legales y profesionales correspondientes a la tarea;
- d) quien no lo haga, puede, según los casos:
 - 1) ser sancionado por parte de los organismos reguladores de la profesión;
 - 2) verse obligado a reparar los daños que su conducta cause;
 - 3) recibir condenas penales.
- e) a consecuencia de esto, puede ver afectados:
 - 1) el ejercicio de su profesión;
 - 2) su patrimonio; o
 - 3) su libertad personal.
- f) cuando el servicio es prestado por una firma pero el informe resultante es signado por una persona determinada, las citadas consecuencias pueden ser sufridas por la segunda, por la primera o por ambas;
- g) los miembros de organizaciones de contadores que sean reguladores de la profesión pueden sufrir castigos adicionales, pero sólo en su carácter de asociados.

En este capítulo:

- a) profundizaremos el estudio de las cuestiones referidas a partir del inciso c);
- b) trataremos por separado el tema de la responsabilidad de los auditores de estados financieros cuando su emisor:
 - 1) comete fraudes, errores o actos ilegales; o
 - 2) quiebra posteriormente;
- c) nos referiremos a los procedimientos que deberían preceder al dictado de una sanción que afecte el ejercicio de la profesión (1);
- d) resumiremos los estándares internacionales y las principales normas argentinas y estadounidenses referidas a la materia.

En lo que tiene que ver con las responsabilidades civil y penal de los auditores y otros prestadores de servicios de atestiguación, sólo nos referiremos a las cuestiones que nos parecen más destacables, pero el lector debe tener en cuenta que la temática es muy vasta y que puede haber diferencias entre las normas vigentes en los diversos países, e incluso dentro de ellos.



Hay obras especializadas en las cuestiones indicadas. Entre ellas:

Chapman, William Leslie, *Responsabilidad del profesional en ciencias económicas*, Ediciones Macchi, 1979.

López Mesa, Marcelo J., *Responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas*, La Ley, 2005. Este libro tiene más de 450 páginas, de las que más de cien se dedican a la responsabilidad civil de los auditores de estados financieros. El autor es abogado.

Rusenat, Rubén O., *Balances falsos o incompletos. Responsabilidades de directores, síndicos y auditores*, segunda edición, La Ley, 2002.



Para simplificar su redacción, en este capítulo nos referiremos a las auditorías (y auditores) de estados financieros, pero:

- a) lo que expondremos respecto de las obligaciones con el cliente aplica a todo servicio profesional;
- b) algunas consideraciones presentadas con relación a la auditoría de estados financieros valen para otros servicios que se practican sobre ellos y de los cuales surjan informes de uso público que puedan ser utilizados en la toma de decisiones por parte del público.

(1) Las otras actuaciones deberían manejarse con los correspondientes códigos de procedimientos civiles o penales.

8.2. MALA PRAXIS

A) CONCEPTO

Un auditor debe respetar las normas profesionales y legales que aplican a su trabajo, incluyendo las referidas a:

- a) su independencia;
- b) su conducta profesional;
- c) la realización de su trabajo;
- d) la preparación de su informe;
- e) las comunicaciones que deba efectuar a su cliente o a terceros;
- f) la conservación de la evidencia que respalda el contenido de su informe.

Quien no lo haga, incurre en *mala praxis*.

B) DOLO Y NEGLIGENCIA

Las normas profesionales y legales que alcanzan a las auditorías podrían violarse:

- a) a sabiendas; o
- b) por falta de cuidado.

En el primer caso, que es más grave, existe *dolo*. En el segundo, *negligencia*.

Es posible que, para acotar el marco de subjetividad acerca de lo que constituye "falta de cuidado", una legislación contenga una definición de *negligencia*, a ser tenida en cuenta como referencia para la aplicación de sanciones a los auditores.

C) ACUSACIONES FALSAS

En algunos casos, el auditor aplica escrupulosamente las normas que debe respetar y, sin embargo, es acusado de mala praxis ante un tribunal. Esto podría tener su origen en las *brechas de expectativas* a que nos referimos en el § 1,3,k), pero deben ser más los casos en que el acusador:

- a) actúa con conocimiento de su sinrazón y con una intención extorsiva (la de lograr que el auditor acceda al pago de una suma de dinero para dar por terminada la acción judicial); y
- b) fundamenta su posición con argumentos que son claramente falsos o falaces, pero que pueden confundir a jueces mal asesorados y con

poca propensión a la lectura de las normas que deberían considerar para emitir sus fallos.

8.3. CONSECUENCIAS DE LA MALA PRAXIS

A) SANCIONES PROFESIONALES

1) Organismos a cargo de su aplicación

Las sanciones profesionales pueden ser impuestas por los organismos facultados al efecto por las normas legales (usualmente, las que regulan el ejercicio de la profesión).

Habitualmente se tratará de oficinas gubernamentales o de entes para estatales. Más raramente, de asociaciones de contadores (o de éstos y otros profesionales).

Ejemplos de organismos argentinos que tienen tales facultades:

- a) la SEFyC, en cuanto a las auditorías de entidades financieras y cambiarias;
 - b) los CPCE, cuando un trabajo profesional de contador público se efectúa sobre información de una entidad domiciliada en su jurisdicción;
 - c) el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, que en esta provincia cumple las funciones de CPCE.
-

2) Alcance

El alcance de las sanciones que pueda recibir un profesional depende de lo que establezcan las leyes y de las facultades y las jurisdicciones territoriales de los organismos antes referidos.

Por ejemplo, en la Argentina,

- a) la SEFyC puede prohibir que un contador público preste servicios de auditoría a entidades financieras o cambiarias pero no puede impedirle que tenga otros clientes;
 - b) un CPCE provincial puede impedir que un contador público actúe dentro de su jurisdicción pero no dentro de otras.
-

3) Tipos

Hay sanciones profesionales de diverso tipo. Idealmente, deberían estar específicamente establecidas por la legislación. No obstante, es posible que:

- a) alguna ley asigne a un organismo la regulación de determinadas auditorías, en forma amplia;
- b) dicho organismo se considere facultado para definir, por sí, qué sanciones puede aplicar.

A veces, una sanción impuesta a un contador no impide que siga efectuando auditorías. Entran en esta categoría:

- a) las advertencias o amonestaciones, que pueden ser:
 - 1) *privadas* (sin ningún tipo de publicidad); o
 - 2) *públicas* (difundidas por el organismo o aplicadas en presencia de sus autoridades);
- b) las obligaciones de pagar:
 - 1) multas;
 - 2) costas de las actuaciones;
- c) inhabilitaciones para ocupar cargos en el organismo regulador;
- d) las obligaciones de ejecutar acciones destinadas a mejorar la calidad de los servicios del sancionado, como las de contratar:
 - 1) revisiones de calidad; o
 - 2) servicios de capacitación o de actualización de conocimientos.

Las sanciones más duras prohíben que el contador público continúe efectuando auditorías:

- a) por un tiempo determinado (suspensión); o
- b) permanentemente, debido a la exclusión de una matrícula o de un registro de profesionales habilitados.

En la SMO 6 (2) se menciona, dentro de la lista de sanciones posibles, la pérdida del título profesional, si es que la legislación lo permite. Nos parece difícil que esto último ocurra, porque:

- a) las cuestiones relacionadas con dicho título están a cargo de entidades educativas;
- b) para evitar que la utilización de ese diploma ocasione daños, basta con cancelar el permiso de actuación profesional de su titular.

Una norma legal podría prever, también, sanciones combinadas.

Por ejemplo, podría disponerse (en relación con las auditorías de entidades con cotización pública de sus acciones o títulos de deuda) que un contador:

- a) se abstenga de efectuarlas durante un año;
- b) contrate una revisión de calidad;
- c) corrija los problemas significativos que ella ponga en evidencia;
- d) un año después de finalizada la suspensión, se someta a una inspección por parte de la entidad reguladora, de resultados de la cual podrían disponerse nuevas sanciones.

4) Cuestiones de procedimiento

La imposición de una sanción profesional debería estar precedida por un procedimiento que:

- a) podría ser iniciado:
 - 1) por denuncias de terceros;
 - 2) de oficio por el órgano regulador, sobre la base de evidencias recogidas:
 - en la investigación de la conducta de un emisor de estados financieros sujeto a la fiscalización del mismo órgano;
 - al efectuar revisiones de SCC o de trabajos específicos de auditoría;
 - al practicar controles formales;
- b) podría incluir la realización de una investigación que considere:
 - 1) la evidencia de la auditoría;
 - 2) otros antecedentes relacionados con los estados financieros auditados (generalmente accesibles en las oficinas del cliente del auditor).

El procedimiento referido debería prever pasos que aseguren el derecho de defensa del potencial sancionado, y otras características.

En el resto de esta sección resumiremos algunas pautas que la IFAC presentó en su ya referida SMO 6. Aunque ellas fueron diseñadas para su aplicación por parte de los miembros de esa entidad habilitados para aplicar san-

ciones profesionales, bien podrían ser aplicadas por otros entes que tengan la misma facultad.

Los miembros de la IFAC que tengan la autoridad de efectuar investigaciones deben tener los poderes necesarios para que cada una de ellas resulte efectiva.

La responsabilidad por la administración del proceso de investigación debe ser asignada a una persona de alta categoría del plantel del miembro de la IFAC, para asegurarse que los procedimientos sean coherentes con las reglas de la justicia natural y con otras leyes que sean aplicables.

Los investigadores deben tener independencia respecto de los investigados. Si hubiera conflictos de intereses, deberían apartarse.

Finalizada una investigación, el comité a cargo de ella debe decidir si ha de abrirse una instancia de juzgamiento de la conducta del investigado.

Debe mantenerse un proceso para la revisión de las quejas que los clientes de los contadores y otras personas pudieren presentar cuando no se abra dicha instancia.

El juzgamiento de conductas profesionales debe estar a cargo de un tribunal u otro cuerpo, que:

- a) tenga una composición en la que se equilibren la experiencia profesional y el juicio externo, razón por la cual no debería estar integrado solamente por contadores;
- b) cuente con el asesoramiento de un abogado de categoría, en materias relacionadas con las cuestiones de procedimiento y de obtención de las evidencias necesarias para respaldar las decisiones que se tomen.

Quien haya participado en la investigación de una conducta no debería participar en su juzgamiento.

El tribunal debe exhibir independencia.

Las personas juzgadas deben tener el derecho de designar a un abogado calificado o a otra persona para que:

- a) lo acompañe o represente en las audiencias disciplinarias;
- b) lo asesore tanto en el proceso de investigación como en el de juzgamiento.

Debe existir una instancia que permita apelar, ante otro organismo, las sanciones impuestas en la primera instancia.

Deben fijarse plazos para la resolución de los casos y mantenerse mecanismos de seguimiento que permitan su pronta resolución. Entre éstos debe incluirse la emisión de informes sobre demoras importantes, a ser presentados ante la máxima autoridad del miembro de la IFAC o del comité a cargo de las investigaciones.

Tienen que preservarse la confidencialidad de las actuaciones y de la información relacionada. Al respecto, deben:

- a) requerirse declaraciones en ese sentido a las personas involucradas en las actividades de investigación y juzgamiento;
- b) conservarse los antecedentes de las actuaciones en lugares que sean seguros y adecuados a tal fin.

Las actuaciones deben documentarse debidamente y conservarse durante plazos a ser fijados por el miembro de la IFAC.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil de un auditor de estados financieros se rige por la legislación local del caso. Normalmente, no hay normas especiales para auditores o para contadores públicos, por lo que deben aplicarse las reglas generales que permitan establecer la responsabilidad civil de cualquier persona.

Una persona es civilmente responsable cuando:

- a) debido a su accionar, y aunque no haya actuado dolosamente, ha causado a otra un daño concreto (3);
- b) como consecuencia de ello, debe reparar el perjuicio ocasionado.

En consecuencia, un auditor debería reparar los daños que causare:

- a) a un cliente, si transgrediese las obligaciones pactadas en el contrato de servicios profesionales, que tienen fuerza de ley entre las partes;
- b) a cualquier persona, por causa de su negligencia o su dolo.

Lo segundo obedece a la ya referida responsabilidad del auditor ante el público, a veces denominada *extracontractual*.

La situación recién referida se presentaría, por ejemplo, si:

- a) una empresa preparase estados financieros apartándose de las NCR del caso;
- b) los apartamentos indicados fuesen importantes;
- c) el auditor de esos estados:
 - 1) no detectase esos apartamentos por no ejecutar su trabajo con el debido cuidado profesional; o
 - 2) los detectase pero no los mencionase en su informe;

(3) El daño eventual no es indemnizable.

- d) un tercero adquiriese acciones de esa empresa pagando un precio que se basa en una rentabilidad (irreal) que surge de esos documentos.

Frecuentemente, la prensa económica informa:

- a) la iniciación, en los Estados Unidos y otros países, de demandas por millones de dólares contra las grandes firmas de auditores;
- b) la finalización de muchas de ellas debido a acuerdos extrajudiciales, por sumas muy inferiores a las demandadas.

Debe tenerse presente que aunque un contador público respete escrupulosamente las normas profesionales y legales referidas a los trabajos de atestiguación, siempre existe la posibilidad de que:

- a) reciba demandas civiles maliciosas por mala praxis;
- b) para defenderse, tenga que erogar sumas importantes de dinero que son irrecuperables cuando las costas de los juicios no están a cargo de los vencidos.

Por ello, es conveniente que un contador público, además de conducirse como se debe:

- a) investigue la integridad de los administradores de sus clientes potenciales, ya que su mala conducta puede aumentar el riesgo de fraude contable;
- b) documente por escrito las obligaciones asumidas con el cliente, mediante contratos o intercambios de correspondencia;
- c) contrate (si su costo es razonable) un seguro de responsabilidad por un importe adecuado a su nivel de actividad y a los riesgos asumidos;
- d) conserve la evidencia de las auditorías efectuadas mientras su responsabilidad civil no haya prescripto.



Nos referiremos a la conservación de la evidencia de auditoría en el § 15.11.

El incremento de los riesgos patrimoniales indicados ha hecho crecer el número de firmas profesionales que despliegan su actividad a través de sociedades de responsabilidad limitada.

C) CONDENAS PENALES

Un auditor podría ser condenado penalmente por cometer actos específicamente castigados por una ley penal vigente. Las condenas podrían vincularse con acciones u omisiones de:

- a) ejecutantes de trabajos de auditoría (u otros servicios de atestiguamiento);
- b) contadores públicos, en general;
- c) cualquier profesional;
- d) cualquier persona.

No cabe la imposición de condenas penales por otras razones, ya que los jueces no pueden aplicar las leyes penales por analogía ni crear delitos no contemplados en la legislación vigente. Esto es, la lista de delitos que contenga una legislación penal debe considerarse taxativa.

Como consecuencia de una condena penal, un auditor podría sufrir consecuencias:

- a) *personales* (prisión);
- b) *patrimoniales* (pago de multas y resarcimientos de daños); o
- c) *profesionales* (inhabilitación temporal o definitiva para ejercer su actividad).

Algo que debería tipificarse como delito (por afectar la confianza pública) es la emisión de informes de auditoría que contengan falsedades u omisiones que puedan afectar las decisiones que el público tome sobre la base de los estados financieros auditados y del informe emitido sobre ellos. Sin embargo, no conocemos normas de este tipo.

Entre las normas generales que podrían aplicarse a los auditores se destacan:

- a) la violación del deber de secreto profesional, si fuere delito y no se diesen las circunstancias que permitan dejarlo de lado;
- b) la prestación de un servicio profesional distinto al contratado, de una manera que configure una estafa.

También es posible que un contador público emita voluntariamente un informe de auditoría falso para ayudar a su cliente a defraudar al estado u otro tercero. En este caso, sería razonable que se lo considere cómplice del delito perpetrado.

Y podría ser encubridor si destruyese evidencias de auditoría que podrían ayudar a esclarecer un delito.

D) A QUIÉN SANCIONAR

Muchas auditorías de estados financieros son efectuadas por estudios profesionales no unipersonales, pudiendo ocurrir que los informes correspondientes sean signados:

- a) por el estudio, sin identificación del socio a cargo (4);
- b) por el socio a cargo, sin mencionar a la firma;
- c) por el socio a cargo, en representación de la firma.

¿Quién debería ser sancionado si se observara mala praxis en una de estas auditorías?

La respuesta debe buscarse en la legislación correspondiente.

Nuestra idea general (que puede no coincidir con la solución legal) es que:

- a) todo aquél que haya sido identificado en el informe (el socio, la firma o ambos) debe ser castigado;
- b) cuando se castigue a una firma, para la graduación de la sanción podrían considerarse:
 - 1) la calidad de su SCC;
 - 2) si el socio a cargo lo ha respetado o no.

Esto es, la sanción a la firma podría ser más leve si el socio a cargo no hubiera respetado las reglas establecidas en un SCC adecuado y más dura si este sistema fuera inadecuado.

E) SANCIONES DE ASOCIACIONES DE GRADUADOS

Cuando un miembro de una organización de contadores públicos (que no sea a la vez un regulador) viola su código de ética, puede sufrir sanciones, pero sólo en su carácter de tal.

Esto es, dicha organización no puede prohibirle temporal ni permanentemente el ejercicio de su profesión. A lo sumo, podrá aplicarle sanciones como las siguientes:

- a) cancelación o suspensión en el carácter de miembro;
- b) multas;
- c) apercibimientos públicos o privados.

Claro está que estas sanciones podrían ser consideradas como malos antecedentes por parte de los organismos que sí regulan el ejercicio de la profesión.

(4) En la Argentina no puede hacerse.

8.4. CUESTIONES ESPECIALES

A) FRAUDES Y ERRORES

Un *fraude* es una maniobra intencional efectuada con el propósito de perjudicar a alguna persona en beneficio de su autor.

Un *error* es una acción desacertada o equivocada pero no intencional.

Normalmente, la responsabilidad primaria por la prevención y la detección de fraudes y errores recae sobre las mismas personas que tienen a su cargo la implantación del sistema de control interno y la vigilancia sobre su funcionamiento. Normalmente, se trata de las personas a cargo del gobierno de la entidad (sus *directores*), aunque alguna legislación en particular podría asignar tal responsabilidad a los administradores del ente.

Un auditor debería:

- a) al planificar su trabajo, evaluar y considerar el riesgo de que existan fraudes o errores que afecten significativamente a los estados financieros examinados;
- b) si durante la ejecución del trabajo detectare fraudes o errores:
 - 1) efectuar los ajustes al plan de trabajo que correspondieren;
 - 2) considerar los efectos del problema sobre los estados financieros y, consecuentemente, sobre el informe de auditoría;
 - 3) efectuar las comunicaciones al cliente, a las autoridades o al público que requieran las normas profesionales y legales del caso;
 - 4) evaluar si se justifica la discontinuación del servicio;
 - 5) documentar debidamente los pasos anteriores;
- c) asumir responsabilidades:
 - 1) cuando en el informe de auditoría trate inadecuadamente los efectos de los fraudes o errores significativos descubiertos.
 - 2) cuando no detecte fraudes o errores significativos que un trabajo bien planificado y ejecutado debería poner en evidencia.

Supongamos que:

- a) el emisor de unos estados financieros haya:
 - 1) efectuado reparaciones de maquinarias que utiliza en sus procesos productivos;
 - 2) activado los costos de esa actividad en el rubro *propiedad, planta y equipo (bienes de uso)* como si correspondiesen a mejoras;

- b) las sumas activadas sean importantes por sí mismas;
- c) la activación contable tenga un efecto significativo sobre los estados financieros auditados.

Al planificar su trabajo, el auditor debería:

- a) tener en cuenta que, según dichos estados financieros, habría habido altas importantes de bienes de uso;
- b) prever la realización de pruebas que le permitan concluir que:
 - 1) las altas contabilizadas corresponden a compras o mejoras realmente efectuadas;
 - 2) de acuerdo con las NCR del caso, esas transacciones deben dar lugar al reconocimiento contable de nuevos activos o a la modificación de las medidas contables asignadas a activos preexistentes.

Dichas pruebas deberían incluir el examen de los asientos de alta y de su correspondiente documentación de respaldo, así como la inspección física de algunos bienes adquiridos o mejorados.

Si el auditor incluyera estos procedimientos en su planificación y los ejecutase cuidadosamente, el fraude debería ser descubierto. Si no ocurre es porque el auditor planificó o ejecutó su trabajo inadecuadamente (5), en cuyo caso se le puede imputar negligencia.

Lo que no debe esperarse es que el auditor detecte *todos* los fraudes y errores, pues:

- a) el propósito de una auditoría de estados financieros no es éste sino la emisión de una opinión acerca de la aplicación, para su preparación, de ciertas NC;
- b) las auditorías de estados financieros se realizan recurriendo a muestreos (6), de modo que no incluyen la revisión total de los asientos contables y de la documentación que los respalda;
- c) algunos fraudes son preparados y ocultados cuidadosamente, en cuyo caso es menor la probabilidad de que el auditor los detecte;
- d) otros incluyen falsificaciones que pueden pasar inadvertidas al auditor, que no es un experto en la autenticación de documentos (7);

(5) Quizás haya ejecutado las pruebas planeadas pero haya examinado la documentación. Tal vez haya efectuado la inspección ocular con poco cuidado.

(6) *Muestreo* es el proceso de inferir conclusiones sobre un *universo* sobre la base del estudio de una parte de él, llamada *muestra*.

(7) Además, el empleo de programas computadorizados de modificación de imágenes y la utilización de impresoras de alta calidad facilitan la obtención de copias alteradas de cualquier documento original.

- e) otros consisten en la omisión del registro de determinados hechos, sin que queden rastros visibles de la ocultación.

Un ejemplo del último caso se configuraría si:

- a) el emisor de los estados financieros hubiera recibido un servicio de consultoría, no lo hubiera pagado y no hubiese contabilizado el correspondiente pasivo;
- b) tanto la factura como el informe del consultor fueran ocultados exitosamente al auditor.

B) ACTOS ILEGALES DEL CLIENTE

Quienes efectúan auditorías de estados financieros deberían detectar con alto grado de probabilidad los actos ilegales del cliente:

- a) que tienen un efecto directo sobre la determinación de los importes que deben exponerse en los estados financieros, como los vinculados con los pasivos originados en relaciones laborales o en leyes impositivas; o
- b) cuyo cumplimiento tiene que ver con las operaciones principales de la entidad y con la posibilidad de que ésta siga funcionando.

Son ejemplos las leyes que:

- a) establecen remuneraciones mínimas a los empleados;
- b) obligan a efectuar aportes a regímenes de seguridad social;
- c) obligan al pago de impuestos;
- d) obligan a mantener sistemas contables adecuados;
- e) requieren que una entidad financiera mantenga determinadas relaciones prudenciales;
- f) definen casos en que una sociedad debe reducir su capital o disolverse.

No obstante, pueden existir casos en que la detección de un acto ilegal sea difícil. Así como el auditor no es un *detector de fraudes* tampoco lo es de *actos ilegales*.

Supóngase, por ejemplo, que:

- a) un contador público es auditor de los estados financieros de la empresa X;

- b) X abona parte de las remuneraciones con fondos provenientes de operaciones de la sociedad Y, que es una subsidiaria de la misma controladora de X;
- c) sobre esa parte de las remuneraciones ni X ni Y practican retenciones ni aportes al sistema de seguridad social;
- d) la auditoría de Y está a cargo de otro auditor.

En un caso así, no es fácil que el auditor de X detecte el problema.

Tampoco es de esperar que los auditores descubran:

- a) contravenciones menores a las normas ya indicadas; o
- b) transgresiones cuya detección requiere la posesión de conocimientos especializados, como sucede con las disposiciones municipales sobre construcciones, habilitaciones o higiene.

Estas infracciones sólo suelen llegar a conocimiento del auditor cuando éste toma noticia de reclamos judiciales o extrajudiciales formulados por las oficinas gubernamentales competentes.

El auditor que encuentre un acto que es ilegal e importante en apariencia y que se relacione con la aplicación de normas cuya interpretación requiere de conocimientos especializados, debería buscar el asesoramiento de un experto en la materia.

Si descubriera un hecho cuya ilegalidad esté fuera de duda, el auditor debería considerar:

- a) su naturaleza;
- b) las circunstancias en las que se produjo;
- c) cualquier otra información que sea necesaria para evaluar sus consecuencias, a cuyo efecto podría interrogar al asesor legal del cliente, previa conformidad de éste;
- d) si la violación legal parece intencional o involuntario;
- e) respecto de las contingencias involucradas:
- 1) su naturaleza;
 - 2) la importancia de sus posibles efectos;
 - 3) la probabilidad de que se concreten;
 - 4) si fueron reconocidas, medidas y expuestas en los estados financieros de acuerdo con las NC que corresponda aplicar en el caso;
- f) si el descubrimiento del acto ilegal justifica la revisión del planeamiento de la auditoría.

Estos hechos ilegales deberían ser discutidos con los administradores. También debería hacérselo con los directores de la entidad si:

- a) se sospechase que la violación legal fue premeditada; o
- b) sus efectos fueran muy importantes.

Si se estimase que algunos directores están involucrados, la discusión debería llevarse al de nivel más alto dentro de la entidad, a menos que se suponga que él autorizó la violación legal. En este caso, el auditor debería consultar los pasos a seguir con su propio abogado.

Si los administradores de una entidad cometen actos ilegales, bien podrían falsificar los estados financieros o contestar con falsedades las preguntas que el auditor efectúe con motivo de su trabajo. En consecuencia la detección de tales actos debería conducir a la reconsideración del riesgo de auditoría y del planeamiento de ésta.

La detección de actos ilegales debería ser tratada del mismo modo que la de fraudes o errores importantes, en cuanto se refiere a:

- a) su comunicación a las autoridades o al público;
- b) su impacto sobre el informe de auditoría;
- c) la eventual discontinuación del servicio;
- d) la documentación de los pasos dados por el auditor.

C) QUIEBRA POSTERIOR DEL CLIENTE

Algunas personas suponen que el mero hecho de que un juego de estados financieros esté acompañado por un informe de auditoría asegura que el ente emisor no quebrará en el futuro inmediato. Esta presunción es irracional y poco tiene que ver con la naturaleza y las limitaciones de una auditoría de estados financieros.

Como se señala en las normas profesionales del AICPA:

- a) el auditor no es responsable por la predicción de condiciones o hechos futuros;
- b) el hecho de que el emisor de unos estados financieros que cuenten con un informe de auditor que no exprese dudas sustanciales deje posteriormente de ser una *empresa en marcha* no indica, por sí, que la ejecución de la auditoría haya sido inadecuada;
- c) consecuentemente, que el informe de auditoría no exprese dudas al respecto no debe interpretarse como un seguro de que el ente continuará en marcha (8).

(8) AU § 341.04.

Por supuesto, debe evaluarse si existe una duda importante sobre la continuidad del emisor de los estados financieros auditados, pues ésta puede afectar las medidas contables de los activos y pasivos mostrados en ellos (9).



Este tema será tratado en el § 19,8.

8.5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

A) CONDUCTAS PUNIBLES

De acuerdo con la SMO 6, los miembros de la IFAC deben —mientras no esté prohibido ni incumbe a otro ente— establecer y operar regímenes equitativos y efectivos de investigación y punición de las conductas de sus propios miembros que conlleven:

- a) actividades delictivas;
- b) actos u omisiones que probablemente causen el descrédito de la profesión contable;
- c) incumplimientos de normas profesionales o de requerimientos éticos;
- d) negligencia profesional grosera;
- e) una sucesión de negligencias profesionales que, en su conjunto, puedan indicar la incapacidad para ejercer los derechos de práctica;
- f) cualquier nivel menor de negligencia que un miembro de la IFAC quiera agregar;
- g) trabajo insatisfactorio.

La IFAC prefirió un enfoque casuístico en lugar de referirse en general a los incumplimientos de normas profesionales y legales que afecten al cliente, al público o a la profesión tomada en su conjunto.

Los significados de las expresiones *negligencia grosera* y *negligencia menor* no están aclarados en el SMO, así que debería interpretárselas utilizando el sentido común.

B) SANCIONES

Según el SMO 6, las penas por conducta incorrecta deberían incluir, siempre que la ley lo permita:

- a) amonestaciones;

(9) Quizá, los valores recuperables de algunos activos estén por debajo de su medición contable primaria y deban contabilizarse las correspondientes desvalorizaciones.

- b) pérdida o restricción de los derechos de ejercicio profesional;
- c) pagos de multas y costas;
- d) pérdida del título profesional;
- e) expulsión del profesional del órgano miembro de la IFAC.

El último castigo encuadra en lo que hemos denominado sanciones de asociaciones de graduados, a las que nos referimos en el § 8,3,e).

C) CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO



Las propuestas de la IFAC sobre esta materia fueron comentadas en el § 8,3,a)4).

8.6. MARCO REGULATORIO ARGENTINO

A) SANCIONES PROFESIONALES

1) Organismos de aplicación

De acuerdo con las leyes de creación de los CPCE, lo normal es que:

- a) ellos dicten sus códigos de ética;
- b) tribunales separados juzguen las transgresiones a las leyes de ejercicio profesional y al código de ética de la jurisdicción;
- c) los consejos actúen como tribunal de segunda instancia cuando se imponen sanciones de cierto nivel;
- d) las resoluciones de los consejos puedan ser apeladas ante algún tribunal ordinario;
- e) las sanciones que se encuentren firmes sean aplicadas por los CPCE, por ser éstos los encargados de mantener las matriculas profesionales.

En general, la jurisdicción para sancionar una falta profesional corresponde al CPCE con competencia territorial en la situación (normalmente, el de la provincia donde tiene domicilio la entidad emisora de la información financiera sobre la cual se efectuó el trabajo profesional).

Sin perjuicio de lo anterior, el art. 27 del código de ética del CPCECABA establece que este organismo puede emitir una declaración de censura a un matriculado que haya incurrido en una falta fuera de la jurisdicción del CPCECABA, cuando la transcendencia de ésta afecte el decoro de la profesión. Sería razonable que esto no se haga antes de que el otro CPCE haya impuesto, a ese matriculado y por el mismo hecho, una sanción que haya quedado firme.

Además de los CPCE, podría aplicar sanciones cualquier organismo gubernamental legalmente facultado para ello.

En relación con el tema, la SEFyC está facultada para *establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias* (10), por lo que puede inhabilitar a quienes no cumplan con sus requerimientos.

La CNV ha recibido facultades similares, pero gracias a un decreto (el 677/01) que creemos inconstitucional. El mismo incorporó al artículo 10 de la ley 17.811 un inciso c) que permitiría aplicar, entre otras, la sanción de inhabilitación hasta cinco años para ejercer funciones como "contadores dic-taminantes o auditores externos" (11).



La cuestión de la constitucionalidad del decreto 677/01 fue tratada al final del § 3,2.

2) Hechos punibles

En general, un auditor puede recibir una sanción profesional si viola las leyes de ejercicio profesional o el código de ética del CPCE donde debe matricularse para efectuar auditorías de estados financieros.

Ya mencionamos que la ley 17.811, modificada por el decreto 677/01, permite su inhabilitación (no superior a cinco años) en caso de que la hayan violado. En relación con la cuestión, las normas de la CNV indican que pueden ser excluidos del registro de auditores externos que ese organismo mantiene, quienes:

- a) hayan sido inhabilitados para ejercer la profesión por cualquiera de los CPCE del país, por el tiempo que dure dicha sanción;
- b) hayan sido sancionados con inhabilitación para el ejercicio profesional por la CNV por aplicación del ya referido artículo 10 de la ley 17.811, por el tiempo que dure dicha sanción;
- c) integren una asociación de profesionales que haya sido expresamente excluida del Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios, por el tiempo que dure la exclusión de dicha asociación;
- d) no den cumplimiento al pago de sanciones pecuniarias que le haya impuesto la Comisión, dentro del plazo establecido al efecto (en este caso, la suspensión regirá mientras el auditor no pague la multa y sus accesorios) (12).

(10) Carta orgánica del BCRA (aprobada por la ley 24.144), art. 46.

(11) Quizás el legislador haya pensado que son personas distintas.

(12) NT 2001, sección III.9.7, art. 21.

El referido registro de asociaciones de profesionales universitarios es para firmas. La CNV puede (según sus normas) excluir del registro a las que:

- a) incumplan las obligaciones impuestas a estas entidades por las normas de la Comisión;
- b) tengan un tercio o más de sus profesionales excluidos del registro de auditores externos; o
- c) no den cumplimiento al pago de sanciones pecuniarias que le haya impuesto la Comisión, dentro del plazo establecido al efecto (en este caso, la suspensión registrará mientras la firma no pague la multa y sus accesorios) (13).

Se aclara que la exclusión del registro de auditores externos o del registro de asociaciones de profesionales sólo tendrá como consecuencia el impedimento para la emisión de informes sobre estados financieros u otros informes o certificaciones, que deban ser presentados a la Comisión (14). No podría ser de otro modo.

Nótese que si un tercio de los profesionales de una firma son excluidos del registro de auditores, la exclusión termina afectando a todos sus socios.

Naturalmente, la constitucionalidad de las normas de la CNV que acabamos de comentar está atada a la validez legal del decreto 677/01.

También las normas de la SEFyC para auditores de esos emisores prevén exclusiones de los registros correspondientes. Son parecidas a las establecidas por la CNV, pero hay diferencias:

- a) para excluir a una firma del registro de asociaciones basta con que dos de sus profesionales hayan sido excluidos del registro de auditores;
- b) puede excluirse del registro de auditores a quienes hayan recibido ciertas calificaciones por parte de la Superintendencia (15).

3) Penas

Las penas de posible aplicación dentro de cada jurisdicción están previstas en las leyes de creación de los CPCE.

Por ejemplo, la ley 466 de la CABA establece:

Artículo 28°.- Las sanciones disciplinarias, que se graduarán según la gravedad de la falta

(13) *Ibidem*, art. 32.

(14) *Ibidem*, arts. 21 y 32.

(15) *Texto ordenado de las normas mínimas sobre auditorías externas y controles internos para entidades financieras*, anexo I y *Texto ordenado de las normas mínimas sobre auditorías externas para casas y agencias de cambio*, anexo I.

y los antecedentes del imputado, serán las siguientes:

- a. Advertencia.
- b. Amonestación privada.
- c. Apercibimiento público.
- d. Suspensión en el ejercicio de la profesión de UN (1) mes a UN (1) año.
- e. Cancelación de la matrícula.

Artículo 29°.- Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado podrá ser inhabilitado accesoriamente para formar parte de los órganos del Consejo Profesional por hasta:

- a. tres (3) años con posterioridad al cumplimiento de la suspensión, en el caso de matriculados alcanzados con la sanción que establece el inc. d) del artículo 28°;
- b. cinco (5) años a partir de la reinscripción en la matrícula, en el caso de matriculados alcanzados con la sanción que establece el inc. e) el artículo 28°.

(...)

Artículo 35°.- En los casos en que se aplique la sanción de cancelación de matrícula, no podrá solicitarse la reinscripción en ella o la inscripción en otra matrícula hasta pasados tres (3) años de la fecha en que quedó firme la resolución respectiva.

Este último artículo permite que una cancelación de la matrícula pueda convertirse, en los hechos, en una suspensión de tres años, sin que esto obligue al CPCECABA a hacerlo y debiéndose tomar la decisión caso por caso.

El art. 44 del código de ética unificado de la FACPCE indica que para graduar las sanciones se considerarán la gravedad de la falta cometida y de los antecedentes disciplinarios del imputado.

Por otro lado, el art. 7° indica que la utilización de la técnica "para deformar o encubrir la realidad" es agravante de la falta ética. En realidad, la técnica no puede deformar la realidad sino la manera de informarla al público.

Para un contador público, también constituye una sanción profesional su exclusión del registro de auditores mantenido por la CNV o por la SEFyC, ya que impide la realización de auditorías de entidades con cotización o de entidades financieras o cambiarias, respectivamente. Ya mencionamos nuestros reparos respecto de las facultades legales de la CNV para inhabilitar a un auditor.

4) Prescripción

Las reglas sobre prescripción de las acciones disciplinarias deberían figurar en las mismas leyes que fijan las penalidades del caso.

Así, en la ley 466 de la CABA puede encontrarse lo siguiente:

Art. 31. Las acciones disciplinarias contra los matriculados prescriben a los cinco (5) años de producirse el hecho que las motive.

La prescripción se interrumpirá por los actos de procedimiento que impulsen la acción.

Sin embargo, también hay normas referidas a la prescripción en el código de ética del CPCECABA:

- la prescripción se interrumpe por los actos procesales tendientes a la dilucidación o esclarecimiento del hecho violatorio, por la comisión de otra violación al código o por la existencia de condena en juicio penal o civil;
- La prescripción se suspende mientras cualquiera de los que hayan participado en el hecho violatorio sea miembro electo del CPCE o de su Tribunal de Ética Profesional, aunque el hecho sea ajeno a su cargo (terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso);
- la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho violatorio.

5) Procedimiento

Los reglamentos para la investigación y el juzgamiento de las conductas profesionales a cargo de los CPCE y de sus tribunales de ética y disciplina suelen ser fijados por los primeros.

No hemos hecho un estudio individual de ellos, pero intuimos que no deben ser muchos los que contemplen estas pautas previstas en el SMO 6:

- la separación entre las actividades de investigación y juzgamiento;

- la consideración de quejas de terceros ante el archivo de actuaciones (sin juzgamiento del profesional);
- la presencia de un defensor en las audiencias disciplinarias.

El procedimiento sumarial de la CNV se indica en el capítulo XXIX de sus normas.

Desconocemos los procedimientos que sigue la SEFyC.

Para cumplir las obligaciones previstas en la SMO 6, la FACPCE podría:

- elaborar modelos de leyes de ejercicio profesional y de reglamentos de investigación y juzgamiento que consideren todos los requerimientos de la IFAC que puedan ser aplicados sin violar otras leyes (16);
- sugerir, a través de los CPCE, que las legislaturas provinciales consideren los modelos de leyes;
- procurar:
 - que los CPCE adopten los modelos de reglamentos, con las adaptaciones que las condiciones locales pudieren justificar;
 - que la SEFyC ajuste sus reglamentos en función de las pautas que contiene la SMO 6;
 - que lo mismo haga la CNV, sin que esto implique reconocerle facultades legales para regular las tareas de los auditores.

El plan presentado por la FACPCE a la IFAC en junio de 2008 (17) no prevé estas actividades, pero sí una revisión de las reglas establecidas por cada CPCE, para:

- determinar qué pautas de la SMO 6 no se cumplen;
- proponer, a cada CPCE, los cambios necesarios.

Según el plan, la tarea finalizaría en el primer trimestre de 2009. No tenemos ninguna noticia sobre su avance.

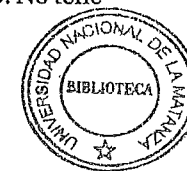
B) LEGISLACIÓN CIVIL

1) Panorama

En cuanto conocemos, los razonamientos que presentamos en el § 8,3,b) encuadran en la legislación civil argentina. Estas son algunas disposiciones del Código Civil:

(16) Por ejemplo, no podría establecerse como sanción el retiro del título universitario de contador público. En cambio, puede mantenerse la supresión del permiso para ejercer la profesión dentro de la jurisdicción del CPCE, mediante la cancelación de la correspondiente matrícula.

(17) *Action Plan Developed by Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas* FACPCE, 2008, ¶¶ 54-59.



Cuestión

Artículos

Responsabilidad hacia el cliente por incumplimiento de contrato

Art. 1197 - Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que deben someterse como a la ley misma.

Art. 1198 - Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímelmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (...)

Art. 1201 - En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo.

Responsabilidad hacia el cliente o el público por mala praxis

Art. 1109 - Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil (...)

Art. 1072 - El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito.

Art. 1073 - El delito puede ser un hecho negativo o de omisión, o un hecho positivo.

Art. 1077 - Todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona.

Art. 1078 - La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.

La acción por indemnización del daño moral sólo competirá al damnificado directo (...)

Art. 1079 - La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta.

Art. 1081 - La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como

Cuestión

Artículos

autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal.

Art. 1083 - El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero.

Disposiciones que dan una consideración especial al carácter profesional de quienes deban asumir una responsabilidad civil

Art. 512 - La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondieren a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Art. 902 - Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Art. 909 - Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad por la condición especial de los agentes.

Prescripción

Art. 4.023 - Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial.

Art. 4.037. Prescribese por dos años, la acción por responsabilidad civil extracontractual.

2) Algunas ideas de Martorell

En una obra de 2002 (18), el abogado Ernesto Martorell presentó algunas ideas referidas a la responsabilidad civil del auditor en la Argentina, que, en general:

- a) se refieren a la responsabilidad civil del auditor en la Argentina;
- b) se basan en una caracterización incorrecta de la auditoría de estados financieros.

(18) MARTORELL, ERNESTO EDUARDO, *Responsabilidad de los auditores y de los estudios de auditoría frente al fraude y al "default" reprochable de la empresa*, Errepar, 2002.

c) incluyen conclusiones que no compartimos.

Por lo indicado, nos parece oportuno efectuar algunos comentarios sobre esas ideas.

La auditoría

Martorell afirma que *en los círculos científicos pertinentes* (a los que no individualiza):

(...) se acepta que la finalidad de la auditoría es expresar una opinión (aseveración positiva) sobre si la información financiera proporciona un panorama cierto y razonable (19).

Más adelante, da a entender que el auditor emite:

- a) una opinión sobre la aplicación de las NCR (20); y
- b) otra sobre la razonabilidad de la información presentada sobre la situación patrimonial y los resultados del ente auditado (21).

La realidad es que, de acuerdo con las normas profesionales y legales vigentes en la Argentina (y también en otros países), el auditor no emite dos opiniones separadas sino que dictamina si la información contenida en los estados financieros ha sido preparada de acuerdo con las NCR. Ya hemos mencionado que una opinión sobre la razonabilidad de dicha información que no tomase como punto de referencia a las normas que deberían utilizarse para su preparación estaría siempre teñida de subjetividad (empleando la terminología de Martorell, un *panorama* podría ser *razonable* para un contador público y no serlo para otro).

Por otra parte, la opinión del auditor no puede referirse a la *certeza* de lo que Martorell denomina *panorama* porque la contabilidad no brinda información *cierta o veraz*. Sólo trata de brindar una información aproximada de la realidad en la que se pueda confiar para la toma de decisiones. Lo que sí hace el auditor es brindar una *opinión cierta* en cuanto a que los estados financieros, en sus aspectos significativos, fueron preparados de acuerdo con las NCR. Esta cuestión parece ser ignorada o minimizada por Martorell cuando escribe:

Si el dictamen del auditor externo (...) no otorga certeza en alguna medida (...) hay que olvidarse de considerarla (sic) "un método de control eficaz" (22).

(19) Pág. 38.

(20) El autor los denomina *principios de contabilidad generalmente aceptados*, empleando una terminología que la profesión argentina abandonó a comienzos de la década de 1980.

(21) Pág. 40.

(22) Págs. 47-48. Suponemos que "un método de control eficaz" se refiere a la auditoría, no al dictamen.

El mismo autor afirma luego que la doctrina contable tiene una *visión absolutamente liviana* de lo que debe constituir la actividad de los auditores y que es probable que esto ocurra para disminuir la *posibilidad* (23) de eventuales planteos futuros de responsabilidad. Como ejemplo, cita nuestra propia opinión (expuesta en una obra anterior) de que no debe esperarse que el auditor garantice la inexistencia de fraudes o de simples errores, agregando que no cree que siquiera nosotros aceptemos hoy *sin cortapisas* la aplicación práctica de tal pensamiento (24).

La responsabilidad civil del auditor en la Argentina

En el cap. 2 de su obra (25), Martorell trata este tema de una manera que parece razonable, pero termina proponiendo un *modelo de contrato de auditoría* (26) que no se refiere a una auditoría de estados financieros.

En el cap. 3 (27), el autor enuncia y critica nueve defensas que habrían sido opuestas por auditores en los tribunales argentinos frente a imputaciones judiciales de responsabilidad (28), pero no identifica las correspondientes causas judiciales (29), por lo que nos resulta imposible saber:

- a) si las defensas referidas se plantearon con carácter general o en relación con aspectos puntuales de las controversias sometidas a decisión judicial;
- b) si Martorell las interpretó de una manera adecuada;
- c) si en dichas causas se plantearon otras *defensas* relevantes.

No obstante, consideramos que para el lector resultará de interés que enunciemos, para cada una de esas nueve defensas:

- a) la caracterización que de ellas se hace en el libro de Martorell (30);
- b) la posición de dicho autor;
- c) nuestros propios comentarios, que fueron elaborados bajo el supuesto (refutable) de que las defensas bajo análisis fueron correctamente descriptas por dicho autor.

(23) Suponemos que se refiere a la *probabilidad*, pues la *posibilidad* no tiene grados (una cosa es posible o no lo es).

(24) Pág. 41.

(25) Págs. 65-74.

(26) Págs. 75-79.

(27) Págs. 81-124.

(28) Así se lo informa en la pág. 88.

(29) En cambio, a lo largo del libro cita abundante jurisprudencia extranjera.

(30) No en los títulos (a veces inadecuadamente descriptivos) bajo los cuales se las presenta.

Defensa	Posición de Martorell	Comentarios
1. Las únicas normas que en el país regulan la actuación de los auditores son las contenidas en la RT 7 (31).	Reconoce la facultad de los CPCE para dictar las normas profesionales a las que debe ajustarse la actuación de los auditores (32), pero considera insuficiente el argumento de que el trabajo se efectuó de acuerdo con la RT 7 (33).	La actuación de los auditores debe regirse por la RT 7, en tanto haya sido adoptada por el CPCE del caso. En algunos casos, también deben considerarse otras normas, como las dictadas por la SEFyC. No sabemos si la <i>defensa</i> se refirió a un caso general o a un caso especial. La responsabilidad del auditor debe evaluarse de acuerdo con las normas del Código Civil, pero las reglas de la RT 7 deben tomarse en cuenta para determinar si su actuación se ajustó a las normas profesionales. Martorell no explica porque la aplicación de la RT sería insuficiente. La ejecución negligente o dolosa de una auditoría implica una violación a la RT 7 y a los códigos de ética, en cuyo caso la <i>defensa</i> bajo comentario es inaplicable. Si el auditor implicado en la mala praxis fuera un integrante de los <i>big five</i> (34), deberá sumársele el adicional de un agravamiento aun mayor, <i>por ser ese el criterio imperante en las Cortes de los países más avanzados</i> (35). La aplicación de tal criterio sería discriminatoria y contraria al principio constitucional de igualdad ante la ley. No nos consta que tal criterio prevalezca en los países referidos. Por el contrario, presumimos que no prevalece.

(31) Pág. 90.

(32) Pág. 91.

(33) Pág. 93.

(34) Se refiere a los cinco estudios más importantes de auditoría. Suponemos que el número corresponde a la época en que se produjeron los acontecimientos que el autor menciona.

(35) Págs. 93-94.

Defensa	Posición de Martorell	Comentarios
2. La responsabilidad de los estados financieros es de los administradores. El auditor sólo opina sobre aquellos (36).	Si esto fuera así, <i>a los hombre de la "partida doble", no sería posible imputarles responsabilidad profesional de ninguna naturaleza (!!!!!)</i> (37). Nadie serio argumentaría, en un país anglosajón "que la propiedad y responsabilidad por el contenido de los estados financieros es del emisor de los mismos" (38).	Como se vio en el § 1,5, tal división de responsabilidades existe; y está explícitamente aceptada por diversas disposiciones legales. La SEC (que actúa en un país anglosajón) se refirió al tema 65 años antes de que Martorell publicara su libro. Al contrario de lo que parece suponer Martorell, tal división no impide que el auditor deba asumir su responsabilidad profesional por mala praxis. Parte de este capítulo fue dedicado a ese tema.
3. El auditor no se expide sobre la exactitud sino sobre la razonabilidad con que los estados financieros (considerados en su conjunto) presentan la situación de la empresa (39).	Reconoce que esto es lo que requiere la RT 7, pero considera que los organismos profesionales intentan alivianar la responsabilidad profesional del auditor, teniendo esto <i>impropiedad defensiva</i> (40).	Es ampliamente sabido que la contabilidad no puede brindar mediciones exactas. La razonabilidad (en el sentido de <i>aproximación a la realidad</i>) subyace en normas del Código de Comercio y en el art. 300, inc. 3) del Código Penal. La responsabilidad de los auditores debe juzgarse sobre la base de lo que la ley establece y no de lo que a Martorell le gustaría que dispusiese.

(36) Pág. 96.

(37) Pág. 97. Los signos de admiración figuran en el original.

(38) Pág. 100.

(39) Pág. 101.

(40) Pág. 102.

Defensa	Posición de Martorell	Comentarios
4. El auditor trabaja por muestreo y sólo dictamina sobre la información que posee significatividad o entidad transcendente (41).	Si se acepta que el auditor trabaje por muestreo y no sobre la totalidad o la mayor parte de los elementos contables, <i>se estará quitando "ex ante" toda posible eficacia a la auditoría</i> (42).	La auditoría de todos los elementos contables es virtualmente imposible. La de la mayor parte de ellos es también un muestreo (43), aunque Martorell sostenga lo contrario. Como veremos en el cap. 14, los riesgos del muestreo pueden cuantificarse mediante técnicas estadísticas, de modo que es arbitrario afirmar que su realización quita <i>toda posible eficacia a la auditoría</i> . El auditor será responsable si sus muestreos fueron mal diseñados o mal ejecutados o si sus resultados fueron ignorados. No es cierto que el auditor dictamine sólo sobre información significativa. Lo que hace es tener en cuenta el concepto de significación para elaborar su informe. Son dos cosas distintas.
5. No es función del auditor la detección de fraudes o irregularidades (44).	Contra esta afirmación <i>se alza hoy prácticamente toda la jurisprudencia de los Tribunales anglosajones</i> .	Nos remitimos a lo expuesto en el § 8,4,a). Desconocemos la existencia de tal jurisprudencia, que Martorell no individualiza.
6. El auditor responde sólo por lo que pudo conocer (45).	También debería considerarse lo que <i>debió conocer en razón de sus funciones</i> (46).	Compartimos la opinión de Martorell, siempre que se refiera a lo que debería llegar a conocimiento del auditor cuando éste hace su trabajo de acuerdo con las normas legales y profesionales del caso.

(41) Pág. 104.

(42) Ídem.

(43) Más grande pero muestreo al fin.

(44) Pág. 106.

(45) Pág. 110.

(46) Págs. 113-114.

Defensa	Posición de Martorell	Comentarios
7. El auditor responde sólo si sabía que sus informes serían utilizados por quien luego resultó perjudicado por los mismos (47).	Es una <i>finta</i> , con sustento en algún voto aislado de precedentes extranjeros de jerarquía (48).	La defensa es inadecuada, porque el auditor debe saber que su informe puede ser empleado por cualquier persona.
8. El auditor responde hasta el límite de lo establecido en la carta de gerencia (49).	El contenido de la carta puede ser falso, sin que esto libere de responsabilidad al auditor (50).	La validez de las afirmaciones comprobables que contenga la carta debe ser verificada mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría. En consecuencia, la defensa comentada sólo sería válida si se refiriese a afirmaciones contenidas en la carta de gerencia que no pudieran ser corroboradas por otros medios.
9. El auditor no responde si en el contrato con el cliente se hizo constar que no está en condiciones de garantizar el descubrimiento de los errores e irregularidades que existieren (51).	La adopción de este tipo de resguardos pretende justificarse en el hecho de que la auditoría se efectúa por muestreo (52).	Martorell mezcla dos cuestiones: el resguardo en sí y su efecto sobre la responsabilidad del auditor. En el § 8,4 señalamos que el auditor no tiene por qué encontrar <i>todos</i> los fraudes, errores o actos ilegales del cliente, pero que tendría que detectar los que un trabajo bien planeado y ejecutado debería poner en evidencia. La defensa descripta es tan exótica que nos gustaría conocer en qué contexto se la presentó.

(47) Pág. 114.

(48) Ídem.

(49) Denominación usualmente dada a la *carta de representaciones* años atrás.

(50) Pág. 120.

(51) Pág. 122.

(52) Ídem.

Como surge de las consideraciones precedentes, algunas apreciaciones de Martorell:

- a) parecen dirigidas a dar sustento a una ampliación irrazonable de la responsabilidad civil de los auditores;
- b) podrían impulsar a algunos usuarios de los estados financieros a iniciar acciones civiles injustificadas contra sus auditores.

Es posible (aunque no seguro) que la causa última de algunas apreciaciones de Martorell sea su insuficiente comprensión de las características de una auditoría de estados financieros, que en su libro se manifiesta a través de:

- a) la creencia de que el auditor emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados que es distinta a la referida a la aplicación de las NCR;
- b) la proposición de un modelo de contrato de auditoría que no es tal;
- c) su afirmación dogmática de que la auditoría por muestreo es siempre ineficaz.

Y no pueden dejar de mencionarse estas *conclusiones* que el autor extrae de su estudio de las nueve *defensas* comentadas:

En todos los casos, las mismas han tenido por epicentro dos cosas:

- una posición absolutamente autista, como si tratándose de una especie de "hipercategoría social" los auditores pudieran crear sus propios parámetros de medición y juzgamiento de su conducta y de adjudicación de responsabilidades.
- una clara intención de hacer reposar toda posibilidad sancionatoria de evaluación de su proceder a la luz y/o con apoyo casi exclusivo en sus propias normas técnicas (las sacrosantas e idolatradas "R. T") y el juzgamiento y sanción de sus inconductas, hipotéticas o reales, por parte de sus propios Cuerpos y Organismos Profesionales.

Un análisis en profundidad de tales posiciones y/o argumentos, amén de su pobreza, nos enfrenta con la soberbia que esconden (53).

Que sepamos, los citados "organismos profesionales" (en realidad, los CPCE, que son entes de derecho público no estatal):

(53) Págs. 123-124.

- a) nunca han pretendido juzgar las responsabilidades civiles o penales de los auditores, tarea que sólo incumbe al Poder Judicial;
- b) sólo lo hacen con las transgresiones a los códigos de ética, en cumplimiento de un deber que les imponen las leyes locales que regulan el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas en la Argentina y que también asignan a los CPCE la tarea de regular el ejercicio de la profesión de contador.

Además, Martorell silencia el hecho de que la aplicación de la RT 7 es específicamente requerida por la CNV, la SEFyC y la SSN, que son órganos estatales de control.

Si Martorell piensa que el régimen vigente de regulación de la profesión contable es inadecuado, debería demostrarlo con hechos o argumentos lógicos y no con simples discursos, además de proponer los cambios legislativos que considere necesarios. Mientras tanto, debería respetar a quienes cumplen con la ley.

También sería interesante que el citado profesional de la abogacía individualice a algún contador público argentino que *sacralice* o *idolatre* a las RT.

Las hasta aquí expuestas no son las únicas acusaciones que Martorell formula a los contadores públicos. He aquí otra:

¿Alguien se atrevió jamás a demandar ante nuestros Tribunales a alguno de los "Big Five", por los repugnantes "Informes del Auditor" que se sabe acompañaron los Balances falsos con los que numerosos Bancos en "default" lograron demorar meses y hasta años su liquidación y caída? (54)

Nos preguntamos si Martorell denunció ante la Justicia a los responsables de estos presuntos *balances falsos*.

Ruptura del contrato de auditoría por limitación al alcance del trabajo

Dice Martorell que si el auditor renuncia a su desempeño porque el cliente veda su acceso a la documentación y a los informes que él solicitó, la responsabilidad del profesional frente a una eventual mala praxis se *incrementa notoriamente* (55). Esta aseveración dogmática no refleja la realidad porque:

- a) el cliente tiene la obligación de suministrar al auditor toda la evidencia que sea necesaria para que éste puede efectuar su trabajo de acuerdo con las NA;

(54) Pág. XII.

(55) Pág. 69.

- b) si el cliente limita injustificadamente el trabajo del auditor, éste posee el derecho de:
 - 1) dudar de la honestidad de sus administradores;
 - 2) poner fin al contrato de auditoría (56);
- c) si el auditor rompe el contrato de auditoría:
 - 1) no habrá ningún informe de auditoría que pueda perjudicar al público, de modo que la responsabilidad del auditor ante terceros mal podría incrementarse (y mucho menos *notoriamente*);
 - 2) sólo podría ser demandado por su cliente, pero como éste habría incumplido con sus propias obligaciones contractuales, la demanda no debería prosperar.

La auditoría de estados financieros "firmados" por el auditor

Dentro de sus conclusiones generales, Martorell afirma (el subrayado es agregado):

La necesidad de que los auditores no se vean indefectiblemente comprometidos a defender por todas las vías posibles "el producto" (perdónese la licencia) auditado, o sea los Estados Contables de la firma cliente, por más espurios que fueren. Esta situación se configura en la República Argentina frente a la reprochable permisividad de que un profesional en Ciencias Económicas pueda emitir opinión —con supuesta independencia— sobre los mismos balances que ha firmado (¿qué se espera que diga en estos casos? ¿acaso que son falsos? (...)) (57).

El texto transcripto no aclara:

- a) cuál es el supuesto bajo el cual el auditor habría firmado los estados financieros;
- b) quienes son los que otorgan la *reprochable permisividad* que, según Martorell, existiría.

Por otra parte:

- a) en la Argentina, el auditor *debe* firmar los estados financieros al único efecto de identificar su informe con los estados examinados (58), lo que permite detectar su eventual sustitución;

(56) También podría mantener su compromiso y terminar su trabajo con una abstención de opinión o con la emisión de un informe con salvedad indeterminada por limitación en el alcance del trabajo.

(57) Pág. 244.

(58) RT 7, segunda parte, III.C.1.

- b) si también lo hace como síndico, es porque la sindicatura es compatible con la auditoría de estados financieros;
- c) sólo si lo hiciera como administrador del ente emisor de los estados financieros estaría violando las normas sobre independencia, pero esta (supuesta) práctica está debidamente castigada por los códigos de ética y por algunas normas legales.

C) LEGISLACIÓN PENAL

1) Panorama

La legislación penal argentina no castiga la emisión de informes de auditoría falsos o incompletos, omisión que criticamos.

De acuerdo con la ley local, un auditor podría ser condenado penalmente si, actuando con dolo:

- a) defraudase a su cliente;
- b) violase, sin justa causa, su deber de conservar el secreto profesional;
- c) colaborase en la comisión de delitos, mediante la firma de informes de auditoría falsos
- d) destruyese evidencia de auditoría para dificultar el esclarecimiento de un delito; o
- e) violase ciertos deberes establecidos por la ley anti lavado.

Las penas que podrían alcanzarle son las previstas para cada delito. En algunos casos podrían incluir la de *inhabilitación*, que implica la privación del uso del título de contador público y a la cual se refieren estos artículos del Código Penal:

Art. 20 - La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena (...)

Art. 20 bis - Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe: (...)

3° - Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

El auditor condenado puede quedar obligado al pago de indemnizaciones y costas, según resulta de esta disposición del mismo código:

Art. 29 - La sentencia condenatoria podrá ordenar:

- 1° - La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
- 2° - La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba;
- 3° - El pago de las costas.

En las secciones que siguen nos referiremos a los cinco delitos enumerados y luego a:

- a) ciertos blanqueos de responsabilidades que se dispusieron en nuestro país;
- b) un proyecto de ley (difundido en 2004) que incluía la penalización de la emisión de informes de auditoría sobre estados financieros falsos.

Finalmente, presentaremos algunas consideraciones sobre el llamado delito de *balance falso*.

2) Defraudación al cliente

Si un auditor engañase a su cliente acerca del alcance de su trabajo o de la forma en que lo llevará a cabo se configuraría un caso de *calidad simulada* del servicio convenido que estaría alcanzado por esta disposición del Código Penal:

Art. 172 - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro (...) valiéndose de cualquier ardid o engaño.

La situación se plantearía, por ejemplo, si:

- a) un contador público acordase con una empresa la ejecución de una auditoría de estados financieros de acuerdo con las normas de auditoría contenidas en la RT 7;
- b) el profesional no ejecutase su trabajo de acuerdo con ese pronunciamiento pero cobrase sus honorarios como si lo hubiera hecho.

3) Violación del deber de guardar el secreto profesional

Esta cuestión fue tratada en el § 6,8,c).

4) Colaboración en la comisión de delitos

La emisión de un informe de auditoría falso o incompleto para facilitar la comisión de un fraude podría justificar el procesamiento y la condena del auditor.

Sucedería, por ejemplo, si:

- a) una entidad preparase estados financieros falsos para obtener un préstamo que no le sería concedido si los hubiese confeccionado aplicando estrictamente las NCR del caso;
- b) el auditor colaborase en la maniobra emitiendo un informe favorable sin salvedades sobre dichos estados, a pesar de conocer su falsedad.

En tal caso, entrarían a jugar las siguientes disposiciones del Código Penal:

Art. 45 - Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito (...)

Art. 46 - Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad (...)

Nótese que no se trataría de una complicidad en un delito de balance falso sino en uno de fraude.

La ley 24.769 (de 1997) tipifica ciertos delitos tributarios y previsionales (que no describiremos aquí) y establece:

Artículo 15.- El que a sabiendas:

- a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables (59) o documentación para facilitar la comisión

(59) Antes de "estados contables" debería haberse colocado la palabra "otros", porque los balances también lo son.

de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

(...)

Quedaría alcanzado por esta norma el contador que a sabiendas emitiese un informe de auditoría falso para facilitar alguno de los delitos previstos en la ley. Se entiende que la conducta del auditor es punible cuando el informe es falso y se lo emite para facilitar la comisión de los delitos indicados. No obstante, el artículo transcrito podría haber sido mejor redactado. La palabra *certificare* no es aplicable a la actividad de un auditor.

Suponemos que en el caso indicado por la norma transcrita, también sería de aplicación esta disposición de la ley 11.683 (de procedimiento tributario):

ARTICULO 8° - Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: (...)

e) Los terceros que, aún cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. (...)

Otros incisos del artículo 15 de la ley 24.769 se refieren a lo que podría caracterizarse como una *asociación ilícita especial*, por cuanto reprimen con varios años de prisión a quien, a sabiendas:

- a) concurrir con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en la ley; o
- b) integraren organizaciones compuestas por tres o más personas que habitualmente cometieren cualquiera de ellos (60).

5) Destrucción de evidencia de auditoría

Dentro de la sección referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, el Código Penal establece:

Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado (...) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros,

(60) Ley 24.769, art. 15 (texto según la ley 25.874, de 2004).

pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o participe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer (61) (...)

Suponemos que esta disposición podría aplicarse a un contador público que destruyese evidencia de auditoría cuando ésta:

- a) probase la comisión de un delito de los indicados; y
- b) fuera utilizable en juicio.

Sin embargo, sobre este tema nos gustaría conocer otras opiniones (en especial, de abogados).

También debería considerarse la posible aplicación del art. 46 del Código Penal (ya transcrito) al caso en que se destruyese evidencia de auditoría a modo de ayuda posterior a quien ejecutó un delito que podría ser probado con esa evidencia.

6) Violación de normas de la ley anti lavado

En ciertas circunstancias, un auditor está obligado a emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS) y presentarlo a la UIF. El incumplimiento de este deber está castigado (si el hecho no constituyese un delito más grave) por la ley 25.246 con multas de:

- a) una a diez veces valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción; o
- b) 10.000 a 100.000 pesos, cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes (62).

La ley establece que la misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor (63). Cabe preguntarse si esto podría alcanzar a las firmas en los que actúen los auditores o si la norma fue establecida pensando únicamente en otros obligados (64).

Otra obligación que la ley anti lavado asignó a los auditores es la de abstenerse de informar al cliente o a terceros sobre las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la ley, excepto cuando ejerzan su defensa en juicio. Entendemos que la violación de esta obligación daría lugar a la aplicación de estas normas de la misma ley:

Art. 22. - Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secre-

(61) Art. 277, apartado I, inc. b), texto según ley 25.815 (que no le introdujo cambios).

(62) Ley 25.246, art. 24, incisos a) y c).

(63) *Ibidem*, inc. b)

(64) No conocemos opiniones de abogados que se refieran al tema.

to de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.

Art. 23.

(...)

3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Los auditores de estados financieros serán alcanzados por esta disposición si las actuaciones instruidas por aplicación de la ley llegasen a conocimiento del profesional *en razón de su cargo* y no por otro motivo.

7) Blanqueos de responsabilidades

En diversos momentos del pasado, en nuestro país se sancionaron diversas leyes (comúnmente denominadas de *blanqueo de capitales*) que permitieron que quienes dolosamente habían evadido el cumplimiento de sus obligaciones impositivas regularizaran su situación sin sufrir castigos, con un desembolso muy inferior al que originalmente correspondía (65). Por supuesto, se trata de leyes inmorales, emitidas con fines de recaudación (66).

Quienes regularizaron su situación impositiva dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las leyes de blanqueo de 1977, 1987, quedaron liberados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional que pudiese haberles correspondido por las transgresiones regularizadas (67). Estas dispensas:

(65) Otra posible motivación para acogerse a un blanqueo es la renuncia del contribuyente a la continuación de alguna controversia mantenida con el fisco respecto de la interpretación de alguna ley fiscal.

(66) En el caso del blanqueo de 2008, algunas personas sospechan que otro objetivo de su sanción fue el de beneficiar a allegados al grupo gobernante.

(67) Ley 21.589 (de 1977), art. 8° y ley 23.495 (de 1987), art. 17.

a) alcanzaron a:

- 1) los socios administradores y gerentes de sociedades de personas;
 - 2) los directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades de capital;
 - 3) los que las leyes de blanqueo denominaron (impropiamente) *profesionales certificantes* de los respectivos estados financieros;
- b) no abarcaron a las acciones que pudieren haber ejercido los particulares perjudicados mediante dichas transgresiones (68).

La ley de blanqueo de 2008 dispuso lo mismo (69). También aclaró:

Art. 40 - Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria.

Esto es, el hecho de que una entidad se haya acogido al régimen de exteriorización (blanqueo) previsto en la ley 26.476 no exime a su auditor de la obligación de informar operaciones sospechosas, salvo cuando los activos exteriorizados provengan (únicamente) de la evasión impositiva o de delitos no castigados por la ley anti lavado.

De acuerdo con las normas referidas, el auditor que hubiera emitido un informe favorable sobre estados financieros cuya falsedad conocía y que hubieran sido utilizados para defraudar al fisco por un cliente que luego se acogió a un blanqueo:

- a) quedó liberado de su responsabilidad penal, tal como el autor del delito;
- b) mantiene su responsabilidad civil hacia cualquier persona damnificada por la falsedad de los estados financieros y de su informe de auditoría.

Nótese que el cambio de la situación legal de un auditor que hubiese ayudado a un cliente a evadir impuestos quedó, en los casos indicados, en manos del segundo, pues éste pudo acogerse a los beneficios del blanqueo o no hacerlo.

(68) Ídem.

(69) Ley 26.476, art. 32.

Lo que las leyes de blanqueo no podrán evitar es el descrédito de que quienes hayan emitido informes de auditoría como los indicados, cuando estos hechos trasciendan. No estaría mal que, después de las comprobaciones del caso, alguna organización no gubernamental identificara a esos auditores y publicase sus nombres.

8) El anteproyecto de régimen de delitos societarios de 2004

En 2004, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos difundió (para la obtención de comentarios) un anteproyecto elaborado por una comisión constituida dos años antes y que estuvo integrada solamente por abogados (70). En él se proponían:

- a) modificaciones a la LSC;
- b) un régimen de delitos e infracciones societarias, que fue redactado por Bergel (71) pero que presumiremos aceptado por la Comisión o por su mayoría, ya que el texto conocido del anteproyecto no incluye ningún deslinde de responsabilidades al respecto.

Dentro de las normas penales propuestas se incluía ésta:

Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años los contadores certificantes y auditores que suscriban balances o cualquier otra documentación contable o financiera prevista por las leyes en los que se falseen datos de la situación económica o financiera de la sociedad o del grupo al cual pertenecen; o en la que se omitan datos relevantes para valorar la verdadera situación económica y financiera de la sociedad o del grupo al que pertenece.

En el texto transcripto, el verbo *suscribir* sólo puede estar empleado en su primera acepción, que es la de *firmar al pie o al final de un escrito* (72).

En consecuencia, lo que se sugería era el encarcelamiento de un auditor por el mero hecho de colocar su firma al pie los estados financieros, como si:

- a) ella indicase la conformidad del profesional con los documentos auditados; y

(70) La Comisión fue designada por el Ministro Jorge Vanossi y estuvo integrada por Jaime Anaya (presidente), Julio Otaegui (quien se desvinculó cuando Vanossi dejó de ser Ministro), Raúl Etcheverry y Salvador Bergel y efectuó consultas a Rafael Manóvil, Edgar Jelónche, Carlos Odriozola y Daniel Vergara del Carril. Esta información fue tomada de: ANAYA, JAIME LUIS, *Lineamientos del anteproyecto de reformas a la ley 19.550, La Ley*, 2004, tomo A, pág. 1183.

(71) Así se lo informa en el artículo citado en la nota anterior.

(72) DRAE, vigésima segunda edición, <http://www.rae.es>. La segunda acepción (*convenir con el dictamen de alguien*) debe descartarse porque la información contable no incluye dictámenes.

- b) el contenido del informe del auditor fuere irrelevante.

Los autores del proyecto deben ignorar que el auditor coloca su firma al pie de cada hoja de los estados financieros con el único propósito de identificarlos con su informe, explicando esto en un párrafo que precede a la firma.



Tratamos esta cuestión en el § 9,7.

Si la pésima propuesta bajo comentario se aplicase tal como se la presentó, un auditor que hubiera hecho su trabajo y emitido su informe respetando escrupulosamente las normas legales y profesionales podría terminar en prisión.

Considérese este supuesto:

- a) unos estados financieros omiten datos relevantes para evaluar la verdadera situación de su emisor;
- b) por ello, no puede considerárselos preparados de acuerdo con las NCR del caso;
- c) el informe del auditor:
 - 1) es *adverso*, pues expresa que los estados financieros no fueron preparados de acuerdo con las NCR;
 - 2) incluye la información referida a las desviaciones a la aplicación de dichas normas que es requerida por las NA;
- d) al pie de los estados financieros aparece la firma del auditor, precedida por esta leyenda:

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe del 16 de junio de 20X1

Si se aplicase la propuesta de la Comisión, el auditor podría ser reprimido con prisión de uno a seis años por el mero hecho de haber *suscripto* los estados financieros, aunque su informe denunciase la falsedad de los mismos.

Es ridículo.

Y la misma pena podría sufrir quien *certifique* cualquier información contable (73), sin tener en cuenta la importancia de la información objeto del trabajo ni el hecho de que la *certificación* es una tarea de escaso nivel

(73) Por ejemplo, quien informe que una factura por pagar está contabilizada en determinado folio de un registro contable de compras.

que no implica la emisión de ninguna opinión y no incrementa la fiabilidad de la información que es objeto de ella, cuestión que está así expresada en la RT 7:

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador público al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica (74).



Nos referimos a las certificaciones en el § 23.5.

También debemos apuntar que la omisión de elementos relevantes no es la única causa de falsedad de unos estados financieros. También pueden ser falsos debidos a alguna medición contable incorrecta de los elementos que incluyen, cosa que a la Comisión parece no haberle importado.

Es evidente que los miembros de la Comisión, a pesar de sus méritos individuales:

- a) no pusieron el debido cuidado en la elaboración de algo tan importante como una propuesta de normas penales;
- b) no dieron ninguna relevancia al propósito de una auditoría de estados financieros;
- c) parecen creer que *auditoría* y *certificación* son sinónimos;
- d) no se tomaron la molestia de leer las normas legales y profesionales referidas a esos servicios;
- e) no tuvieron el tino de formular consultas a los organismos reguladores de la profesión contable o a expertos en el tema.

Dado el tiempo transcurrido y la falta de noticias nuevas, suponemos que el proyecto ha sido archivado o duerme en algún cajón. Si alguna vez se retoma la cuestión, esperamos que se constituya una nueva comisión que incluya a abogados y contadores que puedan efectuar aportes serios sobre ella.

9) Notas sobre el "delito de balance falso"

En la Argentina, se conoce como *delito de balance falso* al caracterizado en la siguiente disposición del Código Penal, que en realidad se refiere a estados financieros y otros documentos:

Art. 300 - Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:

(74) RT 7, segunda parte, II.C.42.

- 3° - El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo (75).

Como los responsables por la emisión de los estados financieros de una entidad son las personas a cargo de su gobierno, el auditor de ellos nunca podría cometer el delito indicado. Por otra parte:

- a) el art. 300 no lo incluye en la lista de posibles autores;
- b) un auditor no realiza ninguna de las actividades necesarias para que se configure el delito (autorizar, certificar o publicar).

Sin embargo, Rusenas (en 2002) (76) y Abalde (en 2000) (77), han opinado que el auditor podría llegar a recibir pena por vía de la participación criminal (como instigador o cómplice primario o secundario). En rigor:

- a) cualquier persona puede instigar a otra a cometer cualquier delito;
- b) no se advierte qué ganaría un contador público instigando a uno de sus clientes a falsear los estados financieros que el profesional debe auditar.

Por otra parte, en 1974, Rotman opinaba que el *contador certificante* podría ser acusado de complicidad *en cuanto intervenga en la hechura del documento contable*, agregando:

Se trata de determinar en cada caso, la incidencia de la acción del contador en la preparación del balance tildado de falso, ya que la certificación en sí misma, no es punible. La jerarquía de tal función, consistente en una declaración pública de certeza, acerca de los hechos y documentos contables revisados, impone en una futura reforma la ampliación de la figura penal

(75) Texto según ley 21.338 (de 1976), restablecido por la 23.077 (de 1984).

(76) RUSENAS, RUBÉN O., *Balances falsos o incompletos. Responsabilidades de directores, síndicos y auditores*, segunda edición, La Ley, 2002, págs. 40 y 113. En la pág. 103, el autor indica que hay una *corriente jurisprudencial* en este sentido.

(77) ABRALDES, SANDRO F., *Delito de balance falso (inc. 3° del art. 300 del C. P). Implicancias para el profesional de Ciencias Económicas*, Enfoques Contabilidad y Administración, La Ley, 2000, págs. 890-913. La cita corresponde a las págs. 912-913.

en examen, de modo que abarque las certificaciones maliciosas (78).

Comentarios sobre esta opinión:

- a) si un contador público participase en la hechura de los estados financieros o suministrase ideas para su falseamiento, no lo haría en carácter de *auditor* (*certificante*, según Rotman) sino como *tenedor de libros* o como *asesor*;
- b) *certificación* no es lo mismo que *auditoría*;
- c) la *declaración pública de certeza* contenida en un informe de auditoría no puede referirse a la exactitud de los estados financieros (que es lo que parece afirmar Rotman) aunque sí a la aplicación, en sus aspectos significativos, de las NCR.

Abrales también ha opinado que el auditor no podría ser considerado autor del delito por su actuación como tal pero que podría serlo si simultáneamente actuase como síndico (79). Esta conclusión parece basarse en:

- a) el supuesto (erróneo) de que opinar sobre los estados financieros es una forma de *certificarlos*;
- b) el concepto de certificación que aparece en estas frases de dicho autor:

Certificar

Es dar fe de la exactitud o veracidad de algo, es afirmar una cosa dándola por cierta.

Técnicamente consiste en la expresión de una opinión relativa a los estados financieros y en la clara exposición de todas las explicaciones, ampliaciones, disidencias u observaciones que se considere necesarias.

La disposición penal se refiere aquí a la opinión profesional brindada en respaldo de la exactitud de la información sobre la situación económica de la empresa (80) (...)

Estas afirmaciones son puramente dogmáticas y carecen de sustento. En la realidad:

- a) *certificar* es una cosa y *opinar* es otra;

(78) ROTMAN, EDGARDO, *Los fraudes al comercio y la industria*, Abeledo Perrot, 1974, pág. 199.

(79) ABRALDES, SANDRO F., *artículo citado*, pág. 900.

(80) *Ibidem*, pág. 902.

- b) como ya señalamos, la certificación de estados financieros no incluye ninguna opinión (simplemente expresa que dichos estados surgen de registros contables).

Además:

- a) los síndicos no administran sino que vigilan (81);
- b) sus actividades no incluyen ninguna de las necesarias (autorizar, certificar o publicar) para que pueda imputársele la comisión del delito de balance falso;
- c) la única *certificación* a la que se alude al caracterizar el delito es a la de *actas* (82).

8.7. MARCO NORMATIVO ESTADOUNIDENSE

A) SANCIONES PROFESIONALES

En los Estados Unidos, pueden imponer sanciones profesionales:

- a) las SBAs, dentro de los límites establecidos por las correspondientes leyes locales;
- b) la PCAOB;
- c) quizá, algún otro organismo estatal.

En la Ley Uniforme de Contaduría Pública (UAA), a la que nos referimos en el § 4,4, se menciona la posibilidad de que una SBA aplique sanciones como éstas:

- a) revocación de la licencia;
- b) suspensión o negativa a renovar la licencia, por el período que indique la ley;
- c) amonestación;
- d) censura;
- e) limitación de la práctica;
- f) multa;

(81) Esto ha sido señalado innumerables veces por los organismos de la profesión y por nuestros colegas, pero suele ser obviado por:

- a) los legisladores, que pocas veces consultan a los expertos en temas de contabilidad y auditoría;
- b) algunos jueces que procesan a síndicos por la posible comisión del balance falso, pero no porque la ley lo prevea sino porque esos magistrados no saben distinguir las funciones de administración societaria de las de vigilancia.

(82) Ambas palabras (*certificar* y *actas*) fueron incorporadas al art. 300, inc. 3) en la reforma de 1976 (ley 21.338).

- g) puesta a prueba de la licencia;
- h) obligación de contratar una revisión por pares siguiendo especificaciones de la SBA;
- i) cumplimiento satisfactorio de programas de educación continuada indicados por la SBA.

La lista de actos punibles es extensa (83).

La SBA puede efectuar investigaciones previas (84), ajustadas a ciertos procedimientos (85).

Por su parte, la PCAOB puede conducir inspecciones y procesos disciplinarios y, si se justificare, imponer acciones disciplinarias a las firmas de auditoría de estados financieros de entidades con cotización y a sus asociados (86). Para ello, debe seguir ciertas reglas (87). La lista de posibles sanciones es parecida a la que contiene la UAA y no es limitativa.

Las sanciones impuestas por el AICPA a sus miembros deben considerarse internas de la institución, pues dicha organización no regula el ejercicio de la profesión.

B) LEGISLACIÓN CIVIL

La ley de títulos valores de 1933 indica que cualquier persona afectada por una manifestación incluida en una presentación de registro ante la SEC que sea falsa o incompleta puede demandar civilmente, en cualquier juzgado competente, a diversas personas, entre las que se incluye a cualquier contador que haya consentido que su nombre se haya utilizado como habiendo preparado o certificado cualquier informe utilizado en conexión con la referencia presentación (88). Suponemos que el juicio sólo prosperaría si el informe de ese contador fuese falso o incompleto.

La legislación civil puede variar de estado en estado. Es posible que algunas leyes impongan una responsabilidad al auditor negligente y que otras no lo hagan. También puede haber cambios de jurisprudencia.

C) LEGISLACIÓN PENAL

En cuanto conocemos, la legislación penal estadounidense no castiga la emisión de informes de auditoría falsos o incompletos.

En cambio, es delito la violación intencional de:

(83) *Uniform Accounting Act, Fifth Edition, 2007, sección 10.*

(84) *Ibidem, sección 11.*

(85) *Ibidem, sección 12.*

(86) SOX, §§ 101(c)(3)-(4).

(87) SOX, § 105.

(88) *Securities Act of 1933, sección 11(4).*

- a) una regla de la SOX que requiere que la evidencia que respalda una auditoría (o una revisión) debe ser conservada por no menos de cinco años; o de
- b) las disposiciones reglamentarias establecidas por la SEC con referencia a la cuestión.

Tal conducta se considera obstrucción de la justicia y está penada con multa y/o prisión no superior a diez años (89).

8.8. RESUMEN

Un auditor debe respetar las normas profesionales y legales que apliquen a su trabajo. Si no lo hace, por dolo o por negligencia, incurre en mala praxis.

Pueden imponer sanciones profesionales los organismos legalmente facultados para ello. Normalmente, los ligados a la regulación del ejercicio de la profesión (oficinas gubernamentales, entes para estatales y, más raramente, asociaciones de profesionales).

El alcance de las sanciones que pueda recibir un profesional depende de lo que establezcan las leyes y de las facultades y las jurisdicciones territoriales de dichos organismos. Las posibles sanciones incluyen:

- a) las advertencias o amonestaciones, que pueden ser *privadas* (sin ningún tipo de publicidad); o *públicas* (difundidas por el organismo o aplicadas en presencia de sus autoridades);
- b) las obligaciones de pagar multas o costas de las actuaciones;
- c) inhabilitaciones para ocupar cargos en el organismo regulador;
- d) las obligaciones de ejecutar acciones destinadas a mejorar la calidad de los servicios del sancionado (como contratar revisiones de calidad o servicios de capacitación o de actualización de conocimientos);
- e) prohibiciones de efectuar auditorías por un tiempo determinado (suspensión) o permanentemente (debido a la exclusión de una matrícula o de un registro de profesionales habilitados).

Algunas sanciones pueden combinarse.

La imposición de una sanción profesional debería estar precedida por un procedimiento que sea adecuado y que, en especial, asegure el derecho de defensa del potencial sancionado. El SMO 6 brinda algunas pautas al respecto.

(89) United States Code, Title 18 (*Crimes and Criminal Procedure*), Part I (*Crimes*), Chapter 73 (*Obstruction of Justice*), § 1520 (*Destruction of corporate audit records*), incorporado por la SOX, § 802.

La responsabilidad civil de un auditor de estados financieros se rige por la legislación local del caso. Una persona es civilmente responsable cuando:

- a) debido a su accionar, y aunque no haya actuado dolosamente, ha causado un daño concreto a otra (su cliente o un tercero);
- b) como consecuencia de ello, debe reparar el perjuicio ocasionado.

Un auditor podría ser condenado penalmente por cometer actos específicamente castigados por una ley penal vigente. Como consecuencia de una condena penal, un auditor podría sufrir consecuencias *personales* (prisión), *patrimoniales* (pago de multas y resarcimientos de daños) o *profesionales* (inhabilitación temporal o definitiva para ejercer su actividad).

La emisión de informes de auditoría que contengan falsedades u omisiones debería considerarse delito, pero no conocemos normas que lo hagan.

Entre las normas generales que podrían aplicarse a los auditores se destacan:

- a) la violación del deber de secreto profesional, si fuere delito y no se diesen las circunstancias que permitan dejarlo de lado;
- b) la prestación de un servicio profesional distinto al contratado, de una manera que configure una estafa.

El receptor de una sanción debe estar identificado en la legislación. Nuestra idea general es que:

- a) todo aquél que haya sido identificado en el informe (el socio, la firma o ambos) debe ser castigado;
- b) cuando se castigue a una firma, para la graduación de la sanción podrían considerarse la calidad de su SCC y si el socio a cargo lo ha respetado o no.

Un miembro de una organización de contadores públicos (que no sea a la vez un regulador), que viole su código de ética, puede sufrir sanciones, pero solamente en su carácter de tal.

La responsabilidad primaria por la prevención y la detección de fraudes y errores recae sobre los directores del emisor de los estados financieros auditados, pero el auditor debe:

- a) considerar el riesgo de que tales fraudes o errores existan;
- b) si los detectare durante la auditoría, ejecutar ciertas acciones (incluyendo las comunicaciones al cliente, a las autoridades o al público que requieran las normas del caso);
- c) asumir responsabilidades:
 - 1) cuando en el informe de auditoría trate inadecuadamente los efectos de los fraudes o errores significativos descubiertos.

- 2) cuando no detecte fraudes o errores significativos que un trabajo bien planificado y ejecutado debería poner en evidencia.

Lo que no debe esperarse es que el auditor detecte *todos* los fraudes y errores.

También deben ejecutarse ciertas acciones cuando se detectan actos cuya ilegalidad esté fuera de duda.

El mero hecho de que un juego de estados financieros esté acompañado por un informe de auditoría no asegura que el ente emisor no quebrará en el futuro inmediato. No obstante, el auditor debe evaluar si existe una duda importante sobre la continuidad del cliente, pues ésta puede afectar las medidas contables de sus activos y pasivos.

Ya hemos resumido los estándares internacionales y las normas argentinas y estadounidenses. Cabe enfatizar que el auditor (actuando como tal), no puede ser considerado responsable del delito de estados contables falsos previsto por el Código Penal de la República Argentina.

8.9. PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Para que una aseveración sea correcta debe serlo totalmente.
 - a) El auditor debe responder por el contenido de los estados financieros sobre los que ha opinado.
 - b) El fraude es siempre intencional.
 - c) El propósito de una auditoría de estados financieros no es el de descubrir fraudes o actos ilícitos, de modo que el auditor no tiene por qué detectar ninguno.
 - d) La diferencia entre la *negligencia* y el *dolo* estriba en la intención del acto.
 - e) Todo delito hace nacer la obligación de reparar el daño que por él resultare a otra persona.
 - f) El Código Penal de la Argentina establece las siguientes penas: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.
 - g) Es razonable que se repunte de *falsos* a los estados financieros que no reúnan los requisitos de *aproximación a la realidad e integridad*.
 - h) Todos los estados financieros afectados por fraudes se consideran *falsos* en la Argentina.
 - i) El Código Penal de la Argentina reprime con inhabilitación profesional a los auditores que hayan emitido informes de auditoría falsos o incompletos.

- j) Si un auditor detecta un acto ilegal, debe informarlo a la Justicia.
 - k) La ley 466 de la CABA define las sanciones a aplicar frente a cada caso específico de conducta profesional no ética.
 - l) Si un CPCE cancela la matrícula de un contador, éste no puede ejercer su profesión en la Argentina hasta obtener su rehabilitación.
2. Enumere razones por las cuales no debe esperarse que el auditor detecte todos los fraudes y errores.
 3. Enumere los tipos de responsabilidades y consecuencias que pueden alcanzar a los auditores de estados financieros con motivo de su mala praxis.
 4. Indique qué *consecuencia profesional* podría sufrir el auditor que reciba una condena penal.
 5. Indique un caso en que el auditor podría ser acusado de defraudación.
 6. Indique cuál es la caracterización del delito llamado de *balance falso* según el Código Penal de la Argentina.
 7. Enumere las correcciones disciplinarias previstas por la ley 466 de la CABA.
 8. Al preparar sus estados financieros al 31/05/X1, La Engañosa S. A. contabilizó una *provisión para contingencias* que redujo el índice de rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa (correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha) desde el 13 % hasta el 3 %.

En la nota 3 a los estados financieros, la empresa explica que la provisión no cubre ningún riesgo en particular pero que se consideró prudente contabilizarla para cubrir la eventualidad de que una mejora de la situación económica del país pueda tener un impacto significativo sobre las operaciones de la empresa.

El párrafo de opinión del informe del auditor comienza así:

En mi opinión, y con sujeción a los efectos que pudiere tener la resolución de la contingencia referida en la nota 3 a los estados financieros, éstos fueron preparados de acuerdo con las normas contables profesionales aprobadas por (...)

Un inversor bursátil que posee acciones de la emisora de los estados financieros presentó una querrela penal por *balance falso* contra los directores y el auditor.

Indique qué responsabilidad penal y profesional podrían tener los querrellados del caso.

9. Un Tribunal de Disciplina inició un sumario a un contador público que fue denunciado por haber emitido un informe de auditoría que incluía una salvedad por la mala aplicación de las NCR relativas a la contabilización del impuesto a las ganancias, en un caso que, según el denunciante, debía dar lugar a la emisión de un dictamen adverso. Indique si sería adecuado que, al ejercer su defensa, el auditor entregase al Tribunal una copia íntegra de los papeles de trabajo y otras evidencias recogidas durante la auditoría.

8,10. SOLUCIONES PROPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. a) Incorrecto. La responsabilidad por el contenido de los estados financieros es generalmente de los directores del ente emisor, aunque algunas legislaciones podrían asignar esa responsabilidad a sus administradores.
 - b) Correcto.
 - c) Incorrecto. Debería detectar los fraudes y actos ilegales que un trabajo hecho de acuerdo con las normas profesionales y legales necesariamente pondría en evidencia.
 - d) Correcto.
 - e) Correcto, al menos en la Argentina.
 - f) Correcto.
 - g) Correcto.
 - h) Incorrecto. Debe tratarse de fraudes que tengan un efecto significativo sobre los estados financieros.
 - i) Incorrecto. La emisión de informes de auditoría falsos no está penada.
 - j) Incorrecto. Sólo debe hacerlo si alguna norma legal lo obligase. De lo contrario violaría el deber de guardar secreto profesional.
 - k) Incorrecto. Enumera sanciones pero no indica cuál aplicar frente a cada hecho punible.
 - l) Incorrecto. La sanción sólo tiene efecto en la jurisdicción del CPCE que impuso la sanción.
2. Razones:
 - a) el propósito de una auditoría de estados financieros no es el descubrimiento de fraudes y errores sino la emisión de una opinión acerca de la aplicación (en su preparación) de ciertas NC;
 - b) las auditorías de estados financieros se realizan recurriendo a muestreos;

- c) algunos fraudes son preparados y ocultados cuidadosamente, lo que disminuye la probabilidad de que el auditor los detecte;
 - d) otros incluyen falsificaciones que pueden pasar inadvertidas al auditor, que no es un experto en la autenticación de documentos;
 - e) otros consisten en la omisión del registro de hechos sin que queden rastros visibles de la ocultación.
3. Podrían sufrir:
- a) consecuencias profesionales emergentes de su responsabilidad profesional;
 - b) consecuencias patrimoniales derivadas de su responsabilidad civil;
 - c) *consecuencias personales* (prisión), *patrimoniales* (multas y resarcimientos de daños) o *profesionales* (inhabilitación temporal o definitiva del título) motivadas por su *responsabilidad penal*.
4. Depende de la legislación aplicable. En la Argentina, podría sufrir inhabilitación especial para ejercer su profesión.
5. Cuando engañare a su cliente afirmando haber practicado una auditoría de acuerdo con las NA estipuladas en el contrato, pero habiendo brindado un servicio de alcance menor.
6. De acuerdo con el texto del art. 300, inc. 3 del Código Penal, las características del delito son éstas:
- a) sólo puede ser perpetrado por las personas citadas en dicho inciso (fundadores, administradores, etcétera);
 - b) debe ser ejecutado intencionalmente;
 - c) consiste en *publicar, certificar o autorizar* cierta información *falsa o incompleta*;
 - d) tal información debe ser significativa;
 - e) carece de importancia el propósito de los autores.
7. Advertencia, amonestación privada, apercibimiento público, suspensión en el ejercicio profesional de un mes a un año y cancelación de la matrícula.
8. Los estados financieros son falsos porque la previsión contabilizada no corresponde a una contingencia nacida antes de la fecha de los estados financieros. Por lo tanto, los administradores podrían sufrir las penas previstas por la legislación local para el llamado *delito de balance falso*.

El auditor sólo podría tener responsabilidad penal si:

- a) la legislación reprimiese explícitamente la emisión de informes de auditoría falsos; o
- b) los estados se hubieran falsificados para defraudar a alguien y el auditor pudiera ser considerado cómplice;

En cambio, podría recibir una sanción disciplinaria por no incluir en su informe una salvedad determinada por violación de las NCR. La salvedad indeterminada que incluye su informe da a entender que la contabilización de la previsión responde a las NCR y que sólo está pendiente la resolución de la contingencia, lo que es falso

9. Sería incorrecto. Como la cuestión que motivó la denuncia es puntual, la exhibición de toda la evidencia de auditoría no es imprescindible para la defensa del auditor.